

Coordenação
DANIEL MESSIAS DA TRINDADE

COLEÇÃO

LEI SECA

TURBINADA

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL **2020**

DESTACADO E ANOTADO

ATUALIZADO
COM A LEI Nº
13.964, DE 2019
- PACOTE
ANTICRIME.

EBOOK

Editora Tryad





DANIEL MESSIAS DA TRINDADE

CONTATO

TELEFONE:
(16) 98141-0022

SITE:
www.tryad.com.br

EMAIL:
danieltrindade@tryad.com.br

REDES SOCIAIS

Facebook: @profdanieltrindade

Instagram: @profdanieltrindade

TikTok: @profdanieltrindade

Twitter: @profdmt2

LinkedIn: <http://twixar.me/59bT>

Youtube: <http://twixar.me/B9bT>

- Advogado

- Ex-Delegado de Polícia Civil do Rio Grande do Sul e do Amazonas

- Autor e Coautor de mais de 50 livros jurídicos nas Editoras JusPodivm, Tryad, Fabris e Juruá

- Ex-Coordenador e Professor do Curso Ênfase

- Cofundador do App iGabaritei com mais de 18.000 alunos

- Cofundador da Editora Jurídica Tryad, a 1ª 100% Digital

- Membro honoris causae do Centro de Estudo de Direito Europeu em Lisboa-Portugal

- Prêmio: Diploma do Mérito Internacional da Justiça (Sintra-Portugal – 2012).

Sumário

CONTATO	2
REDES SOCIAIS	2
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.....	14
LIVRO I	14
DO PROCESSO EM GERAL	14
TÍTULO I.....	14
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.....	14
JUIZ DAS GARANTIAS.....	15
TÍTULO II.....	19
DO INQUÉRITO POLICIAL	19
TÍTULO III.....	26
DA AÇÃO PENAL.....	26
TÍTULO IV.....	37
DA AÇÃO CIVIL	37
TÍTULO V	38
DA COMPETÊNCIA	38
Capítulo I.....	39
Da Competência pelo Lugar da Infração	39
Capítulo II.....	40
Da Competência pelo Domicílio ou Residência do Réu.....	40
Capítulo III.....	40
Da Competência pela Natureza da Infração	40

Capítulo IV	41
Da Competência por Distribuição	41
Capítulo V	41
Da Competência por Conexão ou Continência	41
Capítulo VI.....	44
Da Competência por Prevenção	44
Capítulo VII.....	44
Da Competência pela Prerrogativa de Função	44
Capítulo VIII	46
Disposições Especiais	46
TÍTULO VI.....	46
DAS QUESTÕES E PROCESSOS INCIDENTES.....	46
Capítulo I.....	46
Das Questões Prejudiciais	46
Capítulo II.....	48
Das Exceções	48
Capítulo III.....	51
Das Incompatibilidades e Impedimentos	51
Capítulo IV	51
Do Conflito de Jurisdição	51
Capítulo V	52
Da Restituição das Coisas Apreendidas.....	52
Capítulo VI.....	54
Das Medidas Assecuratórias.....	54

Capítulo VII.....	59
Do Incidente de Falsidade.....	59
Capítulo VIII	60
Da Insanidade Mental do Acusado.....	60
TÍTULO VII.....	62
DA PROVA.....	62
Capítulo I.....	62
Disposições Gerais.....	62
Capítulo II.....	63
DO EXAME DE CORPO DE DELITO, DA CADEIA DE CUSTÓDIA E DAS PERÍCIAS EM GERAL	63
Capítulo III.....	73
Do Interrogatório do Acusado	73
Capítulo IV.....	77
Da Confissão	77
Capítulo V	78
Do Ofendido	78
Capítulo VI.....	79
Das Testemunhas.....	79
Capítulo VII.....	84
Do Reconhecimento de Pessoas e Coisas.....	84
Capítulo VIII	85
Da Acareação.....	85
Capítulo IX.....	86

Dos Documentos	86
Capítulo X	87
Dos Indícios	87
Capítulo XI	87
Da Busca e Da Apreensão	87
TÍTULO VIII	90
DO JUIZ, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO ACUSADO E DEFENSOR, DOS.....	90
ASSISTENTES E AUXILIARES DA JUSTIÇA	90
Capítulo I	90
Do Juiz.....	90
Capítulo II.....	92
Do Ministério Público	92
Capítulo III.....	92
Do Acusado e seu Defensor.....	92
Capítulo IV	94
Dos Assistentes	94
Capítulo V	95
Dos Funcionários da Justiça	95
Capítulo VI.....	95
Dos Peritos e Intérpretes.....	95
TÍTULO IX.....	96
DA PRISÃO, DAS MEDIDAS CAUTELARES E DA LIBERDADE PROVISÓRIA.....	96
Capítulo I	96
Disposições Gerais.....	96

Capítulo II.....	104
Da Prisão em Flagrante.....	104
Capítulo III.....	107
Da Prisão Preventiva.....	107
Capítulo IV.....	110
Da Prisão Domiciliar	110
Capítulo V	111
Das Outras Medidas Cautelares	111
Capítulo VI.....	113
Da Liberdade Provisória, Com ou Sem Fiança	113
TÍTULO X.....	119
DAS CITAÇÕES E INTIMAÇÕES	119
Capítulo I.....	119
Das Citações.....	119
Capítulo II.....	123
Das Intimações	123
TÍTULO XI.....	124
DA APLICAÇÃO PROVISÓRIA DE INTERDIÇÕES DE DIREITOS E.....	124
MEDIDAS DE SEGURANÇA.....	124
TÍTULO XII.....	126
DA SENTENÇA.....	126
LIVRO II	131
DOS PROCESSOS EM ESPÉCIE.....	131
TÍTULO I.....	131

DO PROCESSO COMUM.....	131
Capítulo I.....	131
Da Instrução Criminal.....	131
Capítulo II.....	136
Do Procedimento Relativo aos Processos da Competência do Tribunal.....	136
do Júri	136
Seção.....	136
Da acusação e da instrução preliminar	136
Seção II	138
Da pronúncia, da impronúncia e da absolvição sumária	138
Seção III	141
Da preparação do processo para julgamento em Plenário	141
Seção IV	142
Do alistamento dos jurados.....	142
Seção V	143
Do desaforamento	143
Seção VI.....	144
Da organização da pauta.....	144
Seção VII	145
Do sorteio e da convocação dos jurados.....	145
Seção VIII.....	146
Da função do jurado	146
Seção IX.....	148
Da composição do tribunal do júri e da formação do conselho de.....	148

sentença.....	148
Seção X.....	150
Da reunião e das sessões do tribunal do júri	150
Seção XI.....	154
Da instrução em plenário.....	154
Seção XII	156
Dos debates.....	156
Seção XIII	158
Do questionário e sua votação	158
Seção XIV	161
Da sentença	161
Seção XV.....	163
Da ata dos trabalhos	163
Seção XVI	164
Das atribuições do presidente do tribunal do júri	164
Capítulo III.....	165
Do Processo e do Julgamento dos Crimes da Competência do Juiz.....	165
Singular	165
TÍTULO II.....	166
DOS PROCESSOS ESPECIAIS	166
Capítulo I.....	166
Do Processo e do Julgamento dos Crimes de Falência	166
Capítulo II.....	166
Do Processo e do Julgamento dos Crimes de Responsabilidade dos.....	166

Funcionários Públicos	166
Capítulo III.....	167
Do Processo e do Julgamento dos Crimes de Calúnia e Injúria, de.....	167
Competência do Juiz Singular.....	167
Capítulo IV.....	168
Do Processo e do Julgamento dos Crimes Contra a Propriedade	168
Imaterial.....	168
Capítulo V	170
Do Processo Sumário.....	170
Capítulo VI.....	172
Do Processo de Restauração de Autos Extraviados ou Destruídos	172
Capítulo VII.....	174
Do Processo de Aplicação de Medida de Segurança por Fato não	174
Criminoso.....	174
TÍTULO III.....	175
DOS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL	175
FEDERAL E DOS TRIBUNAIS DE APELAÇÃO.....	175
Capítulo I.....	175
Da Instrução	175
Capítulo II.....	175
Do Julgamento.....	175
LIVRO III	175
DAS NULIDADES E DOS RECURSOS EM GERAL.....	175
TÍTULO I.....	175

DAS NULIDADES.....	175
TÍTULO II.....	179
DOS RECURSOS EM GERAL	179
Capítulo I.....	179
Disposições Gerais.....	179
Capítulo II.....	181
Do Recurso em Sentido Estrito	181
Capítulo III.....	185
Da Apelação	185
Capítulo IV.....	188
Do Protesto por Novo Júri	188
Capítulo V.....	189
Do Processo e do Julgamento dos Recursos em Sentido Estrito e das.....	189
Apelações, nos Tribunais de Apelação	189
Capítulo VI.....	191
Dos Embargos	191
Capítulo VII.....	191
Da Revisão	191
Capítulo VIII	194
Do Recurso Extraordinário.....	194
Capítulo IX.....	195
Da Carta Testemunhável.....	195
Capítulo X.....	196
Do Habeas Corpus e seu Processo	196

LIVRO IV	201
DA EXECUÇÃO	201
TÍTULO I.....	201
DISPOSIÇÕES GERAIS	201
TÍTULO II.....	202
DA EXECUÇÃO DAS PENAS EM ESPÉCIE	202
Capítulo I.....	202
Das Penas Privativas de Liberdade.....	202
Capítulo II.....	204
Das Penas Pecuniárias	204
Capítulo III.....	206
Das Penas Acessórias	206
TÍTULO III.....	207
DOS INCIDENTES DA EXECUÇÃO	207
Capítulo I.....	207
Da Suspensão Condicional da Pena	207
Capítulo II.....	210
Do Livramento Condicional	210
TÍTULO IV.....	215
DA GRAÇA, DO INDULTO, DA ANISTIA E DA REABILITAÇÃO.....	215
Capítulo I.....	215
Da Graça, do Indulto e da Anistia.....	215
Capítulo II.....	216
Da Reabilitação	216

TÍTULO V	217
DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA	217
LIVRO V.....	222
DAS RELAÇÕES JURISDICIONAIS COM AUTORIDADE ESTRANGEIRA.....	222
TÍTULO ÚNICO.....	222
Capítulo I.....	222
Disposições Gerais.....	222
Capítulo II.....	223
Das Cartas Rogatórias.....	223
Capítulo III.....	224
Da Homologação das Sentenças Estrangeiras.....	224
LIVRO VI	226
DISPOSIÇÕES GERAIS.....	226

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

DEC.-LEI 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

➤ Art. 22, I, da CF.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a seguinte lei:

Livro I DO PROCESSO EM GERAL

Título I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O processo penal reger-se-á, em todo o território brasileiro, por este Código, **ressalvados:**

- Superada pela CF/88.
- Art. 4º e segs. do CP.
- Lei 8.617/1993 (Mar territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva e a plataforma continental).

I – os tratados, as convenções e regras de direito internacional;

II – as prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos Ministros de Estado, nos crimes conexos com os do Presidente da República, e dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade (Constituição, arts. 86, 89, § 2º, e 100);

- Dispositivos citados referem-se à CF/1937.

III – os processos da competência da Justiça Militar;

- Art. 124 da CF.

IV – os processos da competência do tribunal especial (Constituição, art. 122, 17);

- Dispositivo citado refere-se à CF/1937.

V – os processos por crimes de imprensa.

- Lei 5.250/1967 (Lei de Imprensa).
- No julgamento da ADPF 130 (30/04/2009), o STF decidiu que a Lei 5.250/1967 não foi recepcionada pela CF/88.

Parágrafo único. Aplicar-se-á, entretanto, este Código aos processos referidos nos incisos IV e V, quando as leis especiais que os regulam não dispuserem de modo diverso.

Art. 2º A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.

➤ O art. 2º do CPP consagra a aplicação do princípio do tempus regit actum ao processo penal.

Art. 3º A lei processual penal **admitirá** interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

➤ O direito processual penal admite a interpretação extensiva, a analogia e o suprimento pelos princípios gerais do direito.

JUIZ DAS GARANTIAS

➤ Rubrica incluída pela Lei 13.964/2019.

Art. 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, ~~vedadas~~ a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.

➤ Artigo incluído pela Lei 13.964/2019.

Art. 3º-B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente:

➤ Artigo incluído pela Lei 13.964/2019.

I – receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso LXII do caput do art. 5º da Constituição Federal;

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

II – receber o auto da prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, observado o disposto no art. 310 deste Código;

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

III – zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença, a qualquer tempo;

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

IV – ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal;

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

V – decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, observado o disposto no § 1º deste artigo;

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

VI – prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto neste Código ou em legislação especial pertinente;

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

VII – decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral;

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

VIII – prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no § 2º deste artigo;

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

IX – determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento;

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

X – requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação;

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

XI – decidir sobre os requerimentos de:

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

a) interceptação telefônica, do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação;

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

b) afastamento dos sigilos fiscal, bancário, de dados e telefônico;

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

c) busca e apreensão domiciliar;

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

d) acesso a informações sigilosas;

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

e) outros meios de obtenção da prova que restrinjam direitos fundamentais do investigado;

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

XII – julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia;

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

XIII – determinar a instauração de incidente de insanidade mental;

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

XIV – decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa, nos termos do art. 399 deste Código;

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

XV – assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne, estritamente, às diligências em andamento;

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

XVI – deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia;

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

XVII – decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou os de colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação;

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

XVIII – outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 1º Vetado.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 2º Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar, uma única vez, a duração do inquérito por até 15 (quinze) dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

Art. 3º-C. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do art. 399 deste Código.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 1º Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 2º As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que, após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 3º Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas, que deverão ser remetidos para apensamento em apartado.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 4º Fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na secretaria do juízo das garantias.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

Art. 3º-D. O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos arts. 4º e 5º deste Código ficará impedido de funcionar no processo.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

Parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados, a fim de atender às disposições deste Capítulo.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

Art. 3º-E. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

Art. 3º-F. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

Parágrafo único. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar, em 180 (cento e oitenta) dias, o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão, de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput deste artigo, transmitidas à imprensa, assegurados a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

Título II

DO INQUÉRITO POLICIAL

Art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria.

➤ Artigo com a redação dada pela Lei 9.043/1995.

➤ Art. 144, §§ 1º e 4º, da CF.

Parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função.

➤ Súmula 397-STF.

Art. 5º Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado:

I – de ofício;

➤ Lei 12.830/2013 (Investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia).

II – mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.

➤ Art. 129, VIII, da CF.

§ 1º O requerimento a que se refere o II conterá sempre que possível:

a) a narração do fato, com todas as circunstâncias;

b) a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer;

c) a nomeação das testemunhas, com indicação de sua profissão e residência.

§ 2º Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito caberá recurso para o Chefe de Polícia.

§ 3º Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito.

➤ Art. 340 do CP.

§ 4º O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado.

➤ Art. 100, §§ 1º e 3º, do CP.

§ 5º Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la.

➤ Art. 100, § 2º, do CP.

➤ Súmula 594-STF.

Art. 6º Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá:

I – dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais;

➤ Inciso com redação dada pela Lei 8.862/1994.

➤ Lei 5.970/1973 (Exclui a aplicação dos arts. 6º, I, 64 e 169, do CPP nos casos de acidente de trânsito).

II – apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais;

➤ Inciso com redação dada pela Lei 8.862/1994.

➤ Art. 158 e segs. desta Lei.

III – colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias;

➤ Art. 155 e segs. desta Lei.

IV – ouvir o ofendido;

➤ Art. 201, § 1º, desta Lei.

V – ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do disposto no Capítulo III do Título VII, deste Livro, devendo o respectivo termo ser assinado por **duas** testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura;

- Art. 185 e segs. desta Lei.
- O Capítulo III do Título VII, deste Livro, estabelece as regras aplicáveis ao interrogatório judicial do acusado.

VI – proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações;

- Art. 226 e segs. desta Lei.

VII – determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias;

- Art. 158 e segs. desta Lei.
- O art. 158 desta Lei estabelece que “Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.

VIII – ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes;

- Art. 5º, LVIII, da CF.
- Lei 12.037/2009 (Identificação Criminal).

IX – averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuïrem para a apreciação do seu temperamento e caráter.

- Art. 240 e segs. desta Lei.
- Art. 59 do CP.

X – colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.

- Inciso incluído pela Lei 13.257/2016.
- Lei 13.257/2016 (Políticas Públicas para a Primeira Infância).

Art. 7º Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública.

Art. 8º Havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no Capítulo II do Título IX deste Livro.

- Art. 292 e segs. desta Lei.
- O Capítulo II do Título IX estabelece as regras da prisão em flagrante.

Art. 9º Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade.

- Art. 405, § 1º, desta Lei.
- Súmula Vinculante 14-STF.

- A Súmula Vinculante 14 do STF “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

Art. 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 (dez) dias, se o indiciado tiver sido **preso em flagrante**, ou estiver **preso preventivamente**, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do **dia em que se executar a ordem de prisão**, ou no prazo de 30 (trinta) dias, quando estiver **solto**, mediante fiança ou sem ela.

- Art. 10, § 1º da Lei 1.521/1951 (Crimes contra a Economia Popular).
- Art. 66 da Lei 5.010/1966 (Organiza a Justiça Federal de primeira instância).
- Art. 51 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas).

§ 1º A autoridade fará minucioso **relatório** do que tiver sido apurado e enviará os autos ao **juiz competente**.

- Art. 23 desta Lei.
- Art. 52, I, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas).

§ 2º No relatório **poderá** a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas.

§ 3º Quando o **fato for de difícil elucidação**, e o **indiciado estiver solto**, a autoridade poderá requerer ao **juiz** a devolução dos autos, para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo **juiz**.

Art. 11. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, **acompanharão** os autos do inquérito.

- Art. 5º, XLV, da CF.

Art. 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra.

- Art. 69 da Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais Criminais).

Art. 13. Incumbirá ainda à autoridade policial:

I – fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos;

- Art. 144, §§ 1º e 4º, da CF.

II – realizar as diligências requisitadas pelo **juiz** ou pelo **Ministério Público**;

- Art. 129, VIII, da CF.

III – cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias;

- Art. 5º, LXI, da CF.

IV – representar acerca da prisão preventiva.

➤ Arts. 311 e segs. este Código.

Art. 13-A. Nos crimes previstos nos arts. 148, 149 e 149-A, no § 3º do art. 158 e no art. 159 do Dec.-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e no art. 239 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o membro do Ministério Público ou o Delegado de Polícia poderá requisitar, de quaisquer órgãos do Poder Público ou de empresas da iniciativa privada, dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos.

➤ Artigo incluído pela Lei 13.344/2016.

➤ Lei 13.344/2016 (Tráfico de Pessoas).

➤ Os artigos citados referem-se aos seguintes crimes: sequestro ou cárcere privado (art. 148), redução a condição análoga à de escravo (art. 149), tráfico de pessoas (art. 149-A), extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima (§ 3º do art. 158), extorsão mediante sequestro (art. 159), envio de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro (art. 239).

Parágrafo único. A requisição, que será atendida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conterá:

I – o nome da autoridade requisitante;

II – o número do inquérito policial; e

III – a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação.

Art. 13-B. Se necessário à prevenção e à repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o Delegado de Polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou telemática, que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados – como sinais, informações e outros – que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso.

➤ Artigo incluído pela Lei 13.344/2016.

➤ Lei 13.344/2016 (Tráfico de Pessoas).

§ 1º Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência.

➤ Lei 9.296/1996 (Interceptação Telefônica).

§ 2º Na hipótese de que trata o caput, o **sinal**:

I – **não** permitirá acesso ao **conteúdo** da comunicação de qualquer natureza, que **dependerá** de autorização judicial, conforme disposto em lei;

➤ Lei 9.296/1996 (Interceptação Telefônica).

II – deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 (trinta) dias, **renovável por uma única vez, por igual período**;

III – para períodos superiores àquele de que trata o inciso II, **será necessária a apresentação de ordem judicial**.

§ 3º Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial.

§ 4º **Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 (doze) horas**, a autoridade competente **requisitará** às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem **imediatamente** os meios técnicos adequados – como sinais, informações e outros – que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, **com imediata comunicação ao juiz**.

Art. 14. O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado **poderão** requerer qualquer diligência, **que será realizada, ou não, a juízo da autoridade**.

➤ Art. 158 desta Lei.

Art. 14-A. Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no art. 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais, inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no art. 23 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), **o indiciado poderá constituir defensor**.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 1º Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento da citação.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 2º Esgotado o prazo disposto no § 1º deste artigo com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indique defensor para a representação do investigado.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§§ 3º e 5º Vetados.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 6º As disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no art. 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a Garantia da Lei e da Ordem.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

Art. 15. Se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial.

➤ Art. 5º do CC.

Art. 16. O Ministério Público **não** poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, **senão para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.**

➤ Art. 129, VIII, da CF.

Art. 17. A autoridade policial **não** poderá mandar arquivar autos de inquérito.

➤ Art. 28 desta Lei.

Art. 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela **autoridade judiciária**, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial **poderá** proceder a novas pesquisas, **se de outras provas tiver notícia.**

➤ Art. 28 desta Lei.

➤ Súmula 524-STF.

Art. 19. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir, mediante traslado.

➤ Art. 100 do CP.

Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade.

➤ Súmula Vinculante 14-STF.

➤ A Súmula Vinculante 14 do STF "É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa".

Parágrafo único. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial **não poderá** mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes.

➤ Parágrafo único com redação dada pela Lei 12.681/2012.

Art. 21. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir.

- Arts. 5º, LXII e LXIII, e 136, § 3º, IV, da CF.
- O art. 21 do CPP não foi recepcionado pela CF/88. Se no estado de defesa, que é uma situação de anormalidade, o constituinte veda a incomunicabilidade, com muito mais razão não se pode admitir que o preso fique incomunicável em uma situação de normalidade.

Parágrafo único. A incomunicabilidade, que não excederá de 3 dias, será decretada por despacho fundamentado do juiz, a requerimento da autoridade policial, ou do órgão do Ministério Público, respeitado, em qualquer hipótese, o disposto no art. 89, III, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 4.215, de 27 de abril de 1963).

- Parágrafo único com redação dada pela Lei 5.010/1966.
- A Lei 4.215/1963 foi revogada pela Lei 8.906/1994 (EOAB).

Art. 22. No Distrito Federal e nas Comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas **poderá**, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra, **independentemente de precatórias ou requisições**, e bem assim providenciará, até que compareça a autoridade competente, sobre qualquer fato que ocorra em sua presença, noutra circunscrição.

- Arts. 4º e 70 desta Lei.

Art. 23. Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao **juiz competente**, a autoridade policial **oficiará ao Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição congênere**, mencionando o juízo a que tiverem sido distribuídos, e os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado.

Título III

DA AÇÃO PENAL

Ⓣ **Art. 24.** Nos crimes de ação pública, **esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.**

- Arts. 5º, XXXV e LIX, e 129, I, da CF.
- Súmulas 594 e 714-STF.

Ⓣ § 1º No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao **cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.**

- Renumerado pela Lei 8.699/1993.
- Arts. 6º e 22 a 25 do CC.
- Súmula 594-STF.

§ 2º **Seja qual for o crime**, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e Município, a ação penal será **pública.**

- § incluído pela Lei 8.699/1993.

Art. 25. A representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia.

- Arts. 24 e 38 desta Lei.
- Art. 102 do CP.
- Art. 16 da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
- O art. 102 do CP estabelece que "A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia". Já o art. 16 da LMP estabelece que "Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público."

Art. 26. A ação penal, nas contravenções, será iniciada com o auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial.

- Arts. 5º, LXI, e 129, I, da CF.
- Art. 17 da LCP.
- Súmula 601-STF.

Art. 27. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção.

- Arts. 5º, § 3º, desta Lei.
- Art. 5º, IV da CF.

Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei.

- Redação dada pela Lei 13.964, de 2019.
- Redação antiga: "Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao Procurador-Geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender."
- Art. 357 do CE.
- Art. 54, I, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas).
- Art. 3º da Lei 8.038/1990 (Normas procedimentais para os processos que especifica, perante o STJ e o STF).
- Súmulas 524 e 696-STF.

§ 1º Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.

- Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 2º Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e Municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial.

- Incluído pela Lei 13.964/2019.

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

I – reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

II – renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

III – prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

IV – pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

V – cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

I – se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

II – se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

III – ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

IV – nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 3º O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 4º Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade. Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 6º Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 7º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5º deste artigo.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 9º A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2º deste artigo.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

Art. 29. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.

➤ Art. 5º, LIX, da CF.

➤ Art. 100, § 3º, do CP.

➤ Art. 357, §§ 3º e 4º do CE.

➤ Art. 2º, § 2º do Dec.-lei 201/67 (Crimes de Responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores).

➤ Art. 184 da Lei 11.101/2005 (Falência e Recuperação de Empresas).

➤ Art. 30 do CDC.

Art. 30. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo caberá intentar a ação privada.

- Arts. 100, § 2º, 107, IV, e 236 do CP.

Art. 31. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.

- Arts. 100, § 4º, e 236, parágrafo único, do CP.
- Arts. 6º e 22 do CC.

Art. 32. Nos crimes de ação privada, o juiz, **a requerimento da parte que comprovar a sua pobreza**, nomeará advogado para promover a ação penal.

- Arts. 5º, LXXIV, e 134 da CF.
- Lei 1.060/1950 (Assistência judiciária gratuita).

§ 1º Considerar-se-á pobre a pessoa que não puder prover às despesas do processo, sem privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento ou da família.

- Lei 1.060/1950 (Assistência judiciária gratuita).

§ 2º Será prova suficiente de pobreza o atestado da autoridade policial em cuja circunscrição residir o ofendido.

- Lei 1.060/1950 (Assistência judiciária gratuita).

Art. 33. Se o ofendido for menor de 18 anos, ou mentalmente enfermo, ou retardado mental, e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os daquele, **o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial, nomeado, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, pelo juiz competente para o processo penal.**

- Art. 45 desta Lei.

Art. 34. Se o ofendido for menor de 21 e maior de 18 anos, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal.

- Art. 5º do CC.

Art. 35. Revogado pela Lei 9.520/1997.

Art. 36. Se comparecer mais de uma pessoa com direito de queixa, **terá preferência o cônjuge, e, em seguida, o parente mais próximo na ordem de enumeração constante do art. 31**, podendo, entretanto, qualquer delas prosseguir na ação, caso o querelante desista da instância ou a abandone.

- Arts. 38, parágrafo único, e 60, II, desta Lei.

- O art.31 deste Código estabelece que "No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão".

Art. 37. As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem ou, no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios-gerentes.

- Art. 45 e segs. do CC.

Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.

- Arts. 10, 103 e 107, IV, e 236, parágrafo único, do CP.

Parágrafo único. Verificar-se-á a decadência do direito de queixa ou representação, dentro do mesmo prazo, nos casos dos arts. 24, parágrafo único, e 31.

- O parágrafo único do art. 24 deste Código foi renumerado para o § 1º pela Lei 8.699/1993.
- O art. 24, § 1º, deste Código estabelece que "No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão". E o art. 31 deste Código estabelece que "No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão".

Art. 39. O direito de representação poderá ser exercido, pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à autoridade policial.

- Art. 12, I, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
- Art. 75 da Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais Criminais).
- Súmula 594-STF.

§ 1º A representação feita oralmente ou por escrito, sem assinatura devidamente autenticada do ofendido, de seu representante legal ou procurador, será reduzida a termo, perante o juiz ou autoridade policial, presente o órgão do Ministério Público, quando a este houver sido dirigida.

§ 2º A representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato e da autoria.

§ 3º Oferecida ou reduzida a termo a representação, a autoridade policial **procederá a inquérito, ou, não sendo competente, remetê-lo-á à autoridade que o for.**

- Art. 5º, § 4º, desta Lei.

§ 4º A representação, quando feita ao juiz ou perante este reduzida a termo, **será remetida à autoridade policial para que esta proceda a inquérito.**

§ 5º O órgão do Ministério Público **dispensará** o inquérito, **se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal**, e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 (quinze) dias.

➤ Art. 12 desta Lei.

Art. 40. Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, **remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia.**

➤ Art. 129, I, da CF.

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

➤ Art. 44 desta Lei.

Ⓣ **Art. 42.** O Ministério Público **não** poderá desistir da ação penal.

➤ Art. 129, I, da CF.

➤ Art. 89 da Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais Criminais).

➤ Art. 4º, § 4º da Lei 12.850/2013 (Organizações Criminosas)

➤ O art. 42 do CPP estabelece o princípio da indisponibilidade da ação penal pública.

➤ "Concluído o inquérito policial com a apresentação do relatório pela autoridade de polícia judiciária, o órgão do Ministério Público constata que os fatos descritos são típicos, graves, que há indícios de autoria, rol de testemunhas, representação da autoridade policial para a decretação da prisão preventiva e que a punibilidade do investigado já estaria extinta. Considerando a regra prevista no art. 42 do Código de Processo Penal, segundo a qual 'o Ministério Público não poderá desistir da ação penal', é correto afirmar que o 'Promotor de Justiça deverá requerer o arquivamento do inquérito policial.'" (MPE-MT – Promotor de Justiça – MPE-MT/2019).

Art. 43. Revogado pela Lei 11.719/2008.

Art. 44. A queixa poderá ser dada por procurador **com** poderes especiais, **devendo** constar do **instrumento do mandato o nome do querelante** e a **menção do fato criminoso**, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.

➤ Art. 653 e segs. do Código Civil.

➤ Arts. 103 a 105 do CPC/2015.

➤ O legislador se equivocou na terminologia. Com efeito, onde está escrito "querelante" leia-se "querelado".

Art. 45. A queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo.

➤ Art. 5º, LIX, da CF.

Art. 46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 (cinco) dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 (quinze) dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver

devolução do inquérito à autoridade policial (art.16), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos.

- Art. 319 do CP.
- Art. 357 do CE.
- Art. 10, § 2º, da Lei 1.521/1951 (Crimes contra a Economia Popular).
- Art. 13 da Lei 4.898/1965 (Abuso de Autoridade).
- Art. 187, caput, e § 1º, da Lei 11.101/2005 (Falência e Recuperação de Empresas).
- Art. 54, III, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas).

§ 1º Quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para o oferecimento da denúncia contar-se-á da **data em que tiver recebido as peças de informações ou a representação**.

- Art. 39, § 5º desta Lei.

§ 2º O prazo para o aditamento da queixa será de 3 (três) dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos, e, **se este não se pronunciar dentro do tríduo, entender-se-á que não tem o que aditar, prosseguindo-se nos demais termos do processo**.

- Art. 81 desta Lei.

Art. 47. Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção, **deverá requisitá-los, diretamente, de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los**.

- Art. 129, VI e VIII, da CF.

Art. 48. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade.

- Arts. 107, V, do CP.
- O art. 48 do CPP estabelece o princípio da indivisibilidade da ação penal privada.

Art. 49. A renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um dos autores do crime, **a todos se estenderá**.

- Arts. 104, parágrafo único, e 107, V, do CP.

Art. 50. A **renúncia expressa** constará de declaração assinada pelo ofendido, por seu representante legal ou procurador **com poderes especiais**.

- Art. 104, parágrafo único, do CP.

Parágrafo único. A renúncia do representante legal do menor que houver completado 18 anos **não** privará este do direito de queixa, nem a renúncia do último excluirá o direito do primeiro.

- Súmula 594-STF.
- A Súmula 594 do STF estabelece que "Os direitos de queixa e de representação podem ser exercidos, independentemente, pelo ofendido ou por seu representante legal".

Art. 51. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar.

- Arts. 105, 106 e 107, V, do CP.
- O perdão do ofendido depende de aceitação para que produza efeitos.

Art. 52. Se o querelante for menor de 21 e maior de 18 anos, o direito de perdão poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal, mas o perdão concedido por um, havendo oposição do outro, não produzirá efeito.

- Art. 5º do CC.

Art. 53. Se o querelado for mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os do querelado, **a aceitação do perdão caberá ao curador que o juiz lhe nomear.**

- Art. 33 desta Lei.

Art. 54. Se o querelado for menor de 21 anos, observar-se-á, quanto à aceitação do perdão, o disposto no art. 52.

- Art. 5º do CC.

Art. 55. O perdão **poderá** ser aceito por procurador **com** poderes especiais.

Art. 56. Aplicar-se-á ao **perdão extraprocessual expresso**, o disposto no art. 50.

- Art. 50 desta Lei.
- Art. 106 do CP.

Art. 57. A renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova.

- Arts. 49 e 51 desta Lei.
- Arts. 104, parágrafo único, e 106, § 1º, do CP.

Art. 58. Concedido o perdão, mediante declaração expressa nos autos, **o querelado será intimado a dizer, dentro de 3 (três) dias, se o aceita**, devendo, ao mesmo tempo, ser cientificado de que o seu silêncio **importará aceitação.**

- Art. 106, III, do CP.

Parágrafo único. Aceito o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade.

- Art. 581, VIII, desta Lei.
- Art. 107, IX, do CP.
- Súmula 18-STJ.
- A Súmula 18-STJ estabelece que "A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório".

Art. 59. A **aceitação do perdão fora do processo** constará de declaração assinada pelo querelado, por seu representante legal ou procurador **com** poderes especiais.

- Art. 56 desta Lei.
- Art. 106 do CP.

Art. 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal:

- Art. 581, VIII, desta Lei.
- Art. 107, IV, do CP.
- A perempção, que é uma espécie de sanção processual ao querelante desidioso, aplica-se apenas à ação penal privada.

I – quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 (trinta) dias seguidos;

- Art. 798, § 4º, desta Lei.
- Art. 10 do CP.

II – quando, falecendo o querelante, ou sobrevivendo sua incapacidade, não comparecer em juízo, para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no art. 36;

- Arts. 31 e 798, § 4º, desta Lei.
- Arts. 10 e 100, § 4º, do CP.
- O art.36 do CPP estabelece que “Se comparecer mais de uma pessoa com direito de queixa, terá preferência o cônjuge, e, em seguida, o parente mais próximo na ordem de enumeração constante do art. 31, podendo, entretanto, qualquer delas prosseguir na ação, caso o querelante desista da instância ou a abandone.”

III – quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais;

- Art. 403 desta Lei.

IV – quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor.

- Art. 37 desta Lei.

Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

- Arts. 49, 51, 67, II, 497, IX, 581, VIII e IX, e 584, § 1º, desta Lei.
- Art. 107 do CP.
- Súmula 18-STJ.
- A Súmula 18-STJ estabelece que “A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório”.

Parágrafo único. No caso de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do réu, o juiz mandará autuá-lo em **apartado**, ouvirá a parte contrária e, **se o julgar conveniente**,

concederá o prazo de 5 (cinco) dias para a prova, **proferindo a decisão dentro de 5 (cinco) dias ou reservando-se para apreciar a matéria na sentença final.**

- Arts. 497, IX, desta Lei.

Art. 62. No caso de morte do acusado, o juiz, somente à vista da certidão de óbito, e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade.

- Arts. 49, 51, 67, II, 497, IX, 581, VIII e IX, e 584, § 1º, desta Lei.
- Art. 107, I, do CP.
- Súmula 18-STJ.
- A Súmula 18-STJ estabelece que "A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório".

Título IV

DA AÇÃO CIVIL

Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, **o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros.**

- Art. 5º, V e XLV, da CF.
- Arts. 74 e 76, § 6º, da Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais Criminais).
- Art. 185 e segs. do CC.
- Art. 515, VI, e 516 do CPC/2015.
- Súmulas 491 e 562-STF.
- Súmula 37-STJ.

Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caput do art. 387 deste Código, sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido.

- Parágrafo único incluído pela Lei 11.719/2008.
- O inciso IV do caput do art. 387 do CPP estabelece que "O juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".

Art. 64. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível, contra o autor do crime e, se for caso, contra o responsável civil.

- Art. 185 e 932 do CC.
- Art. 315 do CPC/2015.
- Súmula 491-STF.

Parágrafo único. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta, até o julgamento definitivo daquela.

- Art. 315 do CPC/2015.

Art. 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

- Arts. 23 e segs. do CP.
- Art. 186 e 188 do CC.

© **Art. 66.** Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, **a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.**

- Art. 386, I e IV, desta Lei.
- É correto afirmar que “Segundo o Código de Processo Penal, não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil: o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação; a decisão que julgar extinta a punibilidade; e a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime.” (MPE-SC – Promotor de Justiça – MPE-SC/2019).

© **Art. 67.** Não impedirão igualmente a propositura da ação civil:

I – o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação;

II – a decisão que julgar extinta a punibilidade;

III – a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime.

- É correto afirmar que “Segundo o Código de Processo Penal, não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil: o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação; a decisão que julgar extinta a punibilidade; e a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime.” (MPE-SC – Promotor de Justiça – MPE-SC/2019).

Art. 68. Quando o titular do direito à reparação do dano for **pobre** (art. 32, §§ 1º e 2º), a execução da sentença condenatória (art. 63) ou a ação civil (art. 64) **será promovida, a seu requerimento, pelo Ministério Público.**

- Art. 127 e 129, IX, da CF.
- Art. 98 e segs. do CPC/2015.

Título V DA COMPETÊNCIA

Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:

- Arts. 5º, LIII, 108, 109 e 124 da CF.

I – o lugar da infração;

- Súmula 200-STJ.

II – o domicílio ou residência do réu;

- Arts. 72 e 73 desta Lei.

III – a natureza da infração;

- Art. 74 desta Lei.
- Súmula 611-STF.
- Súmulas 42, 122, 140, 165, 208 e 209-STJ.

IV – a distribuição;

- Art. 75 desta Lei.

V – a conexão ou continência;

- Arts. 76 a 82 desta Lei.

VI – a prevenção;

- Art. 83 desta Lei.

VII – a prerrogativa de função.

- Arts. 84 a 87 desta Lei.

Capítulo I Da Competência pelo Lugar da Infração

📌 **Art. 70.** A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

- Art. 63 da Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais Criminais).
- Súmula 521-STF.
- Súmulas 48, 151, 200, 244 e 528-STJ.
- O art. 63 da Lei 9.099/1995 estabelece que "A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal".
- É correto afirmar que "A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução." (MPE-PR – Promotor de Justiça – MPE-PR/2019).

§ 1º Se, iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo **lugar em que tiver sido praticado, no Brasil, o último ato de execução.**

- Arts. 5º a 7º do CP.
- Trata-se de regra aplicável aos chamados crimes à distância.

§ 2º Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do **lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado.**

- Arts. 5º a 7º do CP.

§ 3º Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela **prevenção**.

➤ Art. 83 desta Lei.

Ⓟ **Art. 71.** Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela **prevenção**.

➤ É correto afirmar que "Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção." (MPE-PR – Promotor de Justiça – MPE-PR/2019).

Capítulo II

Da Competência pelo Domicílio ou Residência do Réu

Ⓟ **Art. 72.** Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo **domicílio ou residência do réu**.

➤ É incorreto afirmar que "Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo juízo que primeiro praticou algum ato processual." (MPE-PR – Promotor de Justiça – MPE-PR/2019).

§ 1º Se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-á pela **prevenção**.

§ 2º Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o **juiz que primeiro tomar conhecimento do fato**.

➤ Art. 83 desta Lei.

Art. 73. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante **poderá** preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração.

➤ Art. 30 desta Lei.

➤ Art. 236 do CP.

Capítulo III

Da Competência pela Natureza da Infração

Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas **leis de organização judiciária**, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.

➤ Art. 5º, XXXVIII da CF.

➤ Art. 419 desta Lei.

➤ Súmulas 498, 522, 603 e 721-STF.

➤ Súmulas 38, 42, 47, 48, 73, 75, 104, 107, 147, 165, 172, 209 e 376-STJ.

§ 1º Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos nos arts. **121, §§ 1º e 2º, 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126 e 127** do Código Penal, **consumados ou tentados**.

- § com redação dada pela Lei 263/1948.
- Art. 419 desta Lei.
- Art. 5º, XXXVIII, da CF.
- Súmulas 603 e 721-STF.
- Compete ao tribunal do júri o julgamento dos seguintes crimes: homicídio doloso (art. 121), induzimento, instigação ou auxílio a suicídio (art. 122), infanticídio (art. 123) e delitos de aborto (art. 123 a 127).

§ 2º Se, iniciado o processo perante um juiz, houver desclassificação para infração da competência de outro, a este será remetido o processo, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, que, em tal caso, terá sua competência prorrogada.

- Arts. 383 e 384 desta Lei.

§ 3º Se o juiz da pronúncia desclassificar a infração para outra atribuída à competência de juiz singular, observar-se-á o disposto no art. 410; mas, se a desclassificação for feita pelo próprio Tribunal do Júri, a seu presidente caberá proferir a sentença (art. 492, § 2º).

- Arts. 419 e 492, § 1º, desta Lei.
- O art. 419 do CPP estabelece que "Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no § 1º do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, **remeterá os autos ao juiz que o seja**". E o art. 492, § 2º, do CPP estabelece que "Em caso de desclassificação, o crime conexo que não seja doloso contra a vida será julgado pelo juiz presidente do Tribunal do Júri, aplicando-se, no que couber, o disposto no § 1º deste artigo."

Capítulo IV

Da Competência por Distribuição

Art. 75. A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente.

Parágrafo único. A distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança ou da decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa **prevenirá** a da ação penal.

- Arts. 311 a 316 e 321 a 350 desta Lei.

Capítulo V

Da Competência por Conexão ou Continência

- Súmula 704-STF.
- A súmula 704 do STF estabelece que "Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados".

Art. 76. A competência será determinada pela **conexão**:

I – se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;

II – se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;

III – quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.

Art. 77. A competência será determinada pela **continência** quando:

© I – duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração;

- Trata-se da continência por cumulação subjetiva.
- É incorreto afirmar que “A competência será determinada pela continência quando também duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração, tal como no concurso necessário de pessoas. Neste caso, trata-se de modalidade de continência por cumulação objetiva.” (MPE-SC – Promotor de Justiça – MPE-SC/2019).

II – no caso de infração cometida nas condições previstas nos arts. 51, § 1º, 53, segunda parte, e 54 do Código Penal.

- Trata-se da continência por cumulação objetiva.
- Diante da reforma ocorrida pela Lei 7.209/1984 na Antiga Parte Geral do CP, os citados artigos correspondem, atualmente, aos arts. 70 (concurso formal), 73 (aberratio criminis com resultado duplo) e 74 (aberratio criminis com resultado duplo) do Código Penal.

Ⓟ **Art. 78.** Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

- Artigo com redação dada pela Lei 263/1948.

I – no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri;

- Inciso com redação dada pela Lei 263/1948.
- Art. 5º, XXXVIII, da CF.

II – no concurso de jurisdições da mesma categoria:

- Inciso com redação dada pela Lei 263/1948.

a) preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais grave;

- Súmula 122-STJ: “Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, “a”, do Código de Processo Penal.”

Ⓟ b) prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade;

- É correto afirmar que “Havendo conexão ou continência, no concurso de jurisdições da mesma categoria, prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade”. (MPE-PR – Promotor de Justiça – MPE-PR/2019).

c) firmar-se-á a competência pela **prevenção**, nos outros casos;

- Art. 83 desta Lei.

III – no concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação;

- Inciso com redação dada pela Lei 263/1948.

ⒺIV – no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta.

- Inciso com redação dada pela Lei 263/1948.
- É incorreto afirmar que “A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, salvo no concurso entre a jurisdição comum e a especial.” (MPE-GO – Promotor de Justiça – MPE-GO/2016).

Art. 79. A conexão e a continência **importarão** unidade de processo e julgamento, salvo:

- Súmula 704-STF.
- Súmula 234-STJ.

ⒺI – no concurso entre a jurisdição comum e a militar;

- Art. 124 da CF.
- Súmulas 53 e 90-STJ.
- É incorreto afirmar que “A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, salvo no concurso entre a jurisdição comum e a especial.” (MPE-GO – Promotor de Justiça – MPE-GO/2016).
- No concurso entre a justiça comum e a militar, haverá a cisão de processos.

II – no concurso entre a jurisdição comum e a do juízo de menores.

- Art. 228 da CF.
- Art. 104 da Lei 8.069/1990 (ECA).
- No concurso entre a justiça comum e a justiça da infância e da juventude, haverá a cisão de processos.

§ 1º **Cessar**, em qualquer caso, a unidade do processo, se, em relação a algum corréu, sobrevier o caso previsto no art. 152.

- O art. 152 do CPP estabelece que “Se se verificar que a doença mental sobreveio à infração, o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça. § 1º O juiz poderá, nesse caso, ordenar a internação do acusado em manicômio judiciário ou em outro estabelecimento adequado. § 2º O processo retomará o seu curso, desde que se restabeleça o acusado, ficando-lhe assegurada a faculdade de reinquirir as testemunhas que houverem prestado depoimento sem a sua presença.”

Ⓔ § 2º A unidade do processo **não importará a do julgamento**, se houver corréu foragido que não possa ser julgado à revelia, ou ocorrer a hipótese do art. 461.

- Art. 461 do CPP: “O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na oportunidade de que trata o art. 422 deste Código, declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização. § 1º Se, intimada, a testemunha não comparecer, o juiz presidente suspenderá os trabalhos e mandará conduzi-la ou adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido, ordenando a sua condução. § 2º O julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for certificado por oficial de justiça.”
- É incorreto afirmar que “A conexão e a continência não consubstanciam formas de alteração da competência, mas de fixação, sendo que sempre resultam na unidade de julgamentos.” (MPE-GO – Promotor de Justiça – MPE-GO/2016).

Art. 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação.

- Art. 5º, LXVIII, da CF.

Art. 81. Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória

ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, **continuará competente em relação aos demais processos.**

Ⓢ **Parágrafo único.** Reconhecida inicialmente ao júri a competência por conexão ou continência, o juiz, se vier a desclassificar a infração ou impronunciar ou absolver o acusado, de maneira que exclua a competência do júri, remeterá o processo ao juízo competente.

- É correto afirmar que “Se reconhecida inicialmente ao júri a competência por conexão ou continência, o juiz, se vier a desclassificar a infração ou impronunciar ou absolver o acusado, de maneira que exclua a competência do júri, remeterá o processo ao juízo competente.” (MPE-PR – Promotor de Justiça – MPE-PR/2019).

Ⓢ **Art. 82.** Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas.

- Súmula 235-STJ.
- É incorreto afirmar que “Instaurados processos diferentes, não obstante a conexão ou continência, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, inclusive os que já estiverem com sentença definitiva.” (MPE-GO – Promotor de Justiça – MPE-GO/2016).

Capítulo VI

Da Competência por Prevenção

Art. 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (arts. 70, § 3º, 71, 72, § 2º, e 78, II, c).

- Súmula 706-STF.

Capítulo VII

Da Competência pela Prerrogativa de Função

- Súmulas 245, 396, 451, 702, 704 e 721-STF.
- Súmulas 208 e 209-STJ.

Art. 84. A competência pela prerrogativa de função é do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, relativamente às pessoas que devam responder perante eles por crimes comuns e de responsabilidade.

- Artigo com redação dada pela Lei 10.628/2002.
- Arts. 29, X, 53, § 1º, 86, 102, 105 e 108 da CF.
- Súmula 704-STF.

§ 1º A competência especial por prerrogativa de função, relativa a atos administrativos do agente, prevalece ainda que o inquérito ou a ação judicial sejam iniciados após a cessação do exercício da função pública.

- No julgamento da ADI 2.797 (26/09/2005), o Plenário do STF, por maioria, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei 10.628, de 24 de dezembro de 2002, que acresceu os §§ 1º e 2º ao art. 84 do CPP.
- Lei 8.429, de 2 de junho de 1992 (Improbidade Administrativa).
- Súmula 451-STF.
- A Súmula 451 do STF estabelece que "A competência especial por prerrogativa de função não se estende ao crime cometido após a cessação definitiva do exercício funcional".

§ 2º A ação de improbidade, de que trata a Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, será proposta perante o tribunal competente para processar e julgar criminalmente o funcionário ou autoridade na hipótese de prerrogativa de foro em razão do exercício de função pública, observado o disposto no § 1º.

- No julgamento da ADI 2.797 (26/09/2005), o Plenário do STF, por maioria, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei 10.628, de 24 de dezembro de 2002, que acresceu os §§ 1º e 2º ao art. 84 do CPP.
- Lei 8.429, de 2 de junho de 1992 (Improbidade Administrativa).
- Súmula 451-STF.

Art. 85. Nos processos por crime contra a honra, em que forem querelantes as pessoas que a Constituição sujeita à jurisdição do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais de Apelação, àquele ou a estes caberá o julgamento, quando oposta e admitida a exceção da verdade.

- Os tribunais de apelação são os atuais Tribunais de Justiça.
- Arts. 138 a 145 do CP.
- Súmula 396-STF.

Art. 86. Ao Supremo Tribunal Federal competirá, privativamente, processar e julgar:

- Art. 102 da CF.

I – os seus Ministros, nos crimes comuns;

II – os **Ministros de Estado**, salvo nos crimes conexos com os do Presidente da República;

- Art. 52, I e II, e parágrafo único, da CF.

III – o Procurador-Geral da República, os desembargadores dos Tribunais de Apelação, os Ministros do Tribunal de Contas e os embaixadores e Ministros diplomáticos, nos crimes comuns e de responsabilidade.

- Os tribunais de apelação são os atuais Tribunais de Justiça.
- Arts. 105, I, a, e 108, I, a, da CF.

Art. 87. Competirá, originariamente, aos **Tribunais de Apelação** o julgamento dos **governadores** ou interventores nos Estados ou Territórios, e prefeito do Distrito Federal,

seus respectivos **Secretários e Chefes de Polícia, juízes de instância inferior e órgãos do Ministério Público.**

- Os tribunais de apelação são os atuais Tribunais de Justiça.
- Arts. 108, I, e 125 da CF.

Capítulo VIII

Disposições Especiais

Art. 88. No processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o **juízo da capital do Estado onde houver por último residido o acusado.** Se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o **juízo da capital da República.**

- Arts. 4º e 5º, § 2º, do CP.

Art. 89. Os crimes cometidos em qualquer embarcação nas águas territoriais da República, ou nos rios e lagos fronteiriços, bem como a bordo de embarcações nacionais, em alto-mar, serão processados e julgados **pela justiça do primeiro porto brasileiro em que tocar a embarcação, após o crime, ou, quando se afastar do País, pela do último em que houver tocado.**

- Arts. 4º e 5º, § 2º, do CP.

Art. 90. Os crimes praticados a bordo de aeronave nacional, dentro do espaço aéreo correspondente ao território brasileiro, ou ao alto-mar, ou a bordo de aeronave estrangeira, dentro do espaço aéreo correspondente ao território nacional, serão processados e julgados **pela justiça da Comarca em cujo território se verificar o pouso após o crime, ou pela da Comarca de onde houver partido a aeronave.**

- Arts. 4º e 5º, § 2º, do CP.

Art. 91. Quando incerta e não se determinar de acordo com as normas estabelecidas nos arts. 89 e 90, a competência se firmará pela **prevenção.**

- Artigo com redação dada pela Lei 4.893/1965.

Título VI

DAS QUESTÕES E PROCESSOS INCIDENTES

Capítulo I

Das Questões Prejudiciais

© **Art. 92.** Se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia, que o juiz repute séria e fundada, **sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal** ficará suspenso até que no juízo cível seja a controvérsia dirimida por sentença passada em

juulgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente.

- Art. 581, XVI, desta Lei.
- É incorreto afirmar que “Consoante o Código de Processo Penal, se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia, que o juiz repute séria e fundada, sobre o estado civil das pessoas, o juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite, suspender o curso do processo até que no juízo cível seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente.

Parágrafo único. Se for o crime de ação pública, o Ministério Público, **quando necessário**, promoverá a ação civil ou prosseguirá na que tiver sido iniciada, com a citação dos interessados.

- Art. 177 do CPC/2015.

© **Art. 93.** Se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre questão diversa da prevista no artigo anterior, da competência do juízo cível, e se neste houver sido proposta ação para resolvê-la, o juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite, suspender o curso do processo, após a inquirição das testemunhas e realização das outras provas de natureza urgente.

- Arts. 313 a 315 do CPC/2015.
- É incorreto afirmar que “Consoante o Código de Processo Penal, se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia, que o juiz repute séria e fundada, sobre o estado civil das pessoas, o juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite, suspender o curso do processo até que no juízo cível seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente.

§ 1º O juiz marcará o prazo da suspensão, que poderá ser razoavelmente prorrogado, se a demora não for imputável à parte. Expirado o prazo, sem que o juiz cível tenha proferido decisão, o juiz criminal fará prosseguir o processo, retomando sua competência para resolver, **de fato e de direito**, toda a matéria da acusação ou da defesa.

- Art. 315 do CPC/2015.

§ 2º Do despacho que denegar a suspensão **não** caberá recurso.

- Art. 581, XVI, desta Lei.

§ 3º Suspenso o processo, e tratando-se de crime de ação **pública**, incumbirá ao Ministério Público intervir imediatamente na causa cível, para o fim de **promover-lhe o rápido andamento**.

Art. 94. A suspensão do curso da ação penal, nos casos dos artigos anteriores, será decretada pelo **juiz, de ofício ou a requerimento das partes**.

- Art. 581, XVI, desta Lei.

Capítulo II Das Exceções

Art. 95. Poderão ser opostas as exceções de:

I – suspeição;

- Art. 581, III, desta Lei.
- Súmula 234-STJ.

II – incompetência de juízo;

- Art. 581, II, desta Lei.

III – litispendência;

- Art. 581, III, desta Lei.

IV – ilegitimidade de parte;

- Art. 581, III, desta Lei.

V – coisa julgada.

- Art. 581, III, desta Lei.

Art. 96. A arguição de suspeição precederá a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente.

- Art. 252 e segs. desta Lei.

Art. 97. O juiz que espontaneamente afirmar suspeição deverá fazê-lo por **escrito**, declarando o motivo legal, e **remeterá imediatamente o processo ao seu substituto, intimadas as partes.**

- Art. 254 e segs. desta Lei.

Art. 98. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador **com** poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas.

- Art. 254 e segs. desta Lei.

Art. 99. **Se reconhecer a suspeição, o juiz sustará a marcha do processo**, mandará juntar aos autos a petição do recusante com os documentos que a instruem, e por despacho se declarará suspeito, **ordenando a remessa dos autos ao substituto.**

Art. 100. Não aceitando a suspeição, o juiz mandará autuar em apartado a petição, dará sua resposta dentro em 3 (três) dias, podendo instruí-la e oferecer testemunhas, e, em seguida,

determinará sejam os autos da exceção remetidos, dentro em 24 (vinte e quatro) horas, ao juiz ou tribunal a quem competir o julgamento.

§ 1º Reconhecida, preliminarmente, a relevância da arguição, o juiz ou tribunal, com citação das partes, marcará dia e hora para a inquirição das testemunhas, seguindo-se o julgamento, independentemente de mais alegações.

§ 2º Se a suspeição for de **manifesta improcedência**, o juiz ou Relator a **rejeitará liminarmente**.

Art. 101. Julgada procedente a suspeição, ficarão nulos os atos do processo principal, pagando o juiz as custas, no caso de erro inescusável; rejeitada, evidenciando-se a malícia do excipiente, a este será imposta a multa de duzentos mil-réis a dois contos de réis.

➤ Art. 564, I, desta Lei.

Art. 102. Quando a parte contrária reconhecer a procedência da arguição, poderá ser sustado, a seu requerimento, o processo principal, até que se julgue o incidente da suspeição.

➤ Art. 100 desta Lei.

Art. 103. No Supremo Tribunal Federal e nos Tribunais de Apelação, o juiz que se julgar suspeito deverá declará-lo nos autos e, se for Revisor, passar o feito ao seu substituto na ordem da precedência, ou, se for Relator, apresentar os autos em mesa para nova distribuição.

- Os tribunais de apelação são os atuais Tribunais de Justiça.
- Art. 277 e segs. do RISTF.
- Art. 272 e segs. do RISTJ.

§ 1º Se não for Relator nem revisor, o juiz que houver de dar-se por suspeito, deverá fazê-lo verbalmente, na sessão de julgamento, registrando-se na ata a declaração.

§ 2º Se o Presidente do Tribunal se der por suspeito, competirá ao seu substituto designar dia para o julgamento e presidi-lo.

§ 3º Observar-se-á, quanto à arguição de suspeição pela parte, o disposto nos arts. 98 a 101, no que lhe for aplicável, atendido, se o juiz a reconhecer, o que estabelece este artigo.

§ 4º A suspeição, não sendo reconhecida, será julgada pelo Tribunal Pleno, funcionando como Relator o presidente.

§ 5º Se o recusado for o Presidente do Tribunal, o Relator será o Vice-Presidente.

Art. 104. Se for arguida a suspeição do órgão do Ministério Público, o juiz, depois de ouvi-lo, decidirá, sem recurso, podendo antes admitir a produção de provas no prazo de 3 (três) dias.

➤ Súmula 234-STJ.

Art. 105. As partes poderão também arguir de suspeitos os peritos, os intérpretes e os serventuários ou funcionários de justiça, decidindo o juiz de plano e sem recurso, à vista da matéria alegada e prova imediata.

Art. 106. A **suspeição dos jurados deverá ser arguida oralmente**, decidindo de plano o **Presidente do Tribunal do Júri**, que a rejeitará se, negada pelo recusado, não for imediatamente comprovada, o que tudo constará da ata.

➤ Art. 448 e segs. desta Lei.

Art. 107. Não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas, quando ocorrer motivo legal.

Art. 108. A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa.

➤ Arts. 564, I desta Lei.

§ 1º Se, ouvido o Ministério Público, for aceita a declinatória, o feito será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá.

➤ Art. 567 desta Lei.

§ 2º Recusada a incompetência, **o juiz continuará no feito**, fazendo tomar por termo a declinatória, se formulada verbalmente.

➤ Art. 95, II, desta Lei.

Art. 109. Se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, declará-lo-á nos autos, haja ou não alegação da parte, prosseguindo-se na forma do artigo anterior.

➤ Arts. 564, I, 567 e 581, II, desta Lei.

© **Art. 110.** Nas exceções de litispendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada, será observado, no que lhes for aplicável, o disposto sobre a exceção de incompetência do juízo.

➤ Arts. 564, II e 581, III desta Lei.

➤ É incorreto afirmar que "Estabelece o Código de Processo Penal que nas exceções de suspeição, litispendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada, será observado, no que lhes for aplicável, o disposto sobre a exceção de incompetência do juízo. As exceções serão processadas em autos apartados e suspenderão, em regra, o andamento da ação penal." (MPE-SC – Promotor de Justiça – MPE-SC/2019).

§ 1º Se a parte houver de opor mais de uma dessas exceções, deverá fazê-lo numa só petição ou articulado.

§ 2º A exceção de coisa julgada somente poderá ser oposta em relação ao fato principal, que tiver sido objeto da sentença.

© Art. 111. As **exceções** serão processadas em autos apartados e não suspenderão, em regra, o andamento da ação penal.

- É incorreto afirmar que “Estabelece o Código de Processo Penal que nas exceções de suspeição, litispendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada, será observado, no que lhes for aplicável, o disposto sobre a exceção de incompetência do juízo. As exceções serão processadas em autos apartados e *suspenderão*, em regra, o andamento da ação penal.” (MPE-SC – Promotor de Justiça – MPE-SC/2019).

Capítulo III

Das Incompatibilidades e Impedimentos

Art. 112. O juiz, o **órgão do Ministério Público**, os **serventuários ou funcionários de Justiça** e os **peritos** ou **intérpretes** abster-se-ão de servir no processo, quando houver incompatibilidade ou impedimento legal, que declararão nos autos. Se não se der a abstenção, **a incompatibilidade ou impedimento poderá ser arguido pelas partes, seguindo-se o processo estabelecido para a exceção de suspeição**.

- Súmula 234-STJ.

Capítulo IV

Do Conflito de Jurisdição

- Súmulas 59, 428-STJ.

Art. 113. As questões atinentes à competência resolver-se-ão não só pela exceção própria, como também pelo conflito positivo ou negativo de jurisdição.

Art. 114. Haverá conflito de jurisdição:

I – quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso;

II – quando entre elas surgir controvérsia sobre unidade de juízo, junção ou separação de processos.

- Art. 79 e segs. desta Lei.

Art. 115. O conflito poderá ser suscitado:

I – pela parte interessada;

II – pelos órgãos do Ministério Público junto a qualquer dos juízos em dissídio;

III – por qualquer dos juízes ou tribunais em causa.

Art. 116. Os juízes e tribunais, sob a forma de **representação**, e a parte interessada, sob a de **requerimento**, darão parte escrita e circunstanciada do conflito, **perante o tribunal competente**, expondo os fundamentos e juntando os documentos comprobatórios.

§ 1º Quando **negativo** o conflito, os juízes e tribunais poderão suscitar-lo nos próprios autos do processo.

§ 2º Distribuído o feito, se o conflito for **positivo**, o Relator poderá determinar imediatamente que se suspenda o andamento do processo.

§ 3º Expedida ou não a ordem de suspensão, o Relator requisitará informações às autoridades em conflito, remetendo-lhes cópia do requerimento ou representação.

§ 4º As informações serão prestadas no prazo marcado pelo relator.

§ 5º Recebidas as informações, **e depois de ouvido o Procurador-Geral**, o conflito será decidido na primeira sessão, salvo se a instrução do feito depender de diligência.

§ 6º Proferida a decisão, as cópias necessárias serão remetidas, para a sua execução, às autoridades contra as quais tiver sido levantado o conflito ou que o houverem suscitado.

Art. 117. O Supremo Tribunal Federal, mediante avocatória, restabelecerá a sua jurisdição, sempre que exercida por qualquer dos juízes ou tribunais inferiores.

➤ Art. 102, I, o, da CF.

Capítulo V

Da Restituição das Coisas Apreendidas

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas **não** poderão ser restituídas **enquanto interessarem ao processo**.

➤ Art. 91, II, a e b, do CP.

Art. 119. As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal **não** poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé.

➤ Diante da reforma ocorrida pela Lei 7.209/1984 na Antiga Parte Geral do CP, os citados artigos correspondem, atualmente, ao art. 91 do Código Penal.

➤ Arts. 1.201 e 1.202 do CC.

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

➤ Art. 6º, II, desta Lei.

§ 1º Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente.

§ 2º O incidente autuar-se-á também em apartado e só a autoridade judicial o resolverá, se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro 2 (dois) dias para arrazoar.

§ 3º Sobre o pedido de restituição será **sempre** ouvido o Ministério Público.

§ 4º Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, **o juiz remeterá as partes para o juízo cível**, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea.

➤ Art. 159 e segs. do CPC/2015.

§ 5º Tratando-se de coisas facilmente deterioráveis, **serão avaliadas e levadas a leilão público**, depositando-se o dinheiro apurado, ou entregues ao terceiro que as detinha, se este for pessoa idônea e assinar termo de responsabilidade.

Art. 121. No caso de apreensão de coisa adquirida com os proventos da infração, aplica-se o disposto no art. 133 e seu parágrafo.

➤ O art. 133 e seu parágrafo estabelecem que “Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público. Parágrafo único. Do dinheiro apurado, será recolhido ao Tesouro Nacional o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé.”

Art. 122. Sem prejuízo do disposto no art. 120, as coisas apreendidas serão alienadas nos termos do disposto no art. 133 deste Código.

- Redação dada pela Lei 13.964, de 2019.
- Redação antiga: “Art. 122. Sem prejuízo do disposto nos arts. 120 e 133, decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, após transitar em julgado a sentença condenatória, o juiz decretará, se for caso, a perda, em favor da União, das coisas apreendidas (art. 74, II, a e b do Código Penal) e ordenará que sejam vendidas em leilão público.”
- Diante da reforma ocorrida pela Lei 7.209/1984 na Antiga Parte Geral do CP, os citados artigos correspondem, atualmente, ao art. 91, II, a e b, do Código Penal.
- O art. 91, II, a e b, do CP estabelecem que “São efeitos da condenação: (...) II – a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso”.

Parágrafo único. Revogado pela Lei 13.964, de 2019.

➤ Redação antiga: “Parágrafo único. Do dinheiro apurado será recolhido ao Tesouro Nacional o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé.”

Art. 123. Fora dos casos previstos nos arts. anteriores, se dentro no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença final, condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem reclamados ou não pertencerem ao réu, **serão vendidos em leilão**, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes.

Art. 124. Os instrumentos do crime, cuja perda em favor da União for decretada, e as coisas confiscadas, de acordo com o disposto no art. 100 do Código Penal, serão **inutilizados** ou **recolhidos a museu criminal, se houver interesse na sua conservação**.

- Diante da reforma ocorrida pela Lei 7.209/1984 na Antiga Parte Geral do CP, o citado artigo corresponde, atualmente, ao art. 91 do Código Penal.
- Arts. 60 a 64 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Art. 124-A. Na hipótese de decretação de perdimento de obras de arte ou de outros bens de relevante valor cultural ou artístico, se o crime não tiver vítima determinada, poderá haver destinação dos bens a museus públicos.

- Incluído pela Lei 13.964/2019.

Capítulo VI Das Medidas Assecuratórias

Art. 125. Caberá o sequestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro.

- Art. 5º, XLV, da CF.

Art. 126. Para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens.

© **Art. 127.** O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o sequestro, em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa.

- É correto afirmar que “De acordo com o Código de Processo Penal, o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o sequestro, em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa, autuando-se em apartado e admitindo-se embargos de terceiro.” (MPE-SC – Promotor de Justiça – MPE-SC/2019).

Art. 128. Realizado o sequestro, o juiz ordenará a sua inscrição no **Registro de Imóveis**.

- Art. 167 e segs. Lei 6.015/1973 (Registros Públicos).

Art. 129. O sequestro autuar-se-á em apartado e admitirá embargos de terceiro.

Art. 130. O sequestro poderá ainda ser embargado:

- Art. 674 do CPC/2015.

I – pelo acusado, sob o fundamento de não terem os bens sido adquiridos com os proventos da infração;

II – pelo terceiro, a quem houverem os bens sido transferidos a título oneroso, sob o fundamento de tê-los adquirido de boa-fé.

Parágrafo único. Não poderá ser pronunciada decisão nesses embargos antes de passar em julgado a sentença condenatória.

Art. 131. O sequestro será levantado:

I – **se a ação penal não for intentada no prazo de 60** (sessenta) dias, contado da data em que ficar concluída a diligência;

II – **se o terceiro, a quem tiverem sido transferidos os bens, prestar caução** que assegure a aplicação do disposto no art. 74, II, b, segunda parte, do Código Penal;

➤ Diante da reforma ocorrida pela Lei 7.209/1984 na Antiga Parte Geral do CP, os citados artigos correspondem, atualmente, ao art. 91, II, b, do Código Penal.

III – se for julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu, por sentença transitada em julgado.

➤ Art. 386 desta Lei.
➤ Art. 107 do CP.

Art. 132. Proceder-se-á ao sequestro dos bens móveis se, verificadas as condições previstas no art. 126, não for cabível a medida regulada no Capítulo XI do Título VII deste Livro.

➤ Arts. 240 a 250 desta Lei.
➤ A medida regulada no Capítulo XI do Título VII deste Livro é busca e a apreensão.

Art. 133. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado ou do Ministério Público, determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público cujo perdimento tenha sido decretado.

➤ Redação dada pela Lei 13.964/2019.
➤ Redação antiga: "Art. 133. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, **determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público.** Parágrafo único. Do dinheiro apurado, será recolhido ao Tesouro Nacional o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé."

§ 1º Do dinheiro apurado, será recolhido aos cofres públicos o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 2º O valor apurado deverá ser recolhido ao Fundo Penitenciário Nacional, exceto se houver previsão diversa em lei especial.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

Art. 133-A. O juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida assecuratória pelos órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal, do sistema prisional, do sistema socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia, para o desempenho de suas atividades.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 1º O órgão de segurança pública participante das ações de investigação ou repressão da infração penal que ensejou a constrição do bem terá prioridade na sua utilização.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 2º Fora das hipóteses anteriores, demonstrado o interesse público, o juiz poderá autorizar o uso do bem pelos demais órgãos públicos.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 3º Se o bem a que se refere o caput deste artigo for veículo, embarcação ou aeronave, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão público beneficiário, o qual estará isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à disponibilização do bem para a sua utilização, que deverão ser cobrados de seu responsável.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 4º Transitada em julgado a sentença penal condenatória com a decretação de perdimento dos bens, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, o juiz poderá determinar a transferência definitiva da propriedade ao órgão público beneficiário ao qual foi custodiado o bem.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

Art. 134. A **hipoteca legal** sobre os **imóveis** do indiciado poderá ser requerida pelo **ofendido** em qualquer fase do processo, desde que haja **certeza da infração** e **indícios suficientes da autoria**.

➤ Arts. 1.489 e segs. do CC.

Art. 135. Pedida a especialização mediante requerimento, em que a parte estimará o valor da responsabilidade civil, e designará e estimará o imóvel ou imóveis que terão de ficar especialmente hipotecados, o juiz mandará logo proceder ao arbitramento do valor da responsabilidade e à avaliação do imóvel ou imóveis.

➤ Arts. 1.489 e segs. do CC.

§ 1º A petição será instruída com as provas ou indicação das provas em que se fundar a estimação da responsabilidade, com a relação dos imóveis que o responsável possuir, se outros tiver, além dos indicados no requerimento, e com os documentos comprobatórios do domínio.

§ 2º O arbitramento do valor da responsabilidade e a avaliação dos imóveis designados far-se-ão por **perito nomeado pelo juiz**, onde não houver avaliador judicial, sendo-lhe facultada a consulta dos autos do processo respectivo.

§ 3º O juiz, ouvidas as partes no prazo de 2 (dois) dias, que correrá em cartório, **poderá** corrigir o arbitramento do valor da responsabilidade, se lhe parecer **excessivo** ou **deficiente**.

§ 4º O juiz autorizará somente a inscrição da hipoteca do imóvel ou imóveis **necessários à garantia da responsabilidade**.

➤ Art. 167 da Lei 6.015/1973 (Registros Públicos).

§ 5º O valor da responsabilidade será liquidado definitivamente após a condenação, **podendo** ser requerido novo arbitramento se qualquer das partes não se conformar com o arbitramento anterior à sentença condenatória.

§ 6º Se o réu oferecer caução suficiente, em dinheiro ou em títulos de dívida pública, pelo valor de sua cotação em Bolsa, o juiz poderá deixar de mandar proceder à inscrição da hipoteca legal.

Art. 136. O arresto do imóvel poderá ser decretado de início, revogando-se, porém, se no prazo de 15 (quinze) dias não for promovido o processo de inscrição da hipoteca legal.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.435/2006.

Art. 137. Se o responsável não possuir bens imóveis ou os possuir de valor insuficiente, poderão ser arrestados bens móveis suscetíveis de penhora, nos termos em que é facultada a hipoteca legal dos imóveis.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.435/2006.

§ 1º Se esses bens forem coisas fungíveis e facilmente deterioráveis, **proceder-se-á na forma do § 5º do art. 120**.

§ 2º Das rendas dos bens móveis **poderão** ser fornecidos recursos arbitrados pelo juiz, para a manutenção do indiciado e de sua família.

Art. 138. O processo de especialização da hipoteca e do arresto correrão em **auto apartado**.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.435/2006.

Art. 139. O depósito e a administração dos bens arrestados ficarão sujeitos ao regime do **processo civil**.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.435/2006.

➤ Arts. 154, 301, 495, § 1º, 827 e segs., e 844 do CPC/2015.

Art. 140. As garantias do ressarcimento do dano **alcançarão** também as despesas processuais e as penas pecuniárias, **tendo preferência sobre estas a reparação do dano ao ofendido**.

Art. 141. O arresto será levantado ou cancelada a hipoteca, se, por sentença irrecorrível, o réu for absolvido ou julgada extinta a punibilidade.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.435/2006.

➤ Art. 386 desta Lei.

➤ Art. 107 do CP.

Art. 142. Caberá ao Ministério Público promover as medidas estabelecidas nos arts. 134 e 137, se houver interesse da Fazenda Pública, ou se o ofendido for pobre e o requerer.

➤ Arts. 32 e 257 desta Lei.

➤ O art. 134 trata da hipoteca legal e o art. 137, do arresto de bens móveis quando o responsável não tiver bens imóveis ou os possuir de valor insuficiente.

Art. 143. Passando em julgado a sentença condenatória, serão os autos de hipoteca ou arresto remetidos ao juiz do cível (art. 63).

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.435/2006.

Art. 144. Os interessados ou, nos casos do art. 142, o Ministério Público **poderão** requerer no juízo cível, **contra o responsável civil**, as medidas previstas nos arts. 134, 136 e 137.

➤ Arts. 927 e 932 do CC.

➤ O art. 134 trata da hipoteca legal e os arts. 136 e 137, do arresto. O art. 932 do CC estabelece as hipóteses de responsabilidade civil por fato de terceiro.

Art. 144-A. O juiz determinará a alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção.

➤ Artigo incluído pela Lei 12.694/2012.

§ 1º O leilão far-se-á **preferencialmente** por meio **eletrônico**.

§ 2º Os bens deverão ser vendidos pelo **valor fixado na avaliação judicial** ou por **valor maior**. Não alcançado o valor estipulado pela administração judicial, será realizado novo leilão, em até 10 (dez) dias contados da realização do primeiro, **podendo os bens ser alienados por valor não inferior a 80% do estipulado na avaliação judicial**.

§ 3º O produto da alienação ficará depositado em conta vinculada ao juízo até a decisão final do processo, procedendo-se à sua conversão em renda para a União, Estado ou Distrito Federal, no caso de condenação, ou, no caso de absolvição, à sua devolução ao acusado.

§ 4º Quando a indisponibilidade recair sobre dinheiro, inclusive moeda estrangeira, títulos, valores mobiliários ou cheques emitidos como ordem de pagamento, **o juízo determinará a conversão do numerário apreendido em moeda nacional corrente e o depósito das correspondentes quantias em conta judicial**.

§ 5º No caso da alienação de veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao equivalente órgão de registro e controle a expedição de certificado de registro e licenciamento em favor do arrematante, ficando este livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário.

➤ Lei 6.830/1980 (Execução Fiscal).

§ 6º O valor dos títulos da dívida pública, das ações das sociedades e dos títulos de crédito negociáveis em bolsa será o da cotação oficial do dia, provada por certidão ou publicação no órgão oficial.

§ 7º Vetado.

➤ Incluído pela Lei 12.694/2012.

Capítulo VII

Do Incidente de Falsidade

➤ Art. 293 e segs. do CP.

Art. 145. Arguida, **por escrito**, a falsidade de documento constante dos autos, **o juiz observará o seguinte processo:**

➤ Art. 581, XVIII, desta Lei.

➤ Art. 293 e segs. do CP.

➤ Arts. 431 e 433 do CPC/2015.

I – mandará autuar em **apartado** a impugnação, e em seguida ouvirá a parte contrária, que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, oferecerá **resposta**;

II – assinará o prazo de 3 (três) dias, sucessivamente, a cada uma das partes, para prova de suas alegações;

Ⓣ III – conclusos os autos, **poderá** ordenar as diligências que entender necessárias;

- À luz do que disciplina o Código de Processo Penal sobre o incidente de falsidade, É incorreto afirmar que “não há previsão legal sobre a possibilidade de diligências no curso do incidente.” (MPE-MT – Promotor de Justiça – MPE-MT/2019).

IV – se reconhecida a falsidade por decisão irrecurável, mandará desentranhar o documento e remetê-lo, com os autos do processo incidente, ao Ministério Público.

- Art. 40 desta Lei.
- Art. 296 e segs. do CP.
- o art. 40 do CPP estabelece que “Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia.”

Ⓣ Art. 146. A arguição de falsidade, feita por procurador, **exige** poderes especiais.

- À luz do que disciplina o Código de Processo Penal sobre o incidente de falsidade, É incorreto afirmar que “é desnecessária a exigência de poderes especiais, na arguição de falsidade, feita por procurador constituído.” (MPE-MT – Promotor de Justiça – MPE-MT/2019).

Ⓣ Art. 147. O juiz **poderá**, de ofício, proceder à verificação da falsidade.

- À luz do que disciplina o Código de Processo Penal sobre o incidente de falsidade, É incorreto afirmar que “tendo em vista o princípio da imparcialidade, não é possível que o juiz, de ofício, proceda à verificação da falsidade.” (MPE-MT – Promotor de Justiça – MPE-MT/2019).

Ⓣ © Art. 148. Qualquer que seja a decisão, **não fará coisa julgada em prejuízo de ulterior processo penal ou civil.**

- À luz do que disciplina o Código de Processo Penal sobre o incidente de falsidade, É correto afirmar que “a decisão irrecurável não fará coisa julgada em prejuízo de ulterior processo penal ou civil.” (MPE-MT – Promotor de Justiça – MPE-MT/2019).
- À luz do que disciplina o Código de Processo Penal sobre o incidente de falsidade, É incorreto afirmar que “a decisão irrecurável só fará coisa julgada nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público para apurar a autoria da falsidade.” (MPE-MT – Promotor de Justiça – MPE-MT/2019).
- É correto afirmar que “O Código de Processo Penal, quanto ao incidente de falsidade, estabelece que qualquer que seja a decisão, não fará coisa julgada em prejuízo de ulterior processo penal ou civil. Da decisão que decidir o incidente de falsidade caberá recurso em sentido estrito.” (MPE-SC – Promotor de Justiça – MPE-SC/2019).

Capítulo VIII

Da Insanidade Mental do Acusado

Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.

§ 1º O exame poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito, mediante representação da autoridade policial ao juiz competente.

- O incidente de insanidade mental na fase da investigação criminal não pode ser instaurado de ofício pela autoridade policial, dependendo de representação ao juiz competente.

§ 2º O juiz nomeará curador ao acusado, quando determinar o exame, ficando suspenso o processo, se já iniciada a ação penal, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento.

- Art. 152, § 2º, desta Lei.
- O incidente de insanidade mental instaurado na fase da investigação criminal não suspende o inquérito policial.

Art. 150. Para o efeito do exame, o acusado, se estiver preso, será internado em manicômio judiciário, onde houver, ou, se estiver solto, e o requererem os peritos, em estabelecimento adequado que o juiz designar.

- Art. 319, VII desta Lei.

§ 1º O **exame não durará mais de 45** (quarenta e cinco) dias, salvo se os peritos demonstrarem a necessidade de maior prazo.

§ 2º Se não houver prejuízo para a marcha do processo, o juiz **poderá** autorizar sejam os autos entregues aos peritos, para facilitar o exame.

Art. 151. Se os peritos concluírem que o acusado era, **ao tempo da infração**, irresponsável nos termos do art. 22 do Código Penal, **o processo prosseguirá, com a presença do curador.**

- Diante da reforma ocorrida pela Lei 7.209/1984 na Antiga Parte Geral do CP, o citado artigo corresponde, atualmente, ao art. 26 do Código Penal.

Art. 152. Se se verificar que a doença mental sobreveio à infração, o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça, observado o § 2º do art. 149.

- Art. 79, § 1º, desta Lei.
- O § 2º do art. 149 do CPP estabelece que "Se não houver prejuízo para a marcha do processo, o juiz poderá autorizar sejam os autos entregues aos peritos, para facilitar o exame".

§ 1º O juiz **poderá**, nesse caso, ordenar a internação do acusado em manicômio judiciário ou em outro estabelecimento adequado.

- Art. 319, VII desta Lei.

§ 2º O processo retomará o seu curso, **desde que se restabeleça o acusado**, ficando-lhe assegurada a faculdade de reinquirir as testemunhas que houverem prestado depoimento sem a sua presença.

Art. 153. O incidente da insanidade mental processar-se-á em **auto apartado**, que só depois da apresentação do laudo, será apenso ao processo principal.

Art. 154. Se a insanidade mental sobrevier no curso da execução da pena, observar-se-á o disposto no art. 682.

- Art. 41 do CP.
- Art. 99 e segs. e 183 da LEP.
- O art. 682 do CPP estabelece que "O sentenciado a que sobrevier doença mental, verificada por perícia médica, será internado em manicômio judiciário, ou, à falta, em outro estabelecimento adequado, onde lhe seja assegurada a custódia".

Título VII

DA PROVA

Capítulo I

Disposições Gerais

- Art. 5º, LV da CF.

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.690/2008.
- Quanto a valoração da prova, o art. 155 do CPP adotou, como regra, o sistema da livre convicção ou da persuasão racional. Porém, adotou como exceção, o sistema tarifado, no parágrafo único do art. 155 do CPP, bem como o sistema da íntima convicção no julgamento pelo Conselho de Sentença no rito do Tribunal do Júri (art. 487 do CPP).

Parágrafo único. Somente quanto ao **estado das pessoas** serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.

- Art. 92 desta Lei.
- Súmula 74-STJ.
- A Súmula 74-STJ estabelece que "Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil."

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz, de ofício:

- Artigo com redação dada pela Lei 11.690/2008.

I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;

II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

§ Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.690/2008.
- Art. 5º, LVI, da CF.
- A ação persecutória do Estado para revestir-se de legitimidade não pode se apoiar em elementos probatórios ilicitamente obtidos, sob pena de ofensa à garantia constitucional do devido processo legal, que tem, no dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas, uma de suas mais expressivas projeções concretizadoras no plano do nosso sistema de direito positivo (MP-SP – Promotor de Justiça – MP-SP/2019).

§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, SALVO quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

- Considerando a inidoneidade jurídica da prova ilicitamente obtida, eventual prova produzida de modo válido em momento subsequente, mas derivada de prova comprometida da ilicitude originária, deve ser declarada ilícita por derivação (a doutrina dos frutos da árvore envenenada) (MP-SP – Promotor de Justiça – MP-SP/2019).
- Na hipótese de o órgão legitimado pela investigação e propositura das medidas judiciais pertinentes demonstrar que obteve legitimamente novos elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova, esta deverá ser admitida, porque não se considera corrompida pela nódoa da ilicitude originária (MP-SP – Promotor de Justiça – MP-SP/2019).

§ 2º Considera-se **fonte independente** aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova.

- Houve um equívoco técnico do legislador, considerando que ao falar em fonte independente, trouxe, na realidade, o conceito de descoberta inevitável.

§ 3º **Preclusa** a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta **será inutilizada** por decisão judicial, **facultado** às partes acompanhar o incidente.

§ 4º Vetado.

- Incluído pela Lei 11.690/2008.

§ 5º O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível **não poderá** proferir a sentença ou acórdão.

- Incluído pela Lei 13.964/2019.

Capítulo II

DO EXAME DE CORPO DE DELITO, DA CADEIA DE CUSTÓDIA E DAS PERÍCIAS EM GERAL

- Capítulo com redação dada pela Lei 13.964, de 2019.

§ 158. Quando a infração deixar vestígios, **será indispensável** o exame de corpo de delito, **direto ou indireto**, **não podendo** supri-lo a confissão do acusado.

- Art. 12, § 3º, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
- Art. 50, § 1º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas).
- É correto afirmar que “Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.” (MPE-SP – Promotor de Justiça – MPE-SP/2019).

§ Parágrafo único. **Dar-se-á prioridade** à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva:

- Parágrafo incluído pela Lei 13.721/2018.

I – **violência doméstica** e familiar contra mulher;

II – **violência** contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência.

- É correto afirmar que “Seguindo a tendência da legislação brasileira de estabelecer prioridades de atendimento, o Código de Processo Penal estabelece que se dará prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, bem como ‘na violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência.’” (MPE-MT – Promotor de Justiça – MPE-MT/2019).
- É incorreto afirmar que “Nos termos do Código de Processo Penal, dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva: ~~violência ou grave ameaça contra pessoa~~; violência doméstica e familiar contra mulher; e violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência.” (MPE-SC – Promotor de Justiça – MPE-SC/2019).

Art. 158-A. Considera-se **cadeia de custódia** o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

- Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 1º O **início da cadeia de custódia** dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.

- Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.

- Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 3º **Vestígio** é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal.

- Incluído pela Lei 13.964/2019.

Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas:

- Incluído pela Lei 13.964/2019.

I – reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial;

- Incluído pela Lei 13.964/2019.

II – isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;

- Incluído pela Lei 13.964/2019.

III – fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias,

filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento;

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

IV – coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza;

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

V – acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento;

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

VI – transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

VII – recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu;

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

VIII – processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

IX – armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

X – descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descrito nesta Lei, ficando o órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

➤ Art. 347 do Código Penal.

Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e, motivadamente, por pessoa autorizada.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data e horário da ação.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

Art. 158-F. Após a realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

Parágrafo único. Caso a central de custódia não possua espaço ou condições de armazenar determinado material, deverá a autoridade policial ou judiciária determinar as condições de depósito do referido material em local diverso, mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.690/2008.

➤ Art. 50, §§ 1º e 2º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas).

§ 1º Na falta de perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

§ 2º Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo.

§ 3º Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico.

§ 4º O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão.

§ 5º **Durante o curso do processo judicial**, é permitido às partes, quanto à perícia:

I – **requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos**, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 (dez) dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar;

➤ Art. 400 desta Lei.

II – **indicar assistentes técnicos** que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência.

§ 6º Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado **no ambiente do órgão oficial**, que manterá sempre sua guarda, e **na presença de perito oficial**, para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação.

§ 7º Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial, e a parte indicar mais de um assistente técnico.

Art. 160. Os peritos elaborarão o **laudo pericial**, onde descreverão minuciosamente o que examinarem, e responderão aos quesitos formulados.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 8.862/1994.

Parágrafo único. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 (dez) dias, podendo este prazo ser prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos.

Art. 161. O exame de corpo de delito **poderá** ser feito em **qualquer dia** e a **qualquer hora**.

➤ Art. 6º, VII, desta Lei.

Art. 162. A autópsia será feita pelo menos 6 (seis) horas **depois do óbito**, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto.

Parágrafo único. Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver, quando não houver infração penal que apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno para a verificação de alguma circunstância relevante.

Art. 163. Em caso de exumação para exame cadavérico, a autoridade providenciará para que, em dia e hora previamente marcados, se realize a diligência, da qual se lavrará auto circunstanciado.

Parágrafo único. O **administrador de cemitério público ou particular** indicará o lugar da sepultura, **sob pena de desobediência**. No caso de recusa ou de falta de quem indique a sepultura, ou de encontrar-se o cadáver em lugar não destinado a inumações, a autoridade procederá às pesquisas necessárias, o que tudo constará do auto.

➤ Art. 330 do CP.

Art. 164. Os cadáveres serão **sempre** fotografados na posição em que forem encontrados, bem como, **na medida do possível**, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 8.862/1994.

➤ Art. 6º, I, desta Lei.

Art. 165. Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, **quando possível**, juntarão ao laudo do exame **provas fotográficas, esquemas ou desenhos**, devidamente rubricados.

Art. 166. Havendo dúvida sobre a identidade do cadáver exumado, proceder-se-á ao reconhecimento pelo Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere ou pela inquirição de testemunhas, lavrando-se auto de reconhecimento e de identidade, no qual se descreverá o cadáver, com todos os sinais e indicações.

Parágrafo único. Em qualquer caso, serão arrecadados e autenticados todos os objetos encontrados, que possam ser úteis para a identificação do cadáver.

Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

➤ Arts. 158 desta Lei.

Art. 168. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado, ou de seu defensor.

- Art. 129, § 1º, I, do CP.

§ 1º No exame complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de delito, a fim de **suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo**.

§ 2º Se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito no art. 129, § 1º, I, do Código Penal, **deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do crime**.

- Art. 129, § 1º, I, do CP.
- O art. 129, I, do CP tipifica o crime de lesão corporal grave que resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.
- Esse prazo de 30 dias estabelecido para a realização do exame complementar é um prazo de natureza penal, considerando que tal exame pode repercutir na classificação do delito.

§ 3º A falta de exame complementar **poderá** ser suprida pela **prova testemunhal**.

- Arts. 202 e segs. desta Lei.

Art. 169. Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos.

- Art. 6º, I, desta Lei.
- Arts. 166 e 347 do CP.
- Lei 5.970/1973 (Exclui a aplicação dos arts. 6º, I, 64 e 169, do CPP nos casos de acidente de trânsito).

Parágrafo único. Os peritos registrarão, no laudo, as alterações do estado das coisas e discutirão, no relatório, as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos.

- Parágrafo único incluído pela Lei 8.862/1994.
- Arts. 166 e 347 do CP.

Art. 170. Nas perícias de laboratório, **os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de nova perícia**. Sempre que conveniente, os laudos serão ilustrados com provas fotográficas, ou microfotográficas, desenhos ou esquemas.

Art. 171. Nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo a subtração da coisa, ou por meio de escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época presumem ter sido o fato praticado.

- Art. 155, § 4º, I e II, do CP.
- O art. 155, § 4º, inciso I do CP tipifica o crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, e o inciso II, do mesmo código, tipifica o crime de furto qualificado pela escalada.

Art. 172. Proceder-se-á, quando necessário, à avaliação de coisas destruídas, deterioradas ou que constituam produto do crime.

Parágrafo único. Se impossível a avaliação direta, os peritos procederão à avaliação por meio dos elementos existentes nos autos e dos que resultarem de diligências.

➤ O parágrafo único do art. 172 do CPP estabelece possibilidade da avaliação indireta.

Art. 173. No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato.

➤ Art. 250 do CP.

Art. 174. No exame para o reconhecimento de escritos, por comparação de letra, observar-se-á o seguinte:

➤ O art. 174 do CPP prevê o chamado exame grafotécnico ou grafológico.

I – a pessoa a quem se atribua ou se possa atribuir o escrito será intimada para o ato, se for encontrada;

II – para a comparação, poderão servir quaisquer documentos que a dita pessoa reconhecer ou já tiverem sido judicialmente reconhecidos como de seu punho, ou sobre cuja autenticidade não houver dúvida;

III – a autoridade, quando necessário, requisitará, para o exame, os documentos que existirem em arquivos ou estabelecimentos públicos, ou nestes realizará a diligência, se daí não puderem ser retirados;

IV – quando não houver escritos para a comparação ou forem insuficientes os exibidos, a autoridade mandará que a pessoa escreva o que lhe for ditado. Se estiver ausente a pessoa, mas em lugar certo, esta última diligência poderá ser feita por precatória, em que se consignarão as palavras que a pessoa será intimada a escrever.

➤ Súmula 710-STF.

➤ A súmula 710 do STF estabelece que "No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem."

Art. 175. Serão sujeitos a exame os instrumentos empregados para a prática da infração, a fim de se lhes verificar a **natureza** e a **eficiência**.

Art. 176. A autoridade e as partes **poderão** formular quesitos **até o ato da diligência**.

Art. 177. No exame por precatória, a nomeação dos peritos far-se-á no juízo **deprecado**. Havendo, porém, **no caso de ação privada, acordo das partes**, essa nomeação poderá ser feita pelo juiz **deprecante**.

- Súmula 710-STF.
- A súmula 710 do STF estabelece que "No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem."

Parágrafo único. Os quesitos do juiz e das partes serão transcritos na precatória.

- Súmula 710-STF.

Art. 178. No caso do art. 159, o exame será requisitado pela autoridade ao diretor da repartição, juntando-se ao processo o laudo assinado pelos peritos.

- O art. 159 do CPP estabelece que "O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior".

Art. 179. No caso do § 1º do art. 159, o escrivão lavrará o auto respectivo, que será assinado pelos peritos e, se presente ao exame, também pela autoridade.

- O § 1º do art. 159 do CPP estabelece que "Na falta de perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame".

Parágrafo único. No caso do art. 160, parágrafo único, o laudo, que poderá ser datilografado, será subscrito e rubricado em suas folhas por todos os peritos.

- O art. 160, parágrafo único, do CPP estabelece que "O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos".

Art. 180. Se houver divergência entre os peritos, **serão** consignadas no auto do exame as declarações e respostas de um e de outro, **ou** cada um redigirá separadamente o seu laudo, **e a autoridade nomeará um terceiro**; se este divergir de ambos, a autoridade **poderá** mandar proceder a novo exame por **outros peritos**.

Art. 181. No caso de inobservância de formalidades, ou no caso de omissões, obscuridades ou contradições, a autoridade judiciária mandará suprir a formalidade, complementar ou esclarecer o laudo.

- Artigo com redação dada pela Lei 8.862/1994.

Parágrafo único. A autoridade **poderá** também ordenar que se proceda a **novo exame**, por **outros peritos, se julgar conveniente**.

Art. 182. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.

- Art. 155 desta Lei.

Art. 183. Nos crimes em que não couber ação pública, observar-se-á o disposto no art. 19.

- Art. 525 desta Lei.
- O art. 19 do CPP estabelece que "Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir, mediante traslado".

Art. 184. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade.

- Arts. 14 e 158 desta Lei.

Capítulo III

Do Interrogatório do Acusado

- Art. 5º, LIII, LIV, LV e LXIII, da CF.

Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado.

- Artigo com redação dada pela Lei 10.792/2003.
- Art. 5º LVII da CF.
- Súmula 523-STF.
- A Súmula 523-STF estabelece que "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu."

§ 1º O interrogatório do réu preso será realizado, em sala própria, no estabelecimento em que estiver recolhido, desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do membro do Ministério Público e dos auxiliares, bem como a presença do defensor e a publicidade do ato.

- § com redação dada pela Lei 11.900/2009.

§ 2º Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades:

- § com redação dada pela Lei 11.900/2009.

I – prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento;

- Inciso incluído pela Lei 11.900/2009.
- Art. 288 do CP.
- Art. 35 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas).
- Lei 12.850/2013 (Organizações Criminosas).

II – viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal;

➤ *Inciso incluído pela Lei 11.900/2009.*

III – impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código;

➤ *Inciso incluído pela Lei 11.900/2009.*

➤ O art. 217 do CPP estabelece que “Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor.”

IV – responder à gravíssima questão de ordem pública.

➤ *Inciso incluído pela Lei 11.900/2009.*

§ 3º Da decisão que determinar a realização de interrogatório por videoconferência, **as partes serão intimadas com 10 (dez) dias de antecedência.**

➤ *§ incluído pela Lei 11.900/2009.*

§ 4º **Antes** do interrogatório por videoconferência, o preso **poderá** acompanhar, **pelo mesmo sistema tecnológico**, a realização de **todos** os atos da audiência única de instrução e julgamento de que tratam os arts. 400, 411 e 531 desta Lei.

➤ *§ incluído pela Lei 11.900/2009.*

§ 5º Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor; se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso.

➤ *§ incluído pela Lei 11.900/2009.*

§ 6º A sala reservada no estabelecimento prisional para a realização de atos processuais por sistema de videoconferência será fiscalizada pelos **corregedores** e pelo **juiz de cada causa**, como também pelo **Ministério Público** e pela **Ordem dos Advogados do Brasil**.

➤ *§ incluído pela Lei 11.900/2009.*

§ 7º Será requisitada a apresentação do réu preso em juízo, nas hipóteses em que o interrogatório não se realizar na forma prevista nos §§ 1º e 2º deste artigo.

➤ *§ incluído pela Lei 11.900/2009.*

- A requisição de apresentação do réu para interrogatório no Fórum será feita pelo juiz quando não for possível o interrogatório em sala própria no estabelecimento prisional (§ 1º) ou por videoconferência (§ 2º).

§ 8º Aplica-se o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º e 5º deste artigo, no que couber, à realização de outros atos processuais que dependam da participação de pessoa que esteja presa, como acareação, reconhecimento de pessoas e coisas, e inquirição de testemunha ou tomada de declarações do ofendido.

- § incluído pela Lei 11.900/2009.

§ 9º Na hipótese do § 8º deste artigo, fica garantido o acompanhamento do ato processual pelo acusado e seu defensor.

- § incluído pela Lei 11.900/2009.

§ 10. Do interrogatório deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.

- § incluído pela Lei 13.257/2016.
- A Lei 13.257/2016 dispõe sobre as Políticas Públicas para a Primeira Infância.

Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado **será** informado pelo juiz, **antes** de iniciar o interrogatório, do seu **direito de permanecer calado** e de não responder perguntas que lhe forem formuladas.

- Artigo com redação dada pela Lei 10.792/2003.
- Art. 5º, LXIII, da CF.

Parágrafo único. O silêncio, que **não** importará em confissão, **não** poderá ser interpretado em prejuízo da defesa.

- Art. 478, II, desta Lei.

Art. 187. O interrogatório será constituído de **duas partes**: sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos.

- Artigo com redação dada pela Lei 10.792/2003.

© § 1º **Na primeira parte** o interrogando será perguntado sobre a residência, meios de vida ou profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce a sua atividade, vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez e, em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se houve suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta, se a cumpriu e outros dados familiares e sociais.

- É incorreto afirmar que "Preceitua o Código de Processo Penal, na primeira parte do interrogatório, que o interrogando será perguntado sobre a residência, meios de vida ou profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce a sua atividade, ~~se conhece as vítimas e testemunhas já inquiridas ou por inquirir~~, vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez e, em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se houve

§ 2º Na **segunda parte** será perguntado sobre:

I – ser verdadeira a acusação que lhe é feita;

II – não sendo verdadeira a acusação, se tem algum motivo particular a que atribuí-la, se conhece a pessoa ou pessoas a quem deva ser imputada a prática do crime, e quais sejam, e se com elas esteve antes da prática da infração ou depois dela;

III – onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e se teve notícia desta;

IV – as provas já apuradas;

© V – se conhece as vítimas e testemunhas já inquiridas ou por inquirir, e desde quando, e se tem o que alegar contra elas;

➤ Vide questão do "(MPE-SC – Promotor de Justiça – MPE-SC/2019)", acima.

VI – se conhece o instrumento com que foi praticada a infração, ou qualquer objeto que com esta se relacione e tenha sido apreendido;

VII – todos os demais fatos e pormenores que conduzam à elucidação dos antecedentes e circunstâncias da infração;

VIII – se tem algo mais a alegar em sua defesa.

Art. 188. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 10.792/2003.

➤ O interrogatório do réu segue o sistema presidencialista.

Art. 189. Se o interrogando negar a acusação, no todo ou em parte, poderá prestar esclarecimentos e indicar provas.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 10.792/2003.

Art. 190. Se confessar a autoria, será perguntado sobre os motivos e circunstâncias do fato e se outras pessoas concorreram para a infração, e quais sejam.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 10.792/2003.

➤ Arts. 59 e 65, III, d, do CP.

➤ Súmulas 545 e 630-STJ.

Art. 191. Havendo mais de um acusado, serão interrogados **separadamente**.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 10.792/2003.

Art. 192. O interrogatório do mudo, do surdo ou do surdo-mudo será feito pela forma seguinte:

➤ Artigo com redação dada pela Lei 10.792/2003.

I – ao surdo serão apresentadas por escrito as perguntas, que ele responderá oralmente;

II – ao mudo as perguntas serão feitas oralmente, respondendo-as por escrito;

III – ao surdo-mudo as perguntas serão formuladas por escrito e do mesmo modo dará as respostas.

Parágrafo único. Caso o interrogando não saiba ler ou escrever, intervirá no ato, como intérprete e sob compromisso, pessoa habilitada a entendê-lo.

Art. 193. Quando o interrogando não falar a língua nacional, o interrogatório será feito por meio de **intérprete**.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 10.792/2003.

➤ Art. 281 desta Lei.

Art. 194. Revogado pela Lei 10.792/2003.

Art. 195. Se o interrogado não souber escrever, não puder ou não quiser assinar, tal fato **será consignado no termo**.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 10.792/2003.

Art. 196. A todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 10.792/2003.

Capítulo IV Da Confissão

➤ Arts. 59 e 65, III, d, do CP.

➤ Súmulas 545 e 630-STJ.

Art. 197. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância.

➤ Arts. 59 e 65, III, d, do CP.

➤ Súmulas 545 e 630-STJ.

Art. 198. O silêncio do acusado não importará confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz.

- Art. 155 desta Lei.
- Para que seja compatível com a CF/88 o art. 198 do CPP deve ser lido da seguinte forma: O silêncio do acusado não importará confissão, não podendo constituir elemento para a formação do convencimento do juiz.

Art. 199. A confissão, quando feita fora do interrogatório, **será tomada por termo nos autos**, observado o disposto no art. 195.

Art. 200. A **confissão será divisível e retratável**, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto.

- Art. 155 desta Lei.

Capítulo V Do Ofendido

- Capítulo com redação dada pela Lei 11.690/2008.

Art. 201. **Sempre que possível**, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.690/2008.

§ 1º Se, intimado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido **poderá** ser conduzido à presença da autoridade.

- Arts. 218 e 220 desta Lei.

§ 2º O ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, à designação de data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem.

§ 3º As comunicações ao ofendido deverão ser feitas no endereço por ele indicado, **admitindo-se, por opção do ofendido**, o uso de meio eletrônico.

§ 4º Antes do início da audiência e durante a sua realização, será reservado espaço separado para o ofendido.

§ 5º **Se o juiz entender necessário**, poderá encaminhar o ofendido para atendimento multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde, **a expensas do ofensor ou do Estado**.

§ 6º O juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, **podendo**, inclusive, determinar o segredo de justiça em

relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito para evitar sua exposição aos meios de comunicação.

- Art. 5º, X, da CF.

Capítulo VI Das Testemunhas

- Lei 9.807/1999 (Proteção a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas).
- Arts. 342 e 343 do CP.

Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha.

- Art. 5º, XIV, e 53, § 6º, da CF.
- Art. 228, I, do CC.

Art. 203. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade.

- Art. 342 do CP.
- O art. 342 do CP tipifica o crime de falso testemunho: "Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: Pena – reclusão, de dois a quatro anos, e multa".

Art. 204. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito.

- Arts. 221, § 1º, e 223 desta Lei.

Parágrafo único. Não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos.

Art. 205. Se ocorrer dúvida sobre a identidade da testemunha, o juiz procederá à verificação pelos meios ao seu alcance, **podendo**, entretanto, tomar-lhe o depoimento desde logo.

- Art. 307 do CP.
- O art. 307 do CP tipifica o crime de falsa identidade.

Art. 206. A testemunha **não poderá** eximir-se da obrigação de depor. **Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo** o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias.

- Art. 5º, XIV, da CF.

ⓂArt. 207. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho.

- Art. 154 do CP (violação de segredo profissional): "Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem: Pena – detenção, de três meses a um ano, ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação."
- Art. 448 do CPC/2015.
- É incorreto afirmar que "As hipóteses legais em que as testemunhas estão proibidas de depor em razão do conhecimento do fato criminoso associado à função, profissão ou ministério, é absoluta, de modo que não se exige que este conhecimento advenha a partir do exercício das funções desempenhadas pela testemunha." (MPE-GO – Promotor de Justiça – MPE-GO/2016).

Ⓟ Art. 208. Não se deferirá o compromisso a que alude o art. 203 aos doentes e deficientes mentais e aos menores de quatorze anos, nem às pessoas a que se refere o art. 206.

- É incorreto afirmar que "Os menores de 18 anos, o ascendente e descendente do acusado quando arrolados para serem ouvidos na instrução processual não são considerados testemunhas numéricas (que integram o limite máximo), tal como acontece com as testemunhas referidas." (MPE-PR – Promotor de Justiça – MPE-PR/2019).

Art. 209. O juiz, quando julgar necessário, **poderá** ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes.

- O caput do art. 209 do CPP trata das chamadas testemunhas extranumerárias.

§ 1º Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem.

- O art. 209, § 1º, do CPP trata das chamadas testemunhas referidas.

Ⓜ § 2º **Não será computada como testemunha** a pessoa que nada souber que interesse à decisão da causa.

- "A prova testemunhal, decerto, ainda é o meio de prova utilizado mais frequentemente no processo penal brasileiro. Com efeito, sobre a prova testemunhal é correto afirmar que "Não será computada como testemunha a pessoa que nada souber que interesse à decisão da causa." (MPE-GO – Promotor de Justiça – MPE-GO/2016).

Art. 210. As testemunhas serão inquiridas **cada uma de per si**, de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das penas cominadas ao falso testemunho.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.690/2008.
- Art. 342 do CP (falso testemunho): "Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: Pena – reclusão, de dois a quatro anos, e multa."

Parágrafo único. Antes do início da audiência e durante a sua realização, **serão** reservados espaços separados para a garantia da **incomunicabilidade das testemunhas**.

Art. 211. Se o juiz, ao pronunciar sentença final, reconhecer que alguma testemunha fez afirmação falsa, calou ou negou a verdade, remeterá cópia do depoimento à autoridade policial para a instauração de inquérito.

- Art. 342 do CP (falso testemunho): "Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: Pena – reclusão, de dois a quatro anos, e multa."
- Súmula 165-STJ.

Parágrafo único. Tendo o depoimento sido prestado em plenário de julgamento, o juiz, **no caso de proferir decisão na audiência** (art. 538, § 2º), o tribunal (art. 561), ou o conselho de sentença, **após a votação dos quesitos, poderão fazer apresentar imediatamente a testemunha à autoridade policial.**

- O art. 538 foi revogado pela Lei 11.719/2008, e o art. 561 foi revogado pela Lei 8.658/1993.

Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.690/2008.
- O CPP adota o sistema do exame direto na oitiva das testemunhas.

Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição.

Art. 213. O juiz **não** permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, **salvo quando inseparáveis da narrativa do fato.**

Ⓢ **Art. 214.** Antes de iniciado o depoimento, as partes **poderão** contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos, que a tornem suspeita de parcialidade, ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos nos arts. 207 e 208.

- Art. 207 do CPP: "São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho."
- Art. 208 do CPP: "Não se deferirá o compromisso a que alude o art. 203 aos doentes e deficientes mentais e aos menores de quatorze anos, nem às pessoas a que se refere o art. 206".
- É incorreto afirmar que "Não se admite a contradita no processo penal, tendo em conta que sua acolhida não traz repercussão na valoração pelo juiz do depoimento da testemunha contraditada." (MPE-GO – Promotor de Justiça – MPE-GO/2016).

Art. 215. Na redação do depoimento, o juiz **deverá** cingir-se, tanto quanto possível, às expressões usadas pelas testemunhas, **reproduzindo fielmente as suas frases.**

Art. 216. O depoimento da testemunha será reduzido a termo, assinado por ela, pelo juiz e pelas partes. Se a testemunha não souber assinar, ou não puder fazê-lo, **pedirá a alguém que o faça por ela, depois de lido na presença de ambos.**

Ⓟ **Art. 217.** Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor.

➤ Artigo com a redação dada pela Lei 11.690/2008.

Parágrafo único. A adoção de qualquer das medidas previstas no caput deste artigo **deverá** constar do termo, assim como os motivos que a determinaram.

Art. 218. Se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer **sem motivo justificado**, o juiz **poderá** requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública.

➤ Art. 330 do CP.

Art. 219. O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no art. 453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e condená-la ao pagamento das custas da diligência.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 6.416/1997.

➤ O art. 453 foi remunerado para o art. 458 deste Código pela Lei 11.689/2008.

Art. 220. As pessoas impossibilitadas, por enfermidade ou por velhice, de comparecer para depor, serão inquiridas onde estiverem.

Art. 221. O Presidente e o Vice-Presidente da República, os senadores e deputados federais, os Ministros de Estado, os governadores de Estados e Territórios, os secretários de Estado, os prefeitos do Distrito Federal e dos Municípios, os deputados às Assembleias Legislativas Estaduais, os membros do Poder Judiciário, os Ministros e juízes dos Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como os do Tribunal Marítimo serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 3.653/1959.

➤ Diante da CF/88, onde está escrito "prefeito do Distrito Federal" leia-se governador do Distrito Federal.

§ 1º O Presidente e o Vice-Presidente da República, os Presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal poderão optar pela prestação de depoimento por escrito, caso em que as perguntas, formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz, lhes serão transmitidas por ofício.

➤ § com redação dada pela Lei 6.416/1977.

➤ A linha sucessória da Presidência da República pode optar por prestar o depoimento por escrito, ocasião em que as perguntas formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz, lhes serão transmitidas por meio de ofício. Vale lembrar que a linha sucessória da Presidência da República está prevista no art. 80 da CF, que estabelece que "Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos,

serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal”.

§ 2º Os militares deverão ser requisitados à autoridade superior.

- § com redação dada pela Lei 6.416/1977.

§ 3º Aos funcionários públicos aplicar-se-á o disposto no art. 218, devendo, porém, a expedição do mandado ser imediatamente comunicada ao chefe da repartição em que servirem, com indicação do dia e da hora marcados.

- § incluído pela Lei 6.416/1977.
- O art. 218 do CPP estabelece que “Se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública”.

Art. 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes.

- Súmula 155 e 710-STF.
- Súmula 273-STJ.
- O art. 222 do CPP trata da chamada testemunha de fora da terra.
- A súmula 710 do STF estabelece que “No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem.”

§ 1º A expedição da precatória **não** suspenderá a instrução criminal.

- Súmula 710-STF.

§ 2º Findo o prazo marcado, **poderá** realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, **será** junta aos autos.

- Súmula 710-STF.

§ 3º Na hipótese prevista no caput deste artigo, a oitiva de testemunha poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, permitida a presença do defensor e podendo ser realizada, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento.

- § incluído pela Lei 11.900/2009.

Art. 222-A. As **cartas rogatórias** só serão expedidas se demonstrada previamente a sua **imprescindibilidade**, arcando a **parte requerente** com os custos de envio.

- Artigo incluído pela Lei 11.900/2009.

Parágrafo único. **Aplica-se** às cartas rogatórias o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 222 desta Lei.

- Os §§ 1º e 2º do art. 222 do CPP estabelecem, respectivamente, que “A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal”, e que “Findo o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos”.

Art. 223. Quando a testemunha não conhecer a língua nacional, será nomeado intérprete para traduzir as perguntas e respostas.

Parágrafo único. Tratando-se de mudo, surdo ou surdo-mudo, proceder-se-á na conformidade do art. 192.

- O art. 192 do CPP estabelece que “O interrogatório do mudo, do surdo ou do surdo-mudo será feito pela forma seguinte: I – ao surdo serão apresentadas por escrito as perguntas, que ele responderá oralmente; II – ao mudo as perguntas serão feitas oralmente, respondendo-as por escrito; III – ao surdo-mudo as perguntas serão formuladas por escrito e do mesmo modo dará as respostas. **Parágrafo único.** Caso o interrogando não saiba ler ou escrever, intervirá no ato, como intérprete e sob compromisso, pessoa habilitada a entendê-lo”.

Art. 224. As testemunhas comunicarão ao juiz, dentro de um ano, qualquer mudança de residência, sujeitando-se, pela simples omissão, às penas do não comparecimento.

Art. 225. Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento.

- O art. 225 do CPP trata do chamado depoimento *ad perpetuum rei memoriam*.

Capítulo VII

Do Reconhecimento de Pessoas e Coisas

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o **reconhecimento de pessoa**, proceder-se-á pela seguinte forma:

- Arts. 6º, VI, desta Lei.

I – a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II – a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

© III – se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

- É correto afirmar que “Prescreve o Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoa, que não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento a disposição de que se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela.” (MPE-SC – Promotor de Justiça – MPE-SC/2019).

IV – do ato de reconhecimento **lavar-se-á auto pormenorizado**, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

© **Parágrafo único.** O disposto no III deste artigo **não terá aplicação** na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

- É correto afirmar que “Prescreve o Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoa, que não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento a disposição de que se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela.” (MPE-SC – Promotor de Justiça – MPE-SC/2019).

Art. 227. No **reconhecimento de objeto**, proceder-se-á com as cautelas estabelecidas no artigo anterior, no que for aplicável.

Art. 228. Se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa ou de objeto, **cada uma fará a prova em separado**, evitando-se qualquer comunicação entre elas.

Capítulo VIII Da Acareação

Art. 229. A acareação será admitida entre **acusados**, entre **acusado e testemunha**, entre **testemunhas**, entre **acusado ou testemunha e a pessoa ofendida**, e entre as **pessoas ofendidas**, sempre que divergirem, em suas declarações, sobre fatos ou circunstâncias relevantes.

- Arts. 6º, VI, desta Lei.

Parágrafo único. Os acareados serão reperguntados, para que expliquem os pontos de divergências, reduzindo-se a termo o ato de acareação.

Art. 230. Se ausente alguma testemunha, cujas declarações divirjam das de outra, que esteja presente, a esta se darão a conhecer os pontos da divergência, consignando-se no auto o que explicar ou observar. Se subsistir a discordância, expedir-se-á **precatória** à autoridade do lugar onde resida a testemunha ausente, transcrevendo-se as declarações desta e as da testemunha presente, nos pontos em que divergirem, bem como o texto do referido auto, a fim de que se complete a diligência, ouvindo-se a testemunha ausente, pela mesma forma estabelecida para a testemunha presente. **Esta diligência só se realizará quando não importe demora prejudicial ao processo e o juiz a entenda conveniente.**

- Súmula 710-STF.

Capítulo IX Dos Documentos

Art. 231. Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.

- Art. 479 desta Lei.
- O art. 479 do CPP estabelece que "Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte. **Parágrafo único.** Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados".

Art. 232. Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares.

- Art. 297, § 2º, do CP.

Parágrafo único. À fotografia do documento, **devidamente autenticada**, se dará o mesmo valor do original.

- Art. 237 desta Lei.

Art. 233. As cartas particulares, interceptadas ou obtidas por meios criminosos, **não** serão admitidas em juízo.

- Art. 157 desta Lei.
- Art. 5º, LVI, da CF.
- Arts. 151 e 152 do CP.

Parágrafo único. As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário, para a defesa de seu direito, ainda que não haja consentimento do signatário.

- Art. 5º, XII e LVII, da CF.

Art. 234. Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possível.

- Arts. 156 e 157 desta Lei.

Art. 235. A letra e firma dos documentos particulares serão submetidas a exame pericial, **quando contestada a sua autenticidade**.

- Art. 174 desta Lei.
- Art. 300 do CP.

Ⓣ **Art. 236.** Os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo de sua juntada imediata, serão, se necessário, traduzidos por tradutor público, ou, na falta, por pessoa idônea nomeada pela autoridade.

- Arts. 193, 223, 281, 784, § 1º, e 788, V, desta Lei.
- “Ao tratar da prova, o Código de Processo Penal estabelece que serão considerados documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares. É correto afirmar que “Em relação aos documentos em língua estrangeira, eles poderão ser juntados aos autos, mesmo sem tradução, se a crivo do julgador esta se revele desnecessária e não cause prejuízo às partes.” (MPE-MT – Promotor de Justiça – MPE-MT/2019).

Art. 237. As públicas-formas só terão valor quando conferidas com o original, em presença da autoridade.

Art. 238. Os documentos originais, juntos a processo findo, quando não exista motivo relevante que justifique a sua conservação nos autos, poderão, **mediante requerimento, e ouvido o Ministério Público**, ser entregues à parte que os produziu, ficando traslado nos autos.

Capítulo X Dos Indícios

Art. 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.

Capítulo XI Da Busca e Da Apreensão

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

- Art. 5º, XI, da CF.
- Art. 150 do CP.

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

- Art. 169, parágrafo único, II, do CP (crime de apropriação de coisa achada).

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

- Arts. 289 a 311 do CP.

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à **prova de infração** ou à **defesa do réu**;

f) apreender cartas, **abertas ou não**, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

- Art. 5º, XII, da CF.
- Art. 41 da LEP.

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Art. 241. Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado.

- Art. 5º, XI, da CF.
- Art. 150 do CP.

Art. 242. A busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes.

Art. 243. O mandado de busca **deverá**:

I – **indicar, o mais precisamente possível**, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem;

II – mencionar o motivo e os fins da diligência;

III – ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir.

§ 1º Se houver ordem de prisão, constará do próprio texto do mandado de busca.

§ 2º Não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito.

- Art. 7º, II, e §§ 6º e 7º, da Lei 8.906/1994 (EOAB).

Art. 244. A busca pessoal independe de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Art. 245. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta.

- Art. 5º, XI, da CF.
- Art. 150, § 3º, do CP.

§ 1º Se a própria autoridade der a busca, declarará previamente sua qualidade e o objeto da diligência.

§ 2º Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada.

- Art. 330 do CP.

§ 3º Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa, para o descobrimento do que se procura.

- Art. 292 desta Lei.

§ 4º Observar-se-á o disposto nos §§ 2º e 3º, quando ausentes os moradores, devendo, neste caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente.

§ 5º Se é determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar, **o morador será intimado a mostrá-la.**

§ 6º Descoberta a pessoa ou coisa que se procura, será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes.

§ 7º Finda a diligência, **os executores lavrarão auto circunstanciado**, assinando-o com **duas testemunhas presenciais**, sem prejuízo do disposto no § 4º.

Art. 246. Aplicar-se-á também o disposto no artigo anterior, quando se tiver de proceder a busca em compartimento habitado ou em aposento ocupado de habitação coletiva ou em compartimento não aberto ao público, onde alguém exercer profissão ou atividade.

- Art. 5º, XI, da CF.
- Art. 150, §§ 4º e 5º, do CP.
- Art. 7º, II, e §§ 6º e 7º, da Lei 8.906/1994 (EOAB).

Art. 247. Não sendo encontrada a pessoa ou coisa procurada, os motivos da diligência serão comunicados a quem tiver sofrido a busca, **se o requerer.**

Art. 248. Em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência.

- Art. 5º, XI, da CF.
- Art. 150, §§ 4º e 5º, do CP.

Art. 249. A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência.

- Lei 4.898/1965 (Abuso de Autoridade).

Art. 250. A autoridade ou seus agentes **poderão** penetrar no território de jurisdição alheia, ainda que de outro Estado, quando, para o fim de apreensão, forem no seguimento de pessoa ou coisa, **devendo apresentar-se à competente autoridade local, antes da diligência ou após, conforme a urgência desta.**

§ 1º Entender-se-á que a autoridade ou seus agentes vão em seguimento da pessoa ou coisa, quando:

a) tendo conhecimento direto de sua remoção ou transporte, a seguirem sem interrupção, embora depois a percam de vista;

b) ainda que não a tenham avistado, mas sabendo, por informações fidedignas ou circunstâncias indiciárias, que está sendo removida ou transportada em determinada direção, forem ao seu encalço.

§ 2º Se as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade das pessoas que, nas referidas diligências, entrarem pelos seus distritos, ou da legalidade dos mandados que apresentarem, **poderão** exigir as provas dessa legitimidade, **mas de modo que não se frustre a diligência.**

Título VIII

DO JUIZ, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO ACUSADO E DEFENSOR, DOS ASSISTENTES E AUXILIARES DA JUSTIÇA

Capítulo I Do Juiz

➤ Arts. 5º, LIII, LIV, LV, e 93 da CF.

Art. 251. Ao juiz incumbirá prover à regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força pública.

➤ Art. 497 desta Lei.

Art. 252. O juiz **não** poderá exercer jurisdição no processo em que:

➤ Arts. 5º, LIII, da CF.

➤ Art. 144 do CPC/2015.

➤ O art. 252 do CPP estabelece as hipóteses de impedimento do juiz.

I – tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o **terceiro grau**, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;

II – ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;

III – tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;

➤ Súmula 206-STF.

IV – ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.

Art. 253. Nos juízos coletivos, não poderão servir **no mesmo processo** os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o **terceiro grau**, inclusive.

Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:

➤ Art. 145 do CPC/2015.

I – se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;

II – se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;

III – se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o **terceiro grau**, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;

IV – se tiver aconselhado qualquer das partes;

V – se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;

VI – se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.

Art. 255. O impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que lhe tiver dado causa, **salvo sobrevivendo descendentes**; mas, ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro, o padasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte no processo.

Art. 256. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la.

➤ Art. 140 do CP.

Capítulo II Do Ministério Público

- Arts. 127 a 130 da CF.
- Súmula 234-STJ.

Art. 257. Ao Ministério Público cabe:

- Artigo com redação dada pela Lei 11.719/2008.

I – promover, privativamente, a ação penal pública, na forma estabelecida neste Código; e

- Art. 129, I, da CF.

II – fiscalizar a execução da lei.

- Arts. 24, 28, 29, 42, 46 e 576 desta Lei.

Art. 258. Os órgãos do Ministério Público **não** funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, e a eles **se estendem**, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à **suspeição** e aos **impedimentos** dos juízes.

- Arts. 104 e 252, I desta Lei.
- Súmula 234-STJ.
- A Súmula 234 do STJ estabelece que “A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia.”

Capítulo III Do Acusado e seu Defensor

- Art. 5º, LIII, LIV e LV, da CF.

Art. 259. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos **não** retardará a ação penal, **quando certa a identidade física**. A **qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença**, se for descoberta a sua qualificação, **far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes**.

- Arts. 6º, VIII, e 41 desta Lei.

Art. 260. Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença.

- Arts. 66 a 68, 78, § 1º, e 80 da Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais Criminais).

Parágrafo único. O mandado conterá, além da ordem de condução, os requisitos mencionados no art. 352, no que lhe for aplicável.

- O art. 352 do CPP estabelece os requisitos do mandado de citação.

Art. 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor.

- Arts. 5º, LV, 133 e 134 da CF.
- Súmulas 523 e 708-STF.

Parágrafo único. A **defesa técnica**, quando realizada por defensor público ou dativo, será **sempre** exercida através de **manifestação fundamentada**.

- Parágrafo único incluído pela Lei 10.792/2003.
- Súmula 523-STF.

Art. 262. Ao acusado menor dar-se-á curador.

- Art. 5º do CC.

Art. 263. Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação.

- Arts. 5º, LV e LXXIV, e 134 da CF.

Parágrafo único. O **acusado, que não for pobre**, será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo, arbitrados pelo juiz.

- Lei 1.060/1950 (Assistência Judiciária).

Art. 264. Salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores **serão obrigados**, sob pena de **multa** de cem a quinhentos mil-réis, a prestar seu patrocínio aos acusados quando nomeados pelo juiz.

Art. 265. O defensor **não** poderá abandonar o processo **senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz**, sob pena de **multa** de **10 a 100 salários mínimos**, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.719/2008.

§ 1º A audiência **poderá** ser adiada se, **por motivo justificado**, o defensor não puder comparecer.

§ 2º Incumbe ao defensor provar o impedimento **até a abertura da audiência**. Não o fazendo, o juiz **não** determinará o adiamento de ato algum do processo, **devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato**.

Art. 266. A constituição de defensor independará de instrumento de mandato, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório.

- Art. 185 desta Lei.

Art. 267. Nos termos do art. 252, **não** funcionarão como defensores os parentes do juiz.

- O art. 252 estabelece as hipóteses de impedimento do juiz.

Capítulo IV Dos Assistentes

- Súmulas 208, 210 e 448-STF.

Art. 268. Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no art. 31.

- Arts. 391 e 598 desta Lei.
- Art. 26, parágrafo único, da Lei 7.492/1986 (Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional).
- Art. 80 do CDC.
- Dica 1: O art. 31 do CPP estabelece que "No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão".
- Dica 2: O art. 26 da Lei 7.492/1986 estabelece que "A ação penal, nos crimes previstos nesta lei, será promovida pelo Ministério Público Federal, perante a Justiça Federal. **Parágrafo único.** Sem prejuízo do disposto no art. 268 do Código de Processo Penal, aprovado pelo Dec. - lei 3.689, de 3 de outubro de 1941, será admitida a assistência da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, quando o crime tiver sido praticado no âmbito de atividade sujeita à disciplina e à fiscalização dessa Autarquia, e do Banco Central do Brasil quando, fora daquela hipótese, houver sido cometido na órbita de atividade sujeita à sua disciplina e fiscalização".
- Dica 3: O art. 80 do CDC estabelece que "No processo penal atinente aos crimes previstos neste código, bem como a outros crimes e contravenções que envolvam relações de consumo, poderão intervir, como assistentes do Ministério Público, os legitimados indicados no art. 82, inciso III e IV, aos quais também é facultado propor ação penal subsidiária, se a denúncia não for oferecida no prazo legal".

Art. 269. O assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar.

- Arts. 271, 430 e 598 desta Lei.
- Arts. 80 e 82 do CDC.
- O art. 430 deste Código, que prevê regras sobre a organização da pauta de julgamento do júri, estabelece que "O assistente somente será admitido se tiver requerido sua habilitação até cinco dias antes da data da sessão na qual pretenda atuar".

Art. 270. O corréu no mesmo processo **não** poderá intervir como assistente do Ministério Público.

- Art. 77, I, desta Lei.
- Art. 29 do CP.

Art. 271. Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598.

- Arts. 311, 577, 584, § 1º e 598 desta Lei.
- Súmulas 208, 210 e 448-STF.
- O libelo foi extinto pela Lei 11.689/2008.

§ 1º O juiz, ouvido o Ministério Público, decidirá acerca da realização das provas propostas pelo assistente.

§ 2º O processo prosseguirá independentemente de nova intimação do assistente, quando este, intimado, deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do julgamento, sem motivo de força maior devidamente comprovado.

Art. 272. O Ministério Público **será ouvido previamente** sobre a admissão do assistente.

Art. 273. Do despacho que **admitir, ou não**, o assistente, **não caberá recurso**, devendo, entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão.

- Lei 12.016/2009 (Mandado de Segurança Individual e Coletivo).
- Apesar de não caber recurso, nada impede a utilização do mandado de segurança.

Capítulo V Dos Funcionários da Justiça

Art. 274. As prescrições sobre **suspeição** dos juízes **estendem-se** aos serventuários e funcionários da justiça, no que lhes for aplicável.

- Arts. 105, 252 e segs. desta Lei.

Capítulo VI Dos Peritos e Intérpretes

Art. 275. O perito, ainda quando não oficial, **estará** sujeito à disciplina judiciária.

- Arts. 105 e 159 desta Lei.
- Arts. 342 e 343 do CP.
- Súmula 361-STF.

Art. 276. As partes **não** intervirão na nomeação do **perito**.

- Art. 177 desta Lei.

Art. 277. O perito nomeado pela autoridade **será obrigado** a aceitar o encargo, **sob pena de multa** de cem a quinhentos mil-réis, salvo escusa atendível.

- Art. 112 desta Lei.

Parágrafo único. Incorrerá na mesma multa o perito que, sem justa causa, provada imediatamente:

- a) deixar de acudir à intimação ou ao chamado da autoridade;
- b) não comparecer no dia e local designados para o exame;
- c) não der o laudo, ou concorrer para que a perícia não seja feita, nos prazos estabelecidos.

Art. 278. No caso de não comparecimento do perito, **sem justa causa**, a autoridade **poderá** determinar a sua condução.

- Arts. 159, § 5º, I, 400, § 2º, 411, § 1º, 473, § 3º, e 531 desta Lei.
- O art. 278 do CPP estabelece que admite-se a condução coercitiva do perito quando ele não comparecer, sem justa causa.

Art. 279. Não poderão ser peritos:

I – os que estiverem sujeitos à interdição de direito mencionada nos I e IV do art. 69 do Código Penal;

- Diante da reforma ocorrida pela Lei 7.209/1984 na Antiga Parte Geral do CP, os citados artigos correspondem, atualmente, ao art. 47, I e II, do Código Penal.
- O art. 47, I e II, do CP estabelecem, respectivamente, que: “As penas de interdição temporária de direitos são: I – proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo; II – proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público; (...)”.

II – os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre o objeto da perícia;

- Art. 50, § 2º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas).
- O art. 50 da Lei 11.343/2006 estabelece que “Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público, em 24 horas. § 1º Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. § 2º O perito que subscrever o laudo a que se refere o § 1º deste artigo não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo”.

III – os analfabetos e os menores de 21 anos.

- Art. 5º do CC.

Art. 280. É **extensivo** aos peritos, no que lhes for aplicável, o disposto sobre suspeição dos juízes.

- Arts. 105 e 252 a 256 desta Lei.

Art. 281. Os intérpretes são, para todos os efeitos, equiparados aos peritos.

Título IX

DA PRISÃO, DAS MEDIDAS CAUTELARES E DA LIBERDADE PROVISÓRIA

- Título com redação dada pela Lei 12.403/2011.

Capítulo I Disposições Gerais

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

- Artigo com redação dada pela Lei 12.403/2011.

I – necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

§ 1º As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente.

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas **pelo juiz** a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.

➤ Redação dada pela Lei 13.964/2019.

➤ Redação antiga: “§ 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.”

§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional.

➤ Redação dada pela Lei 13.964/2019.

➤ Redação antiga: “§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo.”

§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, **o juiz**, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.

➤ Redação dada pela Lei 13.964/2019.

➤ Redação antiga: “§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, **PODERÁ** substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único).”

§ 5º **O juiz** poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

➤ Redação dada pela Lei 13.964/2019.

➤ Redação antiga: “§ 5º O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.”

§ 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não

cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

- Redação dada pela Lei 13.964/2019.
- Redação antiga: "§ 6º A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)."

Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado.

- Redação dada pela Lei 13.964/2019.
- Redação antiga: "Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva."
- Arts. 301 a 316 desta Lei.
- Art. 5º, LXI a LXVI, da CF.
- Art. 236 do CE.
- Art. 301 do CTB.
- Lei 7.960/1989 (Prisão Temporária).
- Art. 2º, § 4º, da Lei 8.072/1990 (Crimes Hediondos).
- Art. 69, parágrafo único, da Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais Criminais).
- Arts. 28 e 48, §§ 1º, 2º e 3º da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas).
- Súmulas 145 e 397-STF.

§ 1º As medidas cautelares previstas neste Título **não** se aplicam à infração a que não for isolada, cumulativa ou alternativamente cominada pena privativa de liberdade.

- Em outras palavras, as medidas cautelares somente se aplicam às infrações penais a que for cominada pena privativa de liberdade, seja de forma isolada, cumulativa ou alternativa.

§ 2º A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio.

- Art. 5º, XI, da CF.
- Art. 150 do CP.
- Art. 236 do CE.

Art. 284. Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso.

- Arts. 322, 329, 330 e 352 do CP.
- Súmula Vinculante 11-STF.
- A Súmula Vinculante 11 do STF estabelece que "Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado".

Art. 285. A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo **mandado**.

- Art. 5º, LXI e LXIV, da CF.

Parágrafo único. O mandado de prisão:

a) será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade;

b) designará a pessoa, que tiver de ser presa, por seu **nome, alcunha ou sinais característicos**;

c) mencionará a infração penal que motivar a prisão;

d) declarará o valor da fiança arbitrada, quando afiançável a infração;

e) será dirigido a quem tiver qualidade para dar-lhe execução.

Art. 286. O mandado será passado em **duplicata**, e o executor entregará ao preso, logo depois da prisão, um dos exemplares com declaração do dia, hora e lugar da diligência. Da entrega deverá o preso passar **recibo** no outro exemplar; se recusar, não souber ou não puder escrever, o fato será mencionado em declaração, assinada por **duas** testemunhas.

Art. 287. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado, para a realização de audiência de custódia.

➤ Redação dada pela Lei 13.964/2019.

➤ Redação antiga: "Art. 287. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará à prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado."

Art. 288. **Ninguém** será recolhido à prisão, sem que seja exibido o mandado ao respectivo diretor ou carcereiro, a quem será entregue cópia assinada pelo executor ou apresentada a guia expedida pela autoridade competente, **devendo ser passado recibo da entrega do preso, com declaração de dia e hora.**

➤ Art. 107 da LEP.

Parágrafo único. O recibo **poderá** ser passado no próprio exemplar do mandado, se este for o documento exibido.

Art. 289. Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, **será deprecada a sua prisão**, devendo constar da precatória o **inteiro** teor do mandado.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 12.403/2011.

➤ Súmula 710-STF.

➤ A súmula 710 do STF estabelece que "No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem."

§ 1º Havendo urgência, o juiz poderá requisitar a prisão por qualquer meio de comunicação, do qual deverá constar o motivo da prisão, bem como o valor da fiança se arbitrada.

§ 2º A autoridade a quem se fizer a requisição tomará as precauções necessárias para averiguar a autenticidade da comunicação.

§ 3º O **juiz processante** deverá providenciar a remoção do preso no **prazo máximo de 30** (trinta) dias, **contados da efetivação da medida**.

Art. 289-A. O **juiz competente** providenciará o **imediato** registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo **Conselho Nacional de Justiça** para essa finalidade.

➤ Artigo incluído pela Lei 12.403/2011.

➤ Art. 103-B da CF.

§ 1º Qualquer agente policial **poderá** efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça, **ainda que fora da competência territorial do juiz que o expediu**.

§ 2º Qualquer agente policial **poderá** efetuar a prisão decretada, ainda que sem registro no Conselho Nacional de Justiça, **adotando as precauções necessárias para averiguar a autenticidade do mandado e comunicando ao juiz que a decretou**, devendo este providenciar, em seguida, o registro do mandado na forma do caput deste artigo.

§ 3º A prisão será **imediatamente** comunicada ao **juiz do local de cumprimento da medida** o qual providenciará a certidão extraída do registro do Conselho Nacional de Justiça e informará ao juízo que a decretou.

§ 4º O preso será informado de seus direitos, nos termos do inciso LXIII do art. 5º da Constituição Federal e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, será comunicado à Defensoria Pública.

§ 5º Havendo dúvidas das autoridades locais sobre a legitimidade da pessoa do executor ou sobre a identidade do preso, aplica-se o disposto no § 2º do art. 290 desta Lei.

➤ O § 2º do art. 290 do CPP estabelece que "Quando as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade da pessoa do executor ou da legalidade do mandado que apresentar, poderão pôr em custódia o réu, até que fique esclarecida a dúvida."

§ 6º O Conselho Nacional de Justiça regulamentará o registro do mandado de prisão a que se refere o caput deste artigo.

Art. 290. Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou Comarca, o executor **poderá** efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando-o imediatamente à autoridade local, que, depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante, providenciará para a remoção do preso.

➤ Arts. 250, 304, § 1º, e 308 desta Lei.

§ 1º Entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu, quando:

a) tendo-o avistado, for perseguindo-o **sem interrupção**, embora depois o tenha perdido de vista;

b) sabendo, por indícios ou informações fidedignas, que o réu tenha passado, há pouco tempo, em tal ou qual direção, pelo lugar em que o procure, for no seu encalço.

§ 2º Quando as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade da pessoa do executor ou da legalidade do mandado que apresentar, **poderão pôr em custódia o réu, até que fique esclarecida a dúvida.**

➤ Art. 289-A, § 5º, desta Lei.

Art. 291. A prisão em virtude de mandado entender-se-á feita desde que o executor, fazendo-se conhecer do réu, lhe apresente o mandado e o intime a acompanhá-lo.

Art. 292. Se houver, **ainda que por parte de terceiros**, resistência à prisão em flagrante ou à determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos **meios necessários** para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por **duas** testemunhas.

➤ Art. 284 desta Lei.

➤ Arts. 23, III, 329 a 331 e 352 do CP.

Parágrafo único. É **vedado** o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato.

➤ Parágrafo único incluído pela Lei 13.434/2017.

➤ Dec. 8.858/2016 (Regulamenta o uso de algemas).

➤ Súmula Vinculante 11-STF.

➤ A Súmula Vinculante 11 do STF estabelece que "Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado".

Art. 293. Se o executor do mandado verificar, **com segurança**, que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, **o morador será intimado a entregá-lo, à vista da ordem de prisão**. Se não for obedecido imediatamente, o executor convocará **duas** testemunhas e, **sendo dia, entrará à força na casa, arrombando as portas, se preciso; sendo noite, o executor, depois da intimação ao morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável, e, logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão.**

➤ Arts. 240, § 1º, a, 245, § 4º, e 283 desta Lei.

➤ Art. 5º, XI e LXI, da CF.

➤ Arts. 150 e 239 do CP.

➤ Súmula Vinculante 11-STF.

- A Súmula Vinculante 11 do STF estabelece que “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.

Parágrafo único. O morador que se recusar a entregar o réu oculto em sua casa será levado à presença da autoridade, para que se proceda contra ele como for de direito.

- Art. 348 do CP (crime de favorecimento pessoal).

Art. 294. No caso de prisão em flagrante, observar-se-á o disposto no artigo anterior, no que for aplicável.

- Art. 303 desta Lei.

Art. 295. Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes de condenação definitiva:

- Lei 5.256/1967 (Prisão Especial).
- Súmula 717-STF.

I – os Ministros de Estado;

II – os Governadores ou interventores de Estados ou Territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos Secretários, os Prefeitos municipais, os Vereadores e os Chefes de Polícia;

- Inciso com redação dada pela Lei 3.181/1957.

III – os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e das Assembleias Legislativas dos Estados;

- Art. 53, §§ 1º e 2º, da CF.

IV – os cidadãos inscritos no “Livro de Mérito”;

V – os oficiais das Forças Armadas e os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

- Inciso com redação dada pela Lei 10.258/2001.

VI – os magistrados;

VII – os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República;

VIII – os Ministros de confissão religiosa;

IX – os Ministros do Tribunal de Contas;

X – os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para o exercício daquela função;

XI – os delegados de polícia e os guardas-civis dos Estados e Territórios, **ativos e inativos**.

➤ Inciso com redação dada pela Lei 5.126/1966.

§ 1º A prisão especial, prevista neste Código ou em outras leis, consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum.

➤ § incluído pela Lei 10.258/2001.

§ 2º Não havendo estabelecimento específico para o preso especial, **este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento**.

➤ § incluído pela Lei 10.258/2001.

§ 3º A cela especial **poderá** consistir em alojamento coletivo, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente, pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à existência humana.

➤ § incluído pela Lei 10.258/2001.

§ 4º O preso especial **não** será transportado juntamente com o preso comum.

➤ § incluído pela Lei 10.258/2001.

§ 5º Os demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum.

➤ § incluído pela Lei 10.258/2001.

Art. 296. Os inferiores e praças de pré, onde for possível, serão recolhidos à prisão, em estabelecimentos militares, de acordo com os respectivos regulamentos.

Art. 297. Para o cumprimento de mandado expedido pela autoridade judiciária, a autoridade policial **poderá** expedir tantos outros quantos necessários às diligências, **devendo neles ser fielmente reproduzido o teor do mandado original**.

➤ Art. 13, III, desta Lei.

Art. 298. Revogado pela Lei 12.403/2011.

Art. 299. A captura poderá ser requisitada, à vista de mandado judicial, por qualquer meio de comunicação, tomadas pela autoridade, a quem se fizer a requisição, as precauções necessárias para averiguar a autenticidade desta.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 12.403/2011.

Art. 300. As pessoas presas provisoriamente **ficarão** separadas das que já estiverem definitivamente condenadas, nos termos da lei de execução penal.

- Artigo com redação dada pela Lei 12.403/2011.
- Art. 84 da LEP.
- Art. 3º da Lei 7.960/1989 (Prisão Temporária).

Parágrafo único. O militar preso em flagrante delito, após a lavratura dos procedimentos legais, será recolhido a quartel da instituição a que pertencer, onde ficará preso à disposição das autoridades competentes.

- Art. 84 da LEP.

Capítulo II

Da Prisão em Flagrante

- Art. 5º, LXI a LXVI e LXVII, da CF.
- Art. 53, II, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas).
- Art. 20 da Lei 12.850/2013 (Organizações criminosas).
- Súmula 145 e 397-STF.

Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

- Art. 23, II e III do CP.

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

I – está cometendo a infração penal;

II – acaba de cometê-la;

III – é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV – é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando, a autoridade, afinal, o auto.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.113/2005.

➤ Art. 5º, LXII e LXIII, da CF.

§ 1º Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade **mandará recolhê-lo à prisão**, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e **prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja.**

§ 2º A falta de testemunhas da infração **não** impedirá o auto de prisão em flagrante; mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos **duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade.**

§ 3º Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por **duas testemunhas, que tenham ouvido sua leitura na presença deste.**

➤ § com redação dada pela Lei 11.113/2005.

§ 4º Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.

➤ § 4º incluído pela Lei 13.257/2016.

➤ Lei 13.257/2016 (Políticas Públicas para a Primeira Infância).

Art. 305. Na falta ou no impedimento do escrivão, **qualquer pessoa** designada pela autoridade lavrará o auto, **depois de prestado o compromisso legal.**

Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 12.403/2011.

➤ Art. 5º, LXII, LXV e LXVI, da CF.

§ 1º Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública.

§ 2º No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a **nota de culpa**, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.

➤ Art. 5º, LXIV, da CF.

Art. 307. Quando o fato for praticado em presença da autoridade, ou contra esta, no exercício de suas funções, constarão do auto a narração deste fato, a voz de prisão, as declarações que fizer o preso e os depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado pela

autoridade, pelo preso e pelas testemunhas e remetido imediatamente ao juiz a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso, **se não o for a autoridade que houver presidido o auto.**

➤ Súmula 397-STF.

Art. 308. Não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o preso será logo apresentado **à do lugar mais próximo.**

Art. 309. Se o réu se livrar solto, deverá ser posto em liberdade, depois de lavrado o auto de prisão em flagrante.

➤ Art. 5º, LXV e LXVI, da CF.

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

➤ Caput com redação dada pela Lei 13.964/2019.

I – relaxar a prisão ilegal; ou

➤ Incluído pela Lei 12.403/2011.

II – converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

➤ Incluído pela Lei 12.403/2011.

III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

➤ Incluído pela Lei 12.403/2011.

§ 1º Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação.

➤ Renumerado do parágrafo único pela Lei 13.964/2019.

§ 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.

- Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 3º A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput deste artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão.

- Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 4º Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.

- Incluído pela Lei 13.964/2019.

Capítulo III

Da Prisão Preventiva

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

- Redação dada pela Lei 13.964/2019.
- Redação antiga: "Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial."

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

- Redação dada pela Lei 13.964/2019.
- Redação antiga: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
- Artigo com redação dada pela Lei 12.403/2011.
- Arts. 30 e 31 da Lei 7.492/1986 (Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional).
- O art. 30 da Lei 7.492/1986 estabelece que "Sem prejuízo do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, aprovado pelo Dec.-lei 3.689, de 3 de outubro de 1941, a prisão preventiva do acusado da prática de crime previsto nesta Lei poderá ser decretada em razão da magnitude da lesão causada".

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º).

- Incluído pela Lei 12.403/2011 e renumerado pela Lei 13.964/2019.
- O art. 282, § 4º, do CPP estabelece que "No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único)".

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de atos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

➤ Artigo com redação dada pela Lei 12.403/2011.

I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos;

➤ Inciso com redação dada pela Lei 12.403/2011.

II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Dec.-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;

➤ Inciso com redação dada pela Lei 12.403/2011.

➤ O inciso I do caput do art. 64 do CP estabelece que “Para efeito de reincidência: I – não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação; (...)”.

III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

➤ Inciso com redação dada pela Lei 12.403/2011.

➤ Arts. 95 e segs., da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

➤ Art. 20 da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

IV – Revogado pela Lei 12.403/2011.

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

➤ Parágrafo único incluído pela Lei 12.403/2011.

➤ Art. 5º, LVIII, da CF.

➤ Lei 12.037/2009 (Identificação criminal).

Art. 314. A prisão preventiva **em nenhum caso** será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 23 do Dec.-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal.

- Artigo com redação dada pela Lei 12.403/2011.
- O art. 30 da Lei 7.492/1986 estabelece que "Sem prejuízo do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, aprovado pelo Dec.-lei 3.689, de 3 de outubro de 1941, a prisão preventiva do acusado da prática de crime previsto nesta Lei poderá ser decretada em razão da magnitude da lesão causada Vetado".

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

- Redação dada pela Lei 13.964/2019.
- Redação antiga: "Art. 513. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada."

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de atos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

- Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

- Incluído pela Lei 13.964/2019.

I – limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

- Incluído pela Lei 13.964/2019.

II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

- Incluído pela Lei 13.964/2019.

III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

- Incluído pela Lei 13.964/2019.

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

- Incluído pela Lei 13.964/2019.

V – limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

- Incluído pela Lei 13.964/2019.

VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

- Incluído pela Lei 13.964/2019.

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

- Redação dada pela Lei 13.964/2019.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

- Incluído pela Lei 13.964/2019.
- Redação antiga: Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Capítulo IV Da Prisão Domiciliar

- Capítulo com redação dada pela Lei 12.403/2011.

Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.

- Artigo com redação dada pela Lei 12.403/2011.
- Arts. 117 e 146-B, IV, da LEP.

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

- Artigo com redação dada pela Lei 12.403/2011.

I – maior de **80 anos**;

II – **extremamente** debilitado por motivo de doença **grave**;

III – imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência;

- Art. 2º da Lei 13.257/2016 (Políticas Públicas para a Primeira Infância).
- Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Ⓜ IV – gestante;

- Inciso com redação dada pela Lei 13.257/2016.
- Art. 117 da LEP.
- “O Código de Processo Penal e a Lei de Execuções Penais disciplinam a prisão em residência particular. É requisito comum a ambas as normas ‘a presa ser gestante.’” (MPE-MT – Promotor de Justiça – MPE-MT/2019).

V – **mulher** com filho de até 12 anos de idade incompletos;

- Inciso incluído pela Lei 13.257/2016.
- Lei 13.257/2016 (Políticas Públicas para a Primeira Infância).

- Art. 2º da Lei 8.069/1990 (ECA).

VI – **homem**, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos.

- Inciso incluído pela Lei 13.257/2016.
- Lei 13.257/2016 (Políticas Públicas para a Primeira Infância).
- Art. 2º da Lei 8.069/1990 (ECA).

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz **exigirá** prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência SERÁ substituída por prisão domiciliar, DESDE QUE:

- Artigo incluído pela Lei 13.769/2018.

I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 desta Lei.

- Artigo incluído pela Lei 13.769/2018.
- O art. 319 do CPP estabelece as medidas cautelares diversas da prisão.

Capítulo V

Das Outras Medidas Cautelares

- Capítulo com redação dada pela Lei 12.403/2011.

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

- Artigo com a redação dada pela Lei 12.403/2011.
- Arts. 282, § 6º, e 321 desta Lei.

I – comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

- Inciso com redação dada pela Lei 12.403/2011.

II – proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

- Inciso com a redação dada pela Lei 12.403/2011.

III – proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

➤ *Inciso com redação Lei 12.403/2011.*

IV – proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

➤ *Inciso incluído pela Lei 12.403/2011.*

V – recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

➤ *Inciso incluído pela Lei 12.403/2011.*

VI – suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

➤ *Inciso incluído pela Lei 12.403/2011.*

VII – internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

➤ *Inciso incluído pela Lei 12.403/2011.*

VIII – fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

➤ *Inciso incluído pela Lei 12.403/2011.*

IX – monitoração eletrônica.

➤ *Inciso incluído pela Lei 12.403/2011.*

➤ *Arts. 122, parágrafo único, 146-B a 146-D, da LEP.*

➤ *Dec. 7.627/2011 (Regulamenta a monitoração eletrônica).*

§§ 1º a 3º Revogados pela Lei 12.403/2011.

§ 4º A fiança será aplicada de acordo com as disposições do Capítulo VI deste Título, **podendo** ser cumulada com outras medidas cautelares.

➤ *§ incluído pela Lei 12.403/2011.*

© **Art. 320.** A **proibição de ausentar-se do País** será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte, no prazo de **24 (vinte e quatro) horas**.

- Artigo com redação dada pela Lei 12.403/2011.
- É incorreto afirmar que "Nos termos do Código de Processo Penal, a proibição de ausentar-se do País será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas." (MPE-SC – Promotor de Justiça – MPE-SC/2019).

Capítulo VI

Da Liberdade Provisória, Com ou Sem Fiança

Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 desta lei.

- Artigo com redação dada pela Lei 12.403/2011.
- Art. 5º, LXVI, da CF.
- O art. 319 do CPP estabelece as medidas cautelares diversas da prisão; e o art. 282 do CPP, estabelece que "As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I – necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado".

I e II – Revogados pela Lei 12.403/2011.

Art. 322. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a quatro anos.

- Artigo com redação dada pela Lei 12.403/2011.

Parágrafo único. Nos demais casos, a fiança será requerida ao **juiz**, que decidirá em **48 (quarenta e oito) horas**.

- Parágrafo único com redação dada pela Lei 12.403/2011.
- Art. 581, V, desta Lei.

Art. 323. Não será concedida fiança:

- Artigo com redação dada pela Lei 12.403/2011.
- Art. 5º, XLII, XLIII e XLIV, da CF.

I – nos crimes de racismo;

- Inciso com redação dada pela Lei 12.403/2011.
- Art. 5º, XLII, XLIII e XLIV, da CF.
- Lei 7.716/1989 (Crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor).
- Lei 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial).

II – nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos;

- Inciso com redação dada pela Lei 12.403/2011.
- Art. 5º, XLII, XLIII e XLIV, da CF.
- Lei 8.072/1990 (Crimes Hediondos).
- Lei 9.455/1997 (Crimes de Tortura).
- Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas).
- Lei 13.260/2016 (Terrorismo).

III – nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

- Inciso com redação dada pela Lei 12.403/2011.
- Art. 5º, XLIV, da CF.

IV – revogado pela Lei 12.403/2011.

V – revogado pela Lei 12.403/2011.

Art. 324. Não será, igualmente, concedida fiança:

- Artigo com redação dada pela Lei 12.403/2011.

I – aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido, sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se referem os arts. 327 e 328 deste Código;

- Inciso com redação dada pela Lei 12.403/2011.
- Art. 341 desta Lei.

II – em caso de prisão civil ou militar;

- Inciso com redação dada pela Lei 12.403/2011.

III – revogado pela Lei 12.403/2011.

IV – quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312).

- Inciso com redação dada pela Lei 12.403/2011.
- O art. 312 do CPP estabelece que "A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. **Parágrafo único.** A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º)".

Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

- Artigo com redação dada pela Lei 12.403/2011.

a) a c) Revogadas pela Lei 12.403/2011.

I – **de 1 a 100 salários mínimos**, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, **não for superior a quatro anos**;

- Inciso incluído pela Lei 12.403/2011.

II – **de 10 a 200 salários mínimos**, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada **for superior a quatro anos**.

➤ Inciso incluído pela Lei 12.403/2011.

§ 1º Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

➤ § com redação dada pela Lei 12.403/2011.

I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código;

➤ Inciso com redação dada pela Lei 12.403/2011.

➤ O art. 350 do CPP estabelece que “Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 deste Código”.

II – reduzida até o máximo de dois terços; ou

➤ Inciso com redação dada pela Lei 12.403/2011.

III – aumentada em até mil vezes.

➤ Inciso incluído pela Lei 12.403/2011.

§ 2º Revogado pela Lei 12.403/2011.

Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento.

➤ Art. 44 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Art. 327. A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada.

➤ Arts. 341 a 350 e 581, VII, desta Lei.

Art. 328. O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado.

➤ Arts. 369 e 581, VII, desta Lei.

Art. 329. Nos **juízos criminais** e **delegacias de polícia**, haverá um livro especial, com termos de abertura e de encerramento, numerado e rubricado em **todas** as suas folhas pela autoridade, destinado especialmente aos termos de fiança. O termo será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade e por quem prestar a fiança, e dele extrair-se-á certidão para juntar-se aos autos.

Parágrafo único. O réu e quem prestar a fiança serão pelo escrivão notificados das obrigações e da sanção previstas nos arts. 327 e 328, o que constará dos autos.

Art. 330. A fiança, que será sempre definitiva, consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual ou municipal, ou em hipoteca inscrita em primeiro lugar.

➤ Art. 818 do CC.

§ 1º A avaliação de imóvel, ou de pedras, objetos ou metais preciosos será feita **imediatamente** por **perito** nomeado pela autoridade.

§ 2º Quando a fiança consistir em **caução de títulos da dívida pública**, o valor será determinado pela sua **cotação em Bolsa**, e, sendo nominativos, exigir-se-á prova de que se acham livres de ônus.

Art. 331. O valor em que consistir a fiança será **recolhido à repartição arrecadadora federal ou estadual**, ou **entregue ao depositário público**, juntando-se aos autos os respectivos conhecimentos.

Parágrafo único. Nos lugares em que o depósito não se puder fazer de pronto, o valor será entregue ao **escrivão** ou **pessoa abonada, a critério da autoridade**, e dentro de 3 (três) dias dar-se-á ao valor o destino que lhe assina este artigo, o que tudo constará do termo de fiança.

Art. 332. Em caso de prisão em flagrante, será competente para conceder a fiança a autoridade que presidir ao respectivo auto, e, em caso de prisão por mandado, o juiz que o houver expedido, ou a autoridade judiciária ou policial a quem tiver sido requisitada a prisão.

➤ Arts. 285, 301 a 310 e 322 desta Lei.

Art. 333. Depois de prestada a fiança, **que será concedida independentemente de audiência do Ministério Público**, este terá vista do processo a fim de requerer o que julgar conveniente.

➤ Art. 581, V, desta Lei.

Art. 334. A fiança poderá ser prestada enquanto não transitar em julgado a sentença condenatória.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 12.403/2011.

Art. 335. Recusando ou retardando a autoridade policial a concessão da fiança, o preso, ou alguém por ele, poderá prestá-la, mediante simples petição, perante o juiz competente, que decidirá em 48 (quarenta e oito) horas.

- Artigo com redação dada pela Lei 12.403/2011.
- Art. 4º, e, da Lei 4.898/1965 (Abuso de Autoridade).

Art. 336. O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das **custas**, da **indenização do dano**, da **prestação pecuniária** e da **multa**, se o réu for **condenado**.

- Artigo com redação dada pela Lei 12.403/2011.

Parágrafo único. Este dispositivo terá aplicação, ainda no caso da prescrição depois da sentença condenatória (art. 110 do Código Penal).

- O art. 110 do CP, que prevê a prescrição da pretensão executória, estabelece que "A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. § 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa".

Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 desta Lei.

- Artigo com redação dada pela Lei 12.403/2011.

Art. 338. A fiança que se reconheça não ser cabível na espécie será cassada em qualquer fase do processo.

- Arts. 581, V, e 584 desta Lei.

Art. 339. Será também cassada a fiança quando reconhecida a existência de delito inafiançável, no caso de inovação na classificação do delito.

- Arts. 383, 384, 418 e 581, V, desta Lei.

Art. 340. Será exigido o reforço da fiança:

I – quando a autoridade tomar, por engano, fiança insuficiente;

II – quando houver depreciação material ou perecimento dos bens hipotecados ou caucionados, ou depreciação dos metais ou pedras preciosas;

© III – quando for inovada a classificação do delito.

- Arts. 383, 384, 418 e 581, V, desta Lei.
- É correto afirmar que "Será exigido o reforço da fiança quando for inovada a classificação do delito, nos termos do Código de Processo Penal." (MPE-SC – Promotor de Justiça – MPE-SC/2019).

Parágrafo único. A fiança ficará sem efeito e o réu será recolhido à prisão, quando, na conformidade deste artigo, não for reforçada.

Art. 341. Julgar-se-á quebrada a fiança quando o acusado:

- Artigo com redação dada pela Lei 12.403/2011.

➤ Art. 581, VII, desta Lei.

I – regularmente intimado para ato do processo, deixar de comparecer, sem motivo justo;

II – deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo;

III – descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança;

IV – resistir injustificadamente a ordem judicial;

V – praticar nova infração penal dolosa.

Art. 342. Se vier a ser reformado o julgamento em que se declarou quebrada a fiança, esta **subsistirá** em todos os seus efeitos.

➤ Art. 581, V e VII, desta Lei.

Art. 343. O quebramento injustificado da fiança **importará na perda de metade do seu valor**, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares ou, se for o caso, a decretação da prisão preventiva.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 12.403/2011.

Art. 344. Entender-se-á perdido, na totalidade, o valor da fiança, se, condenado, o acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 12.403/2011.

➤ Art. 581, VII, desta Lei.

Art. 345. No caso de perda da fiança, o seu valor, deduzidas as custas e mais encargos a que o acusado estiver obrigado, será recolhido ao **Fundo Penitenciário**, na forma da lei.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 12.403/2011.

Art. 346. No caso de quebramento de fiança, feitas as deduções previstas no art. 345 deste Código, o valor restante será recolhido ao **Fundo Penitenciário**, na forma da lei.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 12.403/2011.

Art. 347. Não ocorrendo a hipótese do art. 345, o saldo será entregue a quem houver prestado a fiança, depois de deduzidos os encargos a que o réu estiver obrigado.

Art. 348. Nos casos em que a fiança tiver sido prestada por meio de hipoteca, a execução será promovida no juízo cível pelo órgão do Ministério Público.

➤ Art. 784, V, do CPC/2015.

Art. 349. Se a fiança consistir em pedras, objetos ou metais preciosos, o juiz determinará a venda por leiloeiro ou corretor.

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.

- Artigo com redação dada pela Lei 12.403/2011.
- Art. 32, § 2º, desta Lei.
- O art. 327 do CPP estabelece que "A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada". O art. 328 do CPP estabelece que "O réu afiançado não poderá, sob pena de quebraimento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado".

Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 desta Lei.

- Art. 324, I, desta Lei.
- O § 4º do art. 282 do CPP estabelece que "No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único)".

Título X

DAS CITAÇÕES E INTIMAÇÕES

Capítulo I

Das Citações

- Arts. 564, III, e, 570 e 572 desta Lei.
- Art. 5º, LV, da CF.
- Arts. 66 e segs. da Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais Criminais).
- Súmulas 351 e 366-STF.
- Súmulas 415 e 455-STJ.

Art. 351. A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado.

- Arts. 564, III, e, 570 e 572 desta Lei.
- Art. 5º, LV, da CF.
- Súmula 351-STF.
- O súmula 351 do STF estabelece que "É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição".

Art. 352. O mandado de citação indicará:

I – o nome do juiz;

II – o nome do querelante nas ações iniciadas por queixa;

III – o nome do réu, ou, se for desconhecido, os seus sinais característicos;

IV – a residência do réu, se for conhecida;

V – o fim para que é feita a citação;

VI – o juízo e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer;

VII – a subscrição do escrivão e a rubrica do juiz.

Art. 353. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória.

- Art. 65, § 2º, da Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais Criminais).
- Súmula 155 e 710-STF.
- Súmula 273-STJ.
- A súmula 710 do STF estabelece que “No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem.”

Art. 354. A precatória indicará:

I – o juiz deprecado e o juiz deprecante;

II – a sede da jurisdição de um e de outro;

III – o fim para que é feita a citação, com todas as especificações;

IV – o juízo do lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer.

Art. 355. A precatória será devolvida ao juiz deprecante, **independentemente de traslado**, depois de lançado o “cumpra-se” e de feita a citação por **mandado do juiz deprecado**.

- Súmula 710-STF.

§ 1º Verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, **a este remeterá o juiz deprecado os autos para efetivação da diligência**, desde que haja tempo para fazer-se a citação.

§ 2º Certificado pelo oficial de justiça que o réu se oculta para não ser citado, a precatória será imediatamente devolvida, para o fim previsto no art. 362.

- O art. 362 do CPP, que prevê a citação com hora certa no processo penal, estabelece que “Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos arts. 227 a 229 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil. **Parágrafo único.** Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo”.

Art. 356. Se houver **urgência**, a precatória, que conterá em **resumo** os requisitos enumerados no art. 354, **poderá** ser expedida por via telegráfica, **depois de reconhecida a firma do juiz, o que a estação expedidora mencionará**.

- Arts. 263 e 265, caput, do CPC/2015.

- Súmula 710-STF.

Art. 357. São requisitos da citação por mandado:

- Art. 564, IV, desta Lei.

I – leitura do mandado ao citando pelo oficial e entrega da contrafé, na qual se mencionarão dia e hora da citação;

II – declaração do oficial, na certidão, da entrega da contrafé, e sua aceitação ou recusa.

Art. 358. A citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço.

- Art. 221, § 2º, desta Lei.

Art. 359. O dia designado para funcionário público comparecer em juízo, como acusado, será notificado assim a ele como ao chefe de sua repartição.

- Art. 221, § 3º, desta Lei.

Art. 360. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado.

- Artigo com redação dada pela Lei 10.792/2003.
- Súmula 351-STF.
- A súmula 351 do STF estabelece que “É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição”.

Art. 361. Se o réu não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias.

- Arts. 366, 396, parágrafo único, e 406, § 1º desta Lei.
- Súmulas 351 e 366-STF.
- A súmula 366 do STF estabelece que “Não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não transcreva a denúncia ou queixa, ou não resuma os fatos em que se baseia”.

Art. 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à **citação com hora certa**, na forma estabelecida nos arts. 227 a 229 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.719/2008.
- Os arts. 227 a 229 do revogado CPC/1973, correspondem aos arts. 252 a 254 do CPC/2015.
- O art. 252 do CPC/2015 estabelece que “Quando, por **duas** vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. **Parágrafo único.** Nos condomínios edifícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência”.

Parágrafo único. Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, **ser-lhe-á nomeado defensor dativo**.

- Arts. 261 a 267 e 396-A, § 2º, desta Lei.

Art. 363. O processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.719/2008.
- Art. 5º, LV, da CF.

I – Revogado pela Lei 11.719/2008.

II – Revogado pela Lei 11.719/2008.

§ 1º Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital.

- § 1º incluído pela Lei 11.719/2008.
- Arts. 361, 366, 396, parágrafo único, e 406, § 1º, desta Lei.

§ 2º Vetado.

- Incluído pela Lei 11.719/2008.

§ 3º Vetado.

- Incluído pela Lei 11.719/2008.

§ 4º Comparecendo o acusado citado por edital, em qualquer tempo, **o processo observará o disposto nos arts. 394 e seguintes desta Lei.**

- § incluído pela Lei 11.719/2008.

Art. 364. No caso do artigo anterior, I, o prazo será fixado pelo juiz entre 15 (quinze) e 90 (noventa) dias, de acordo com as circunstâncias, e, no caso de II, o prazo será de 30 (trinta) dias.

- Art. 361 desta Lei.
- Os incisos I e II do art. 363 deste Código foram revogados pela Lei 11.719/2008.

Art. 365. O edital de citação indicará:

- Súmulas 351 e 366-STF.

I – o nome do juiz que a determinar;

II – o nome do réu, ou, se não for conhecido, os seus sinais característicos, bem como sua residência e profissão, se constarem do processo;

III – o fim para que é feita a citação;

IV – o juízo e o dia, a hora e o lugar em que o réu deverá comparecer;

V – o prazo, que será contado do dia da publicação do edital na imprensa, se houver, ou da sua afixação.

Parágrafo único. O edital será afixado à porta do edifício onde funcionar o juízo e será publicado pela imprensa, onde houver, devendo a afixação ser certificada pelo oficial que a tiver feito e a publicação provada por exemplar do jornal ou certidão do escrivão, da qual conste a página do jornal com a data da publicação.

Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, PODENDO o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, SE FOR O CASO, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.

- Artigo com redação dada pela Lei 9.271/1996.
- Art. 2º, § 2º, da Lei 9.613/1998 (Lavagem de Capitais).
- Art. 60, § 3º da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas).
- Súmulas 415 e 455-STJ.
- o art. 2º, § 2º da Lei 9.613/1998 estabelece que “No processo por crime previsto nesta Lei, não se aplica o disposto no art. 366 do Código de Processo Penal, devendo o acusado que não comparecer nem constituir advogado ser citado por edital, prosseguindo o feito até o julgamento, com a nomeação de defensor dativo”.
- o art. 60, § 3º da Lei 11.343/2006, com redação dada pela Lei 13.840/2019, estabelece que “Na hipótese do art. 366 do Código de Processo Penal, o juiz poderá determinar a prática de atos necessários à conservação dos bens, direitos ou valores”.
- a súmula 415 do STJ estabelece que “O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”.
- a Súmula 455 do STJ estabelece que “A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do Código de Processo Penal deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”.

§ 1º Revogado pela Lei 11.719/2008.

§ 2º Revogado pela Lei 11.719/2008.

Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

- Artigo com redação dada pela Lei 9.271/1996.

Art. 368. Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento.

- Artigo com redação dada pela Lei 9.271/1996.
- Súmulas 415-STJ.
- Dica 1: a súmula 415 do STJ estabelece que “O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”.
- Dica 2: com a EC 45/2004 a competência para a concessão de exequatur às cartas rogatórias passou a ser do STJ.

Art. 369. As citações que houverem de ser feitas em legações estrangeiras serão efetuadas mediante **carta rogatória**.

- Artigo com redação dada pela Lei 9.271/1996.

Capítulo II

Das Intimações

- Súmula 155, 310, 707, 710-STF.
- Súmula 273-STJ.

Art. 370. Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, **será observado, no que for aplicável, o disposto no Capítulo anterior.**

- Artigo com redação dada pela Lei 9.271/1996.
- Art. 21 da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
- O art. 21 da LMP estabelece que "A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. **Parágrafo único.** A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor".

§ 1º A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da Comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado.

- § com redação dada pela Lei 9.271/1996.

§ 2º Caso não haja órgão de publicação dos atos judiciais na Comarca, a intimação far-se-á diretamente pelo escrivão, por mandado, ou via postal com comprovante de recebimento, ou por qualquer outro meio idôneo.

- § com redação dada pela Lei 9.271/1996.

§ 3º A intimação pessoal, feita pelo escrivão, dispensará a aplicação a que alude o § 1º.

- § incluído pela Lei 9.271/1996.

§ 4º A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal.

- § incluído pela Lei 9.271/1996.

Art. 371. Será admissível a intimação por despacho na petição em que for requerida, observado o disposto no art. 357.

Art. 372. Adiada, por qualquer motivo, a instrução criminal, o juiz marcará desde logo, na presença das partes e testemunhas, dia e hora para seu prosseguimento, do que se lavrará termo nos autos.

Título XI

DA APLICAÇÃO PROVISÓRIA DE INTERDIÇÕES DE DIREITOS E MEDIDAS DE SEGURANÇA

- Título tacitamente revogado pelos arts. 147, 171 e 172 da LEP.
- Art. 43 e segs. do CP.

Art. 373. A aplicação provisória de interdições de direitos poderá ser determinada pelo juiz, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente, do ofendido, ou de seu representante legal, ainda que este não se tenha constituído como assistente:

I – durante a instrução criminal após a apresentação da defesa ou do prazo concedido para esse fim;

II – na sentença de pronúncia;

III – na decisão confirmatória da pronúncia ou na que, em grau de recurso, pronunciar o réu;

IV – na sentença condenatória recorrível.

§ 1º No caso do I, havendo requerimento de aplicação da medida, o réu ou seu defensor será ouvido no prazo de 2 (dois) dias.

§ 2º Decretada a medida, serão feitas as comunicações necessárias para a sua execução, na forma do disposto no Capítulo III do Título II do Livro IV.

Art. 374. Não caberá recurso do despacho ou da parte da sentença que decretar ou denegar a aplicação provisória de interdições de direitos, mas estas poderão ser substituídas ou revogadas:

I – se aplicadas no curso da instrução criminal, durante esta ou pelas sentenças a que se referem os II, III e IV do artigo anterior;

II – se aplicadas na sentença de pronúncia, pela decisão que, em grau de recurso, a confirmar, total ou parcialmente, ou pela sentença condenatória recorrível;

III – se aplicadas na decisão a que se refere o III do artigo anterior, pela sentença condenatória recorrível.

Art. 375. O despacho que aplicar, provisoriamente, substituir ou revogar interdição de direito, será fundamentado.

Art. 376. A decisão que impronunciar ou absolver o réu fará cessar a aplicação provisória da interdição anteriormente determinada.

Art. 377. Transitando em julgado a sentença condenatória, serão executadas somente as interdições nela aplicadas ou que derivarem da imposição da pena principal.

Art. 378. A aplicação provisória de medida de segurança obedecerá ao disposto nos arts. anteriores, com as modificações seguintes:

I – o juiz poderá aplicar, provisoriamente, a medida de segurança, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público;

II – a aplicação poderá ser determinada ainda no curso do inquérito, mediante representação da autoridade policial;

III – a aplicação provisória de medida de segurança, a substituição ou a revogação da anteriormente aplicada poderão ser determinadas, também, na sentença absolutória;

IV – decretada a medida, atender-se-á ao disposto no Título V do Livro IV, no que for aplicável.

Art. 379. Transitando em julgado a sentença, observar-se-á, quanto à execução das medidas de segurança definitivamente aplicadas, o disposto no Título V do Livro IV.

Art. 380. A aplicação provisória de medida de segurança, obstará a concessão de fiança, e tornará sem efeito a anteriormente concedida.

Título XII DA SENTENÇA

Art. 381. A sentença conterá:

- Art. 564, IV, desta Lei.
- Art. 93, IX, da CF.
- Art. 68 do CP.
- Art. 81, § 3º da Lei 9.099/1995 (*Juizados Especiais Criminais*).

I – os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las;

II – a exposição sucinta da acusação e da defesa;

III – a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão;

IV – a indicação dos artigos de lei aplicados;

V – o dispositivo;

VI – a data e a assinatura do juiz.

Art. 382. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.

- Arts. 619 e 798, § 1º, desta Lei.
- Art. 83 da Lei 9.099/1995 (*Juizados Especiais Criminais*).

📍**Art. 383.** O juiz, **sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa**, PODERÁ atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.719/2008.
- O art. 383 do CPP prevê a *emendatio libelli*.
- Sobre a correlação entre acusação e sentença, é correto afirmar que ao aplicar a regra da *emendatio libelli*, o juiz poderá condenar o acusado, sem manifestação das partes, aplicando-lhe, se for o caso, pena mais grave (MP-SP – Promotor de Justiça – MP-SP/2019).

§ 1º Se, em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, **o juiz procederá de acordo com o disposto na lei**.

- Art. 89 da Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais Criminais).
- Súmulas 696 e 723-STF.
- Súmulas 243 e 337-STJ.

§ 2º Tratando-se de infração da competência de outro juízo, **a este serão encaminhados os autos**.

📍**Art. 384.** Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, **o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente**.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.719/2008.
- Súmula 453-STF: “Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa”.
- O art. 384 do CPP prevê a *mutatio libelli*.

§ 1º Não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, **aplica-se o art. 28 desta lei**.

- Art. 28 deste Código: “Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao Procurador-Geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender”.

§ 2º Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 dias e admitido o aditamento, o juiz, a requerimento de qualquer das partes, designará dia e hora para continuação da audiência, com inquirição de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates e julgamento.

§ 3º **Aplicam-se** as disposições dos §§ 1º e 2º do art. 383 ao caput deste artigo.

- As disposições dos §§ 1º e 2º do art. 383 deste Código estabelecem, respectivamente, que: “§ 1º Se, em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei”, e “§ 2º Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos”.

§ 4º Havendo aditamento, cada parte poderá arrolar até três testemunhas, no prazo de 5 (cinco) dias, FICANDO o juiz, na sentença, adstrito aos termos do aditamento.

§ 5º Não recebido o aditamento, o processo prosseguirá.

Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

➤ Arts. 61 e 62 do CP.

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

I – estar provada a inexistência do fato;

II – não haver prova da existência do fato;

III – não constituir o fato infração penal;

IV – estar provado que o réu não concorreu para a infração penal;

➤ Inciso com redação dada pela Lei 11.690/2008.

V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;

➤ Renumerado pela Lei 11.690/2008.

VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência;

➤ Inciso com redação dada pela Lei 11.690/2008.

➤ Os dispositivos mencionados se referem aos institutos do erro de tipo (art. 20), erro de proibição (art. 21), coação moral irresistível e obediência hierárquica (art. 22), estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito (art. 23), inimputabilidade e semi-imputabilidade (art. 26) e embriaguez acidental completa (§ 1º do art. 28).

VII – não existir prova suficiente para a condenação.

➤ Renumerado pela Lei 11.690/2008.

Parágrafo único. Na sentença absolutória, o juiz:

I – mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade;

➤ Art. 596 desta Lei.

➤ O art. 596 deste Código estabelece que “A apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade. Parágrafo único. A apelação não suspenderá a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente”.

II – ordenará a cessação das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas;

- Inciso com redação dada pela Lei 11.690/2008.

III – aplicará medida de segurança, se cabível.

- Arts. 26 e 96 a 99 do CP.
- Súmulas 422-STF.
- Súmula 527-STJ.
- O inciso III do art. 386 deste Código prevê a sentença absolutória imprópria, assim entendida como aquela que reconhece o fato, absolve o réu, mas impõe medida de segurança.

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

I – mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência reconhecer;

- Arts. 61 a 67 do CP.

II – mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com o disposto nos arts. 59 e 60 do Dec.-lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;

- Inciso com redação dada pela Lei 11.719/2008.

III – aplicará as penas de acordo com essas conclusões;

- Inciso com redação dada pela Lei 11.719/2008.

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

- Inciso com redação dada pela Lei 11.719/2008.
- Arts. 63 e 64 desta Lei.

V – atenderá, quanto à aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança, ao disposto no Título XI deste Livro;

- O Título XI deste Livro foi tacitamente revogado pelos arts. 147, 171 e 172 da LEP.

VI – determinará se a sentença deverá ser publicada na íntegra ou em resumo e designará o jornal em que será feita a publicação (art. 73, § 1º, do Código Penal).

- Diante da reforma ocorrida pela Lei 7.209/1984 na Antiga Parte Geral do CP, o citado artigo não possui correspondente na redação atual do Código Penal.

§ 1º O juiz decidirá, **fundamentadamente**, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, **sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta**.

- § incluído pela Lei 12.736/2012.
- Art. 5º, LVII, e 93, IX, da CF.
- Súmula 347-STJ.
- O art. 5º, LVII, da CF estabelece o princípio da presunção de inocência ou da não culpa.

- A súmula 347 do STJ estabelece que "O conhecimento de recurso de apelação do réu independe de sua prisão".

© § 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, **será computado** para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

- § incluído pela Lei 12.736/2012.
- Art. 42 do CP.
- O § 2º do art. 387 do CPP prevê a chamada detração penal.
- É correto afirmar que "O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, quando o juiz proferir sentença condenatória." (MPE-SC – Promotor de Justiça – MPE-SC/2019).

Art. 388. A sentença poderá ser datilografada e neste caso o juiz a rubricará em todas as folhas.

Art. 389. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim.

- Art. 494 do CPC/2015.

Art. 390. O escrivão, dentro de 3 (três) dias após a publicação, e sob pena de suspensão de 5 (cinco) dias, dará conhecimento da sentença ao órgão do Ministério Público.

Art. 391. O querelante ou o assistente será intimado da sentença, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado. Se nenhum deles for encontrado no lugar da sede do juízo, a intimação será feita mediante edital com o prazo de 10 (dez) dias, afixado no lugar de costume.

- Arts. 268 a 273, 370, § 1º, e 598, parágrafo único, desta Lei.

Art. 392. A intimação da sentença será feita:

- Art. 82, §§ 1º e 2º, da Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais Criminais).
- Súmulas 310 e 710-STF.

I – ao réu, **pessoalmente**, se estiver preso;

II – ao réu, **pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído**, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;

- Arts. 321 a 324 e 370, §§ 1º a 4º, desta Lei.

III – ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim, o certificar o oficial de justiça;

- Art. 370, §§ 1º a 4º, desta Lei.

IV – **mediante edital**, nos casos do II, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça;

V – **mediante edital**, nos casos do III, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

VI – **mediante edital**, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça.

§ 1º O prazo do edital será de 90 (noventa) dias, se tiver sido imposta pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, e de 60 (sessenta) dias, nos outros casos.

§ 2º **O prazo para apelação correrá após o término do fixado no edital**, salvo se, no curso deste, for feita a intimação por qualquer das outras formas estabelecidas neste artigo.

➤ Art. 593 desta Lei.

Art. 393. Revogado pela Lei 12.403/2011.

Livro II

DOS PROCESSOS EM ESPÉCIE

Título I

DO PROCESSO COMUM

Capítulo I

Da Instrução Criminal

Art. 394. O procedimento será **comum** ou **especial**.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.719/2008.

§ 1º O procedimento comum será **ordinário**, **sumário** ou **sumaríssimo**:

I – ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a quatro anos de pena privativa de liberdade;

II – sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a quatro anos de pena privativa de liberdade;

➤ Arts. 531 a 540 desta Lei.

III – sumaríssimo, para as infrações penais de menor potencial ofensivo, na forma da lei.

- Art. 538 desta Lei.
- Arts. 61 e 77 a 83 da Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais Criminais).
- Art. 94 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).
- Art. 41 da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
- O art. 61 da Lei 9.099/1995 estabelece que “Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, cumulada ou não com multa”.

§ 2º Aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposições em contrário deste Código ou de lei especial.

- Art. 406 a 497 desta Lei.
- Art. 48 e segs. da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas).

§ 3º Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o procedimento observará as disposições estabelecidas nos arts. 406 a 497 desta Lei.

- os arts. 406 a 497 deste Código estabelece o procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri.

§ 4º As disposições dos arts. 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código.

- Lei 8.038/1990 (Normas procedimentais para os processos perante STJ e STF).
- O art. 398 deste Código foi revogado pela Lei 11.719/2008.
- Os dispositivos mencionados estabelecem os institutos da rejeição liminar da denúncia ou queixa (art. 395), resposta à acusação no prazo de 10 dias (art. 396 e 396-A) e absolvição sumária (art. 397).

§ 5º Aplicam-se, subsidiariamente, aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo as disposições do procedimento ordinário.

Art. 394-A. Os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias.

- Artigo incluído pela Lei 13.285/2016.
- Lei 8.072/1990 (Crimes Hediondos).

Art. 395. A denúncia ou queixa será **rejeitada** quando:

- Artigo com redação dada pela Lei 11.719/2008.
- Arts. 564, III, a e 581, I desta Lei.
- Súmulas 524, 707 e 709-STF.

I – for manifestamente inepta;

- Art. 41 desta Lei.

II – faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

- Art. 648, VII, desta Lei.

III – faltar justa causa para o exercício da ação penal.

- Art. 41 desta Lei.

Parágrafo único. Revogado pela Lei 11.719/2008.

Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.719/2008.

Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do **comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído**.

Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

➤ Artigo incluído pela Lei 11.719/2008.

§ 1º A exceção será processada em **apartado**, nos termos dos arts. 95 a 112 desta Lei.

§ 2º Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, **o juiz nomeará defensor para oferecê-la**, concedendo-lhe vista dos autos por dez dias.

➤ Art. 366 desta Lei.

Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz **deverá absolver sumariamente o acusado** quando verificar:

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.719/2008.

I – a existência manifesta de **causa excludente da ilicitude do fato**;

II – a existência manifesta de **causa excludente da culpabilidade do agente**, salvo inimputabilidade;

III – que o **fato narrado evidentemente não constitui crime**; ou

IV – **extinta a punibilidade** do agente.

Art. 398. Revogado pela Lei 11.719/2008.

Art. 399. Recebida a denúncia ou queixa, **o juiz designará dia e hora para a audiência**, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.719/2008.

§ 1º O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o Poder Público providenciar sua apresentação.

§ 2º O juiz que presidiu a instrução **deverá** proferir a sentença.

- O § 2º do art. 399 deste Código instituiu o princípio da identidade física do juiz ao processo penal.

Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.719/2008.
- Arts. 226 a 230 e 533 desta Lei.
- O art. 222 deste Código estabelece que "A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes." O § 3º do mesmo artigo, permite, ainda, a oitiva da testemunha por videoconferência, estabelecendo que "Na hipótese prevista no caput deste artigo, a oitiva de testemunha poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, permitida a presença do defensor e podendo ser realizada, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento".

§ 1º As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

- Art. 157 desta Lei.

§ 2º Os esclarecimentos dos peritos **dependerão** de prévio requerimento das partes.

- Arts. 159, § 5º, I, 278 e 396-A, caput, desta Lei.

Art. 401. Na instrução poderão ser inquiridas até **oito** testemunhas arroladas pela acusação e **oito** pela defesa.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.719/2008.
- Arts. 406, §§ 2º e 3º, 410, 422, 532 desta Lei.

§ 1º Nesse número não se compreendem as que não prestem compromisso e as referidas.

- Arts. 208 e 209, § 1º desta Lei.
O art. 208 deste Código estabelece que "Não se deferirá o compromisso a que alude o art. 203 aos doentes e deficientes mentais e aos menores de quatorze anos, nem às pessoas a que se refere o art. 206". O art. 209, § 1º, deste Código estabelece que "Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem".

§ 2º A parte **poderá** desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado o disposto no art. 209 desta Lei.

- O art. 209 deste Código, que prevê as chamadas testemunhas extranumerárias, estabelece que: "O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes. § 1º Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem. § 2º Não será computada como testemunha a pessoa que nada souber que interesse à decisão da causa".

Art. 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.719/2008.

Art. 403. Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz, a seguir, sentença.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.719/2008.

§ 1º Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual.

➤ Art. 477, §§ 1º e 2º, e 534 desta Lei.

➤ O art. 477 deste Código, que trata do procedimento do tribunal do júri, estabelece que “O tempo destinado à acusação e à defesa será de uma hora e meia para cada, e de uma hora para a réplica e outro tanto para a tréplica. § 1º Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo, que, na falta de acordo, será dividido pelo juiz presidente, de forma a não exceder o determinado neste artigo. § 2º Havendo mais de um acusado, o tempo para a acusação e a defesa, será acrescido de uma hora e elevado ao dobro o da réplica e da tréplica, observado o disposto no § 1º deste artigo”.

➤ O art. 534 deste Código, que trata do procedimento sumário, estabelece que “As alegações finais serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa, pelo prazo de vinte minutos, prorrogáveis por mais dez, proferindo o juiz, a seguir, sentença. § 1º Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual”.

§ 2º Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa.

➤ Art. 268 e segs. desta Lei.

§ 3º O juiz PODERÁ, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a apresentação de **memoriais**. Nesse caso, terá o prazo de 10 (dez) dias para proferir a **sentença**.

➤ Art. 800, § 3º, desta Lei.

➤ O art. 800, § 3º do CPP estabelece que “Em qualquer instância, declarando motivo justo, poderá o juiz exceder por igual tempo os prazos a ele fixados neste Código”.

Art. 404. Ordenada diligência considerada **imprescindível, de ofício ou a requerimento da parte**, a audiência será concluída **sem** as alegações finais.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.719/2008.

Parágrafo único. Realizada, em seguida, a diligência determinada, as partes apresentarão, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, suas alegações finais, **por memorial**, e, no prazo de 10 (dez) dias, o juiz proferirá a **sentença**.

Art. 405. Do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.719/2008.

§ 1º **Sempre que possível**, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, **destinada a obter maior fidelidade das informações**.

§ 2º No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição.

Capítulo II

Do Procedimento Relativo aos Processos da Competência do Tribunal do Júri

➤ Capítulo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

➤ Art. 5º, XXXVIII, da CF.

➤ Súmula Vinculante 45-STF.

➤

➤ Súmulas 156, 162, 206, 603, 712, 713 e 721-STF.

➤ A súmula vinculante 45 do STF estabelece que "A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual".

Seção

Da acusação e da instrução preliminar

Art. 406. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

§ 1º O prazo previsto no caput deste artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado ou do comparecimento, em juízo, do acusado ou de defensor constituído, no caso de citação inválida ou por edital.

➤ Súmula 710-STF.

§ 2º A acusação deverá arrolar testemunhas, **até o máximo de oito**, na denúncia ou na queixa.

➤ Arts. 401, 422, 532 desta Lei.

§ 3º Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

➤ Arts. 401, 422, 532 desta Lei.

Art. 407. As exceções serão processadas em **apartado**, nos termos dos arts. 95 a 112 desta Lei.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

Art. 408. Não apresentada a resposta no prazo legal, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

Art. 409. Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público ou o querelante sobre preliminares e documentos, em 5 (cinco) dias.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

Art. 410. O juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização das diligências requeridas pelas partes, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

Art. 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se o debate.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

§ 1º Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento e de deferimento pelo juiz.

§ 2º As provas serão produzidas **em uma só audiência**, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

§ 3º Encerrada a instrução probatória, observar-se-á, se for o caso, o disposto no art. 384 desta Lei.

➤ O art. 384 do CPP, que prevê a *mutatio libelli*, estabelece que “Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de cinco dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente. § 1º Não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, aplica-se o art. 28 desta Lei. § 2º Ouvido o defensor do acusado no prazo de cinco dias e admitido o aditamento, o juiz, a requerimento de qualquer das partes, designará dia e hora para continuação da audiência, com inquirição de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates e julgamento. § 3º Aplicam-se as disposições dos §§ 1º e 2º do art. 383 ao caput deste artigo. § 4º Havendo aditamento, cada parte poderá arrolar até três testemunhas, no prazo de cinco dias, ficando o juiz, na sentença, adstrito aos termos do aditamento. § 5º Não recebido o aditamento, o processo prosseguirá”.

§ 4º As alegações serão **orais**, concedendo-se a palavra, **respectivamente, à acusação e à defesa, pelo prazo de 20 (vinte) minutos, prorrogáveis por mais 10 (dez).**

§ 5º Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a **acusação e a defesa** de cada um deles será individual.

➤ Art. 477, §§ 1º e 2º, e 534 desta Lei.

§ 6º Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 (dez) minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa.

➤ Art. 268 e segs. desta Lei.

§ 7º **Nenhum ato será adiado**, salvo quando imprescindível à prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer.

§ 8º A testemunha que comparecer será inquirida, **independentemente da suspensão da audiência**, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no caput deste artigo.

➤ Art. 536 desta Lei.

§ 9º Encerrados os debates, o juiz proferirá a sua decisão, **ou** o fará em 10 (dez) dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos.

➤ Art. 413 a 421 desta Lei.

➤ Art. 93, IX, da CF.

Art. 412. O procedimento será concluído no prazo máximo de 90 (noventa) dias.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

Seção II

Da pronúncia, da impronúncia e da absolvição sumária

➤ Seção incluída pela Lei 11.689/2008.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

➤ Arts. 74, § 3º, 155, 239, 373, II, 564, III, f, 581, IV e 585 desta Lei.

➤ Art. 93, IX, da CF.

➤ Súmula 191-STJ.

➤ Da decisão de pronúncia cabe recurso em sentido estrito (Rese), nos termos do art. 581, IV do CPP.

➤ A súmula 191 do STJ estabelece que "A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o Tribunal do Júri venha a desclassificar o crime".

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

➤ Arts. 418, 564, III, f, e 581, IV, desta Lei.

§ 2º Se o crime for afiançável, o juiz arbitraré o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

- Art. 321 e segs. desta Lei.
- Art. 5º, LXVI, da CF.

§ 3º O juiz decidirá, **motivadamente**, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I desta Lei.

- Arts. 311 a 316 desta Lei.
- Súmula 21-STJ.

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.
- Arts. 555, 584, § 1º, e 779 desta Lei.
- Art. 93, IX, da CF.

Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova.

- Art. 18 desta Lei.
- Art. 107 do CP.
- Súmula 524-STF.
- A súmula 524 do STF estabelece que "Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do Promotor de Justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas".

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.
- Arts. 397, 574, II, e 596 desta Lei.
- Art. 93, IX, da CF.
- O art. 415 do CPP estabelece a possibilidade de absolvição sumária na primeira fase do rito do júri.

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Parágrafo único. NÃO se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do art. 26 do Dec.-lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva.

📄 **Art. 416.** Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá apelação.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.
- Art. 593 desta Lei.
- Sobre o recurso de apelação é correto afirmar que “É cabível contra a sentença de impronúncia e absolvição sumária no procedimento nos processos de competência do Tribunal do Júri.” (MPE-PR – Promotor de Justiça – MPE-PR/2019).

Art. 417. Se houver indícios de autoria ou de participação de outras pessoas não incluídas na acusação, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado, **determinará o retorno dos autos ao Ministério Público, por 15 (quinze) dias, aplicável, no que couber, o art. 80 desta Lei.**

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.
- Art. 28 desta Lei.
- Art. 29 do CP.
- O art. 80 do CPP, que prevê regras sobre a competência por conexão ou continência, estabelece que “Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação”.

Art. 418. O juiz **poderá** dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, **embora o acusado fique sujeito a pena mais grave.**

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.
- Art. 383 desta Lei.
- Súmula 453-STF.
- O art. 418 do CPP prevê a *emendatio libelli* na primeira fase do rito do júri.
- A súmula 453 do STF estabelece que “Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa”.

Art. 419. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no § 1º do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, **remeterá os autos ao juiz que o seja.**

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.
- Arts. 74, §§ 2º e 3º, 81, parágrafo único, 567 e 581, II, desta Lei.
- Art. 5º, LV, da CF.
- Súmulas 603 e 610-STF.
- O art. 419 do CPP estabelece a decisão de desclassificação na primeira fase do rito do júri.
- O § 1º do art. 74 do CPP estabelece que “Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos nos arts. 121, §§ 1º e 2º, 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126 e 127 do Código Penal, consumados ou tentados”. Em outras palavras, compete ao tribunal do júri o julgamento dos seguintes crimes: homicídio doloso (art. 121), induzimento, instigação ou auxílio a suicídio (art. 122), infanticídio (art. 123) e delitos de aborto (art. 123 a 127).
- A súmula 603 do STF estabelece que “A competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular, e não do Tribunal do Júri”.
- A súmula 610 do STF estabelece que “Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não se realize o agente a subtração de bens da vítima”.

Parágrafo único. Remetidos os autos do processo a outro juiz, à disposição deste ficará o acusado preso.

Art. 420. A intimação da decisão de pronúncia será feita:

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.
- Arts. 392 e 431 desta Lei.

I – pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público;

➤ Art. 370, § 4º, desta Lei.

II – ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do Ministério Público, na forma do disposto no § 1º do art. 370 desta Lei.

➤ O § 1º do art. 370 deste Código estabelece que "A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado".

Parágrafo único. Será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado.

Art. 421. Preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

§ 1º Ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância superveniente que altere a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao Ministério Público.

§ 2º Em seguida, os autos serão conclusos ao juiz para decisão.

Seção III

Da preparação do processo para julgamento em Plenário

➤ Seção incluída pela Lei 11.689/2008.

Art. 422. Ao receber os autos, o Presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em Plenário, até o máximo de cinco, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

➤ Arts. 401, 406, §§ 2º e 3º, 410, 422, 532 desta Lei.

Art. 423. Deliberando sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no Plenário do Júri, e adotadas as providências devidas, o juiz presidente:

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

I – ordenará as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa;

II – fará relatório **sucinto** do processo, determinando sua inclusão em pauta da reunião do Tribunal do Júri.

Art. 424. Quando a lei local de organização judiciária não atribuir ao Presidente do Tribunal do Júri o preparo para julgamento, **o juiz competente remeter-lhe-á os autos do processo preparado até 5 (cinco) dias antes do sorteio a que se refere o art. 433 desta Lei.**

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

Parágrafo único. Deverão ser remetidos, também, os processos preparados até o encerramento da reunião, para a realização de julgamento.

Seção IV

Do alistamento dos jurados

➤ Seção incluída pela Lei 11.689/2008.

Art. 425. Anualmente, serão alistados pelo Presidente do Tribunal do Júri de 800 a 1.500 jurados nas Comarcas de mais de um milhão de habitantes, de 300 a 700 nas Comarcas de mais de cem mil habitantes e de 80 a 400 nas Comarcas de menor população.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

➤ Arts. 581, XIV, e 586, parágrafo único, desta Lei.

§ 1º Nas Comarcas onde for necessário, **poderá** ser aumentado o número de jurados e, ainda, organizada lista de suplentes, depositadas as cédulas em urna especial, com as cautelas mencionadas na parte final do § 3º do art. 426 desta Lei.

§ 2º O juiz presidente requisitará às autoridades locais, associações de classe e de bairro, entidades associativas e culturais, instituições de ensino em geral, universidades, sindicatos, repartições públicas e outros núcleos comunitários a indicação de pessoas que reúnam as condições para exercer a função de jurado.

Art. 426. A **lista geral dos jurados, com indicação das respectivas profissões**, será publicada pela imprensa até o dia 10 de outubro de cada ano e divulgada em editais afixados à porta do Tribunal do Júri.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

§ 1º A lista poderá ser alterada, **de ofício** ou mediante **reclamação de qualquer do povo** ao juiz presidente **até o dia 10 de novembro**, data de sua publicação definitiva.

➤ Arts. 581, XIV, e 586, parágrafo único, desta Lei.

§ 2º Juntamente com a lista, **serão** transcritos os arts. 436 a 446 desta Lei.

§ 3º Os nomes e endereços dos alistados, em cartões iguais, após serem verificados na presença do Ministério Público, de advogado indicado pela Seção local da Ordem dos Advogados do Brasil e de defensor indicado pelas Defensorias Públicas competentes,

permanecerão guardados em urna fechada a chave, sob a responsabilidade do juiz presidente.

§ 4º O jurado que tiver integrado o Conselho de Sentença nos 12 (doze) meses que antecederem à publicação da lista geral fica dela excluído.

§ 5º **Anualmente**, a lista geral de jurados será, **obrigatoriamente**, completada.

Seção V

Do desaforamento

- Seção incluída pela Lei 11.689/2008.
- Súmula 712-STF.

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra Comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.
- A Súmula 712 do STF estabelece que “É nula a decisão que determina o desaforamento de processo da competência do Júri sem audiência da defesa”.

§ 1º O pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento na Câmara ou Turma competente.

§ 2º Sendo relevantes os motivos alegados, o Relator poderá determinar, fundamentadamente, a suspensão do julgamento pelo júri.

- Art. 93, IX, da CF.

§ 3º Será ouvido o Juiz Presidente, quando a medida não tiver sido por ele solicitada.

§ 4º Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, NÃO se admitirá o pedido de desaforamento, SALVO, nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado.

- Art. 581, IV, desta Lei.
- Da decisão de pronúncia cabe recurso em sentido estrito (Resc), nos termos do art. 581, IV, deste Código.

Art. 428. O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o Juiz Presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

- A Súmula 712 do STF estabelece que “É nula a decisão que determina o desaforamento de processo da competência do Júri sem audiência da defesa”.

§ 1º Para a contagem do prazo referido neste artigo, **NÃO** se computará o tempo de adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da defesa.

- Súmulas 21 e 64-STJ.
- A súmula 64 do STJ estabelece que “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.
- A súmula 21 do STJ estabelece que “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

§ 2º Não havendo excesso de serviço ou existência de processos aguardando julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação pelo Tribunal do Júri, nas reuniões periódicas previstas para o exercício, o acusado poderá requerer ao Tribunal que determine a imediata realização do julgamento.

- Súmulas 21 e 64-STJ.
- A súmula 64 do STJ estabelece que “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.
- A súmula 21 do STJ estabelece que “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Seção VI

Da organização da pauta

- Seção incluída pela Lei 11.689/2008.

Art. 429. Salvo motivo relevante que autorize alteração na ordem dos julgamentos, **terão preferência:**

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

I – os acusados presos;

II – dentre os acusados presos, aqueles que estiverem há mais tempo na prisão;

III – em igualdade de condições, **os precedentemente pronunciados.**

- Art. 413 desta Lei.

§ 1º **Antes do dia designado para o primeiro julgamento da reunião periódica**, será afixada na porta do edifício do Tribunal do Júri a lista dos processos a serem julgados, obedecida a ordem prevista no caput deste artigo.

§ 2º O juiz presidente **reservará** datas na mesma reunião periódica para a inclusão de processo que tiver o julgamento adiado.

Art. 430. O assistente somente será admitido se tiver requerido sua habilitação **até 5** (cinco) dias **antes da data da sessão na qual pretenda atuar.**

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

- Art. 268 e segs. desta Lei.
- O art. 269 deste Código estabelece que "O assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar".

Art. 431. Estando o processo em ordem, o juiz presidente mandará intimar as partes, o ofendido, se for possível, as testemunhas e os peritos, quando houver requerimento, para a Sessão de Instrução e Julgamento, observando, no que couber, o disposto no art. 420 desta Lei.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.
- Art. 370 desta Lei.
- O art. 420 do CPP estabelece que "A intimação da decisão de pronúncia será feita: I – pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público; II – ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do Ministério Público, na forma do disposto no § 1º do art. 370 deste Código. **Parágrafo único.** Será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado".

Seção VII

Do sorteio e da convocação dos jurados

- Seção incluída pela Lei 11.689/2008.

Art. 432. Em seguida à organização da pauta, o juiz presidente determinará a intimação do **Ministério Público**, da **Ordem dos Advogados do Brasil** e da **Defensoria Pública** para acompanharem, em dia e hora designados, o **sorteio dos jurados** que atuarão na reunião periódica.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

Art. 433. O sorteio, **presidido pelo juiz**, far-se-á a portas abertas, cabendo-lhe retirar as cédulas até completar o número de **25 (vinte e cinco) jurados**, para a reunião periódica ou extraordinária.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

§ 1º O sorteio será realizado entre o 15º (décimo quinto) e o 10º (décimo) dia **útil** antecedente à instalação da reunião.

§ 2º A audiência de sorteio **não** será adiada pelo não comparecimento das partes.

§ 3º O jurado não sorteado **poderá** ter o seu nome novamente incluído para as reuniões futuras.

Art. 434. Os jurados sorteados serão convocados pelo **correio** ou por **qualquer outro meio hábil** para comparecer no dia e hora designados para a reunião, sob as penas da lei.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.
- Art. 436, § 2º, desta Lei.
- O art. 436, § 2º, deste Código estabelece que "A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 a 10 salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado".

Parágrafo único. No mesmo expediente de convocação serão transcritos os arts. 436 a 446 desta Lei.

Art. 435. Serão afixados na porta do edifício do Tribunal do Júri a relação dos jurados convocados, os nomes do acusado e dos procuradores das partes, além do dia, hora e local das sessões de instrução e julgamento.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

Seção VIII

Da função do jurado

➤ Seção incluída pela Lei 11.689/2008.

Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 anos de notória idoneidade.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

§ 1º Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.

- Art. 1º, V, 3º, IV, e 5º, caput, da CF.
- Lei 7.716/1989 (Crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor).
- Lei 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial).
- Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

§ 2º A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 a 10 salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado.

➤ Arts. 458 e 466, § 1º, desta Lei.

Art. 437. Estão **isentos** do serviço do júri:

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

I – o Presidente da República e os Ministros de Estado;

II – os Governadores e seus respectivos Secretários;

III – os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Distrital e Municipais;

IV – os Prefeitos Municipais;

V – os magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública;

VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública;

VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública;

➤ Art. 144 da CF.

VIII – os militares em serviço ativo;

IX – os cidadãos maiores de 70 anos que requeiram sua dispensa;

X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.

Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política **importará** no dever de prestar serviço alternativo, **sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto.**

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

➤ Arts. 5º, VIII, e 15, IV, da CF.

➤ O art. 5º, inciso VIII, da CF estabelece que “ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei”. O inciso IV do art. 15 da CF estabelece que “É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: (...) IV – recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII; (...)”.

§ 1º Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins.

§ 2º O **juiz** fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da **proporcionalidade** e da **razoabilidade**.

Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 12.403/2011.

➤ Art. 295, X, desta Lei.

➤ Art. 327 do CP.

➤ O jurado é considerado funcionário público para fins penais, nos termos do art. 327 do CP, que estabelece “Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública”.

Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

Art. 441. **Nenhum** desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

Art. 442. Ao jurado que, **sem causa legítima**, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente **será aplicada multa de 1 a 10 salários mínimos**, a critério do juiz, **de acordo com a sua condição econômica**.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão **motivada** do juiz presidente, consignada na ata dos trabalhos.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.
- Art. 93, IX, da CF.

Art. 445. O jurado, **no exercício da função ou a pretexto de exercê-la**, será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os juízes togados.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.
- Art. 37, § 6º, da CF.
- Art. 143 do CPC/2015.
- Art. 327 do CP.
- O jurado é considerado funcionário público para fins penais, nos termos do art. 327 do CP, que estabelece "Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública".

Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 desta Lei.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

Seção IX

Da composição do tribunal do júri e da formação do conselho de sentença

- Seção incluída pela Lei 11.689/2008.

Art. 447. O Tribunal do Júri é composto por 1 (um) juiz togado, seu presidente e por 25 (vinte e cinco) jurados que serão sorteados dentre os alistados, 7 (sete) dos quais constituirão o Conselho de Sentença em cada sessão de julgamento.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.
- Arts. 252, 253 e 466 desta Lei.

Art. 448. São **impedidos** de servir no mesmo Conselho:

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

I – marido e mulher;

II – ascendente e descendente;

III – sogro e genro ou nora;

IV – irmãos e cunhados, **durante o cunhadio**;

V – tio e sobrinho;

VI – padrasto, madrasta ou enteado.

§ 1º O mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantenham união estável reconhecida como entidade familiar.

➤ Art. 226, § 3º, da CF.

➤ Art. 1.723 e segs. do CC.

§ 2º **Aplicar-se-á** aos jurados o disposto sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades dos juízes togados.

➤ Arts. 252 e 253 desta Lei.

Art. 449. Não poderá servir o jurado que:

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

I – tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, **independentemente** da causa determinante do julgamento posterior;

➤ Súmula 206-STF.

➤ A súmula 206 do STF estabelece que “É nulo o julgamento ulterior pelo júri com a participação de jurado que funcionou em julgamento anterior do mesmo processo”.

II – no caso do concurso de pessoas, houver integrado o Conselho de Sentença que julgou o outro acusado;

➤ Art. 29 do CP.

III – tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado.

➤ Art. 5º, XXXVIII, b, da CF.

Art. 450. Dos impedidos entre si por parentesco ou relação de convivência, **servirá o que houver sido sorteado em primeiro lugar.**

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

Art. 451. Os jurados excluídos por impedimento, suspeição ou incompatibilidade **serão considerados** para a constituição do número legal exigível para a realização da sessão.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.
- Art. 463 desta Lei.
- O art. 463 do CPP estabelece que "Comparecendo, pelo menos, 15 jurados, o juiz presidente declarará instalados os trabalhos, anunciando o processo que será submetido a julgamento".

Art. 452. O mesmo Conselho de Sentença **poderá** conhecer de mais de um processo, no mesmo dia, **se as partes o aceitarem**, hipótese em que seus integrantes **deverão** prestar novo compromisso.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

Seção X

Da reunião e das sessões do tribunal do júri

- Seção incluída pela Lei 11.689/2008.

Art. 453. O Tribunal do Júri reunir-se-á para as sessões de instrução e julgamento nos períodos e na forma estabelecida pela **lei local de organização judiciária**.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

Art. 454. **Até o momento de abertura dos trabalhos da sessão**, o juiz presidente decidirá os casos de isenção e dispensa de jurados e o pedido de adiamento de julgamento, mandando consignar em ata as deliberações.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.
- Arts. 437 e 443 desta Lei.

Art. 455. Se o Ministério Público não comparecer, o juiz presidente adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, cientificadas as partes e as testemunhas.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.
- Art. 129 da CF.

Parágrafo único. Se a ausência não for justificada, o fato será imediatamente comunicado ao Procurador-Geral de Justiça, com a data designada para a nova sessão.

Art. 456. Se a falta, sem escusa legítima, for do advogado do acusado, e se outro não for por este constituído, o fato será imediatamente comunicado ao Presidente da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, com a data designada para a nova sessão.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.
- Súmula 523-STF.

§ 1º Não havendo escusa legítima, **o julgamento será adiado somente uma vez**, devendo o acusado ser julgado quando chamado novamente.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, o juiz intimará a Defensoria Pública para o novo julgamento, que será adiado para o primeiro dia desimpedido, observado o prazo mínimo de 10 (dez) dias.

Art. 457. O julgamento **não** será adiado pelo não comparecimento do **acusado solto**, do **assistente** ou do **advogado do querelante**, que tiver sido regularmente intimado.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

§ 1º Os pedidos de adiamento e as justificações de não comparecimento deverão ser, salvo comprovado motivo de força maior, **previamente submetidos à apreciação do juiz Presidente do Tribunal do Júri**.

§ 2º Se o **acusado preso** não for conduzido, **o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião**, salvo se houver pedido de dispensa de comparecimento subscrito por ele e seu defensor.

Art. 458. Se a testemunha, sem justa causa, deixar de comparecer, o juiz presidente, sem prejuízo da ação penal pela desobediência, aplicar-lhe-á a multa prevista no § 2º do art. 436 desta Lei.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

➤ Art. 330 do CP.

➤ O § 2º do art. 436 do CPP estabelece que "A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado".

Art. 459. Aplicar-se-á às testemunhas a serviço do Tribunal do Júri o disposto no art. 441 desta Lei.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

➤ O art. 441 do CPP estabelece que "Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri".

Art. 460. Antes de constituído o Conselho de Sentença, as testemunhas serão recolhidas a lugar onde umas não possam ouvir os depoimentos das outras.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

➤ Art. 210 desta Lei.

➤ O art. 210 do CPP estabelece que "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das penas cominadas ao falso testemunho. **Parágrafo único.** Antes do início da audiência e durante a sua realização, serão reservados espaços separados para a garantia da incomunicabilidade das testemunhas".

Art. 461. O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na oportunidade de que trata o art. 422 deste Código, declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

- O art. 422 do CPP estabelece que "Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência".

§ 1º Se, intimada, a testemunha não comparecer, o juiz presidente suspenderá os trabalhos e mandará conduzi-la ou adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido, ordenando a sua condução.

- Art. 330 do CP.
- Art. 218 desta Lei.
- O art. 218 do CPP estabelece que "Se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública".

§ 2º O julgamento **será realizado** mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, **se assim for certificado por oficial de justiça**.

Art. 462. Realizadas as diligências referidas nos arts. 454 a 461 deste Código, o juiz presidente verificará se a urna contém as cédulas dos **25 (vinte e cinco) jurados** sorteados, **mandando que o escrivão proceda à chamada deles**.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

Art. 463. Comparecendo, pelo menos, **15 (quinze) jurados**, o juiz presidente declarará instalados os trabalhos, anunciando o processo que será submetido a julgamento.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.
- O quórum mínimo para a instalação dos trabalhos é de 15 jurados, 7 dos quais integrarão o Conselho de Sentença.

§ 1º O oficial de justiça fará o pregão, certificando a diligência nos autos.

§ 2º Os jurados excluídos por impedimento ou suspeição **serão** computados para a constituição do número legal.

Art. 464. Não havendo o número referido no art. 463 deste Código, proceder-se-á ao sorteio de tantos suplentes quantos necessários, e designar-se-á nova data para a sessão do júri.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.
- Art. 564, III, i, desta Lei.

Art. 465. Os nomes dos suplentes serão consignados em ata, remetendo-se o expediente de convocação, com observância do disposto nos arts. 434 e 435 desta Lei.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.
- Art. 495, V, desta Lei.
- O art. 434 do CPP estabelece que "Os jurados sorteados serão convocados pelo correio ou por qualquer outro meio hábil para comparecer no dia e hora designados para a reunião, sob as penas da lei. **Parágrafo único.** No mesmo expediente de convocação serão transcritos os arts. 436 a 446 deste Código." E o art. 435 do CPP estabelece que "Serão afixados na porta do edifício do Tribunal do Júri a relação dos jurados convocados, os nomes do acusado e dos procuradores das partes, além do dia, hora e local das sessões de instrução e julgamento".

Art. 466. Antes do sorteio dos membros do Conselho de Sentença, o juiz presidente esclarecerá sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades constantes dos arts. 448 e 449 desta Lei.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.
- O art. 448 do CPP estabelece que “São impedidos de servir no mesmo Conselho: I – marido e mulher; II – ascendente e descendente; III – sogro e genro ou nora; IV – irmãos e cunhados, durante o cunhadio; V – tio e sobrinho; VI – padrasto, madrasta ou enteado. § 1º O mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantenham união estável reconhecida como entidade familiar. § 2º Aplicar-se-á aos jurados o disposto sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades dos juízes togados”.
- O art. 449 do CPP estabelece que “Não poderá servir o jurado que: I – tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgamento posterior; II – no caso do concurso de pessoas, houver integrado o Conselho de Sentença que julgou o outro acusado; III – tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado”.

§ 1º O juiz presidente também advertirá os jurados de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si e com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do Conselho e multa, na forma do § 2º do art. 436 desta Lei.

- Art. 5º, XXXVIII, b, da CF.
- O § 2º do art. 436 do CPP estabelece que “A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 a 10 salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado”.

§ 2º A **incomunicabilidade** será certificada nos autos pelo **oficial de justiça**.

- Art. 5º, XXXVIII, b, da CF.

Art. 467. Verificando que se encontram na urna as cédulas relativas aos jurados presentes, o juiz presidente **sorteará 7 (sete) dentre eles para a formação do Conselho de Sentença**.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.
- Arts. 447 a 542 e 564, III, j, desta Lei.

Art. 468. À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz presidente as lerá, e a **defesa e, depois dela, o Ministério Público** poderão recusar os jurados sorteados, **até 3 (três) cada parte, sem motivar a recusa**.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

Parágrafo único. O jurado recusado imotivadamente por qualquer das partes **será excluído daquela sessão de instrução e julgamento**, prosseguindo-se o sorteio para a composição do Conselho de Sentença com os jurados remanescentes.

Art. 469. Se forem dois ou mais os acusados, as recusas poderão ser feitas por um só defensor.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

§ 1º A separação dos julgamentos somente ocorrerá se, em razão das recusas, não for obtido o número mínimo de 7 (sete) jurados para compor o Conselho de Sentença.

§ 2º Determinada a separação dos julgamentos, será julgado em primeiro lugar o acusado a quem foi atribuída a autoria do fato ou, em caso de coautoria, aplicar-se-á o critério de preferência disposto no art. 429 desta Lei.

- Art. 29 do CP.
- O art. 429 do CPP estabelece que “Salvo motivo relevante que autorize alteração na ordem dos julgamentos, terão preferência: I – os acusados presos; II – dentre os acusados presos, aqueles que estiverem há mais tempo na prisão; III – em igualdade de condições, os precedentemente pronunciados”.

Art. 470. Desacolhida a arguição de impedimento, de suspeição ou de incompatibilidade contra o Juiz Presidente do Tribunal do Júri, órgão do Ministério Público, jurado ou qualquer funcionário, **o julgamento não será suspenso, devendo, entretanto, constar da ata o seu fundamento e a decisão.**

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.
- Arts. 106, 112, 252 a 254, 258, 274 e 564, I, desta Lei.
- Art. 93, IX, da CF.

Art. 471. Se, em consequência do impedimento, suspeição, incompatibilidade, dispensa ou recusa, não houver número para a formação do Conselho, **o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido, após sorteados os suplentes, com observância do disposto no art. 464 desta Lei.**

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.
- O art. 464 do CPP estabelece que “Não havendo o número referido no art. 463 deste Código, proceder-se-á ao sorteio de tantos suplentes quantos necessários, e designar-se-á nova data para a sessão do júri”.

Art. 472. Formado o Conselho de Sentença, o Presidente, levantando-se, e, com ele, todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação:

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão: Assim o prometo.

Parágrafo único. O jurado, em seguida, receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo.

- Arts. 413 e 423 desta Lei.
- O art. 423 do CPP estabelece que “Deliberando sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenário do júri, e adotadas as providências devidas, o juiz presidente: I – ordenará as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa; II – fará relatório sucinto do processo, determinando sua inclusão em pauta da reunião do Tribunal do Júri”.

Seção XI

Da instrução em plenário

- Seção incluída pela Lei 11.689/2008.

Art. 473. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o Juiz Presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão, sucessiva e diretamente, as declarações do ofendido, se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

§ 1º Para a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente, mantidos no mais a ordem e os critérios estabelecidos neste artigo.

§ 2º Os **jurados** PODERÃO formular perguntas ao ofendido e às testemunhas, **por intermédio do juiz presidente**.

§ 3º As partes e os jurados PODERÃO requerer acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como a leitura de peças que se refiram, exclusivamente, às provas colhidas por carta precatória e às provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis.

➤ Súmula 710-STF.

➤ A súmula 710 do STF estabelece que “No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem.”

Art. 474. A seguir será o acusado interrogado, se estiver presente, na forma estabelecida no Capítulo III do Título VII do Livro I deste Código, com as alterações introduzidas nesta Seção.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

§ 1º O Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor, nessa ordem, poderão formular, diretamente, perguntas ao acusado.

§ 2º Os jurados formularão perguntas por intermédio do juiz presidente.

§ 3º Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes.

➤ Art. 5º, XLIX, da CF.

➤ Dec. 8.858/2016 (Regulamenta o uso de algemas).

➤ Súmula Vinculante 11-STF.

➤ A Súmula Vinculante 11 do STF estabelece que “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.

Art. 475. O registro dos depoimentos e do interrogatório será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, eletrônica, estenotipia ou técnica similar, **destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova.**

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

Parágrafo único. A transcrição do registro, após feita a degravação, constará dos autos.

Seção XII

Dos debates

➤ Seção incluída pela Lei 11.689/2008.

Art. 476. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação, nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

§ 1º O assistente falará **depois** do Ministério Público.

§ 2º Tratando-se de **ação penal de iniciativa privada**, falará em primeiro lugar o **querelante** e, em seguida, o **Ministério Público**, salvo se este houver retomado a titularidade da ação, na forma do art. 29 desta Lei.

➤ O art. 29 do CPP, que prevê a queixa subsidiária, estabelece que "Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal".

§ 3º Finda a acusação, terá a palavra a defesa.

§ 4º **A acusação poderá replicar e a defesa treplicar**, sendo **admitida** a reinquirição de testemunha já ouvida em plenário.

Art. 477. O tempo destinado à acusação e à defesa será de uma hora e meia para cada, e de uma hora para a réplica e outro tanto para a tréplica.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

➤ Art. 564, III, e, desta Lei.

§ 1º Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo, que, na falta de acordo, será dividido pelo juiz presidente, de forma a não exceder o determinado neste artigo.

§ 2º Havendo mais de um acusado, **o tempo para a acusação e a defesa será acrescido de uma hora e elevado ao dobro o da réplica e da tréplica**, observado o disposto no § 1º deste artigo.

Art. 478. Durante os debates as partes **não** poderão, **sob pena de nulidade**, fazer referências:

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas **como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado**;

- Dec. 8.858/2016 (Regulamenta o uso de algemas).
- Súmula Vinculante 11-STF.
- A Súmula Vinculante 11 do STF estabelece que “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.

II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, **em seu prejuízo**.

- Art. 186, parágrafo único, desta Lei.
- Art. 5º, LXIII e LVI, da CF.

Art. 479. Durante o julgamento **não** será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos **com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis**, dando-se ciência à outra parte.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.
- Arts. 231, 234 e 798, § 1º, desta Lei.

Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, **cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados**.

Art. 480. A acusação, a defesa e os jurados poderão, **a qualquer momento e por intermédio do juiz presidente**, pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, **facultando-se, ainda**, aos jurados solicitar-lhe, pelo mesmo meio, o esclarecimento de fato por ele alegado.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

§ 1º Concluídos os debates, o presidente indagará dos jurados se estão habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos.

§ 2º Se houver dúvida sobre questão de fato, o **presidente** prestará esclarecimentos à vista dos autos.

§ 3º Os jurados, nesta fase do procedimento, terão acesso aos autos e aos instrumentos do crime, se solicitarem ao juiz presidente.

Art. 481. Se a verificação de qualquer fato, reconhecida como essencial para o julgamento da causa, não puder ser realizada imediatamente, **o juiz presidente dissolverá o Conselho, ordenando a realização das diligências entendidas necessárias.**

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.
- Art. 497, VII e XI desta Lei.

Parágrafo único. Se a diligência consistir na produção de prova pericial, o juiz presidente, desde logo, nomeará perito e formulará quesitos, facultando às partes também formulá-los e indicar assistentes técnicos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Seção XIII

Do questionário e sua votação

- Seção incluída pela Lei 11.689/2008.

Art. 482. O Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

Parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em proposições **afirmativas, simples e distintas**, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da **pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação**, do **interrogatório** e das **alegações das partes**.

Art. 483. Os quesitos serão formulados **na seguinte ordem**, indagando sobre:

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.
- Súmulas 156 e 162-STF.

I – a materialidade do fato;

II – a autoria ou participação;

III – se o acusado deve ser absolvido;

IV – se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;

V – se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

§ 1º A resposta negativa, **de mais de 3 (três) jurados**, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II do caput deste artigo **encerra a votação** e implica a **absolvição do acusado**.

➤ Art. 5º, XXXVIII, b, da CF.

§ 2º Respondidos afirmativamente, **por mais de 3 (três) jurados**, os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação:

O jurado absolve o acusado?

§ 3º Decidindo os jurados pela **condenação**, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre:

I – causa de diminuição de pena alegada pela defesa;

II – circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

§ 4º Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, **será formulado quesito a respeito**, para ser respondido **após o segundo ou terceiro quesito**, conforme o caso.

➤ Súmula 603 e 610-STF.

§ 5º Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do Tribunal do Júri, o juiz **formulará quesito acerca destas questões**, para ser respondido após o **segundo quesito**.

§ 6º Havendo mais de um crime ou mais de um acusado, **os quesitos serão formulados em séries distintas**.

Art. 484. A seguir, o presidente lerá os quesitos e indagará das partes se têm requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar da ata.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

Parágrafo único. Ainda em plenário, o juiz presidente explicará aos jurados o significado de cada quesito.

➤ Parágrafo único com redação dada pela Lei 11.689/2008.

➤ Art. 564, parágrafo único, desta Lei.

Art. 485. Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser procedida a votação.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.
- Art. 5º, XXXVIII, b, da CF.

§ 1º Na falta de sala especial, o juiz presidente determinará que o público se retire, permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput deste artigo.

- § com redação dada pela Lei 11.689/2008.

§ 2º O juiz presidente advertirá as partes de que **não** será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do Conselho e fará retirar da sala quem se portar inconvenientemente.

- § com redação dada pela Lei 11.689/2008.
- Art. 5º, XXXVIII, b, da CF.

Art. 486. Antes de proceder-se à votação de cada quesito, o juiz presidente mandará distribuir aos jurados pequenas cédulas, feitas de papel opaco e facilmente dobráveis, contendo 7 delas a palavra sim, 7 a palavra não.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

Art. 487. Para assegurar o sigilo do voto, o **oficial de justiça** recolherá em urnas separadas as cédulas correspondentes aos votos e as não utilizadas.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.
- Art. 5º, XXXVIII, b, da CF.

Art. 488. Após a resposta, verificados os votos e as cédulas não utilizadas, o presidente determinará que o **escrivão** registre no termo a votação de cada quesito, bem como o resultado do julgamento.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

Parágrafo único. Do termo também constará a conferência das cédulas não utilizadas.

Art. 489. As decisões do Tribunal do Júri serão tomadas por **maioria de votos**.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.
- Art. 5º, XXXVIII, c, da CF.

Art. 490. Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, **submeterá** novamente à votação os **quesitos a que se referirem tais respostas**.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

Parágrafo único. Se, pela resposta dada a um dos quesitos, o presidente verificar que ficam prejudicados os seguintes, **assim o declarará, dando por finda a votação**.

Art. 491. Encerrada a votação, será o termo a que se refere o art. 488 deste Código assinado pelo presidente, pelos jurados e pelas partes.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

Seção XIV

Da sentença

➤ Seção incluída pela Lei 11.689/2008.

Art. 492. Em seguida, o **presidente** proferirá sentença que:

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

I – no caso de condenação:

a) fixará a pena-base;

b) considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates;

c) imporá os aumentos ou diminuições da pena, em atenção às causas admitidas pelo júri;

d) observará as demais disposições do art. 387 deste Código;

➤ O art. 387 deste Código estabelece que “O juiz, ao proferir sentença condenatória: I – mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência reconhecer; II – mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com o disposto nos arts. 59 e 60 do Código Penal; III – aplicará as penas de acordo com essas conclusões; IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; V – atenderá, quanto à aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança, ao disposto no Título XI deste Livro; VI – determinará se a sentença deverá ser publicada na íntegra ou em resumo e designará o jornal em que será feita a publicação (art. 73, § 1º, do Código Penal)”.

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;

➤ Redação dada pela Lei 13.964/2019.

➤ Redação antiga: “e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva;”

f) estabelecerá os efeitos genéricos e específicos da condenação;

➤ Art. 91 e 92 do CP.

II – no caso de **absolvição**:

a) mandará colocar em liberdade o acusado se por outro motivo não estiver preso;

➤ Arts. 386, parágrafo único, I, e 596 desta Lei.

b) revogará as medidas restritivas provisoriamente decretadas;

➤ Art. 386, parágrafo único, II, desta Lei.

c) imporá, se for o caso, a medida de segurança cabível.

➤ Arts. 386, parágrafo único, III, 555 e 596, parágrafo único, desta Lei.
➤ Arts. 96 a 99 do CP.
➤ Súmula 422-STF.
➤ Súmula 527-STJ.

§ 1º Se houver desclassificação da infração para outra, de competência do juiz singular, **ao Presidente do Tribunal do Júri caberá proferir sentença em seguida**, aplicando-se, quando o delito resultante da nova tipificação for considerado pela lei como infração penal de menor potencial ofensivo, o disposto nos arts. 69 e segs. da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995.

➤ Art. 74, § 3º, desta Lei.

§ 2º Em caso de desclassificação, o crime conexo que não seja doloso contra a vida será julgado **pelo juiz presidente do tribunal do júri**, aplicando-se, no que couber, o disposto no § 1º deste artigo.

➤ Art. 74, § 3º, desta Lei.

§ 3º O presidente poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata a alínea e do inciso I do caput deste artigo, se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 4º A apelação interposta contra decisão condenatória do tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão não terá efeito suspensivo.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 5º Excepcionalmente, poderá o tribunal atribuir efeito suspensivo à apelação de que trata o § 4º deste artigo, quando verificado cumulativamente que o recurso:

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

I – não tem propósito meramente protelatório; e

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

II – levanta questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 (quinze) anos de reclusão.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

§ 6º O pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feito incidentemente na apelação ou por meio de petição em separado dirigida diretamente ao relator, instruída com cópias da sentença condenatória, das razões da apelação e de prova da tempestividade, das contrarrazões e das demais peças necessárias à compreensão da controvérsia.

➤ Incluído pela Lei 13.964/2019.

Art. 493. A sentença será lida em plenário pelo presidente antes de encerrada a sessão de instrução e julgamento.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

Seção XV

Da ata dos trabalhos

➤ Seção incluída pela Lei 11.689/2008.

Art. 494. De cada sessão de julgamento o **escrivão** lavrará ata, assinada pelo presidente e pelas partes.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

Art. 495. A ata descreverá fielmente **todas** as ocorrências, mencionando **obrigatoriamente**:

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

I – a data e a hora da instalação dos trabalhos;

II – o magistrado que presidiu a sessão e os jurados presentes;

III – os jurados que deixaram de comparecer, **com escusa ou sem ela**, e as sanções aplicadas;

IV – o ofício ou requerimento de isenção ou dispensa;

V – o sorteio dos jurados suplentes;

VI – o adiamento da sessão, se houver ocorrido, com a indicação do motivo;

VII – a abertura da sessão e a presença do Ministério Público, do querelante e do assistente, se houver, e a do defensor do acusado;

VIII – o pregão e a sanção imposta, no caso de não comparecimento;

IX – as testemunhas dispensadas de depor;

X – o recolhimento das testemunhas a lugar de onde umas não pudessem ouvir o depoimento das outras;

XI – a verificação das cédulas pelo juiz presidente;

XII – a formação do conselho de sentença, com o registro dos nomes dos jurados sorteados e recusas;

XIII – o compromisso e o interrogatório, com simples referência ao termo;

XIV – os debates e as alegações das partes com os respectivos fundamentos;

XV – os incidentes;

XVI – o julgamento da causa;

XVII – a publicidade dos atos da instrução plenária, das diligências e da sentença.

Art. 496. A falta da ata sujeitará o responsável a sanções administrativa e penal.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

Seção XVI

Das atribuições do presidente do tribunal do júri

➤ Seção renumerada pela Lei 11.689/2008.

Art. 497. São atribuições do juiz presidente do tribunal do júri, além de outras expressamente referidas neste Código:

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.689/2008.

➤ Art. 251 desta Lei.

I – regular a polícia das sessões e prender os desobedientes;

➤ Art. 795 desta Lei.

➤ Arts. 329 e 330 do CP.

II – requisitar o auxílio da força pública, **que ficará sob sua exclusiva autoridade;**

➤ Arts. 251 e 794 desta Lei.

III – dirigir os debates, intervindo em caso de **abuso, excesso de linguagem** ou mediante **requerimento de uma das partes;**

➤ Arts. 476 a 481 desta Lei.

IV – resolver as questões incidentes que não dependam de pronunciamento do júri;

V – nomear defensor ao acusado, quando considerá-lo indefeso, podendo, neste caso, dissolver o Conselho e designar novo dia para o julgamento, com a nomeação ou a constituição de novo defensor;

➤ Arts. 261 e 267 desta Lei.

VI – mandar retirar da sala o acusado que dificultar a realização do julgamento, o qual prosseguirá sem a sua presença;

➤ Arts. 217 e 796 desta Lei.

VII – suspender a sessão pelo tempo indispensável à realização das diligências requeridas ou entendidas necessárias, mantida a incomunicabilidade dos jurados;

➤ Arts. 481 e 564, III, j, desta Lei.

VIII – interromper a sessão por tempo razoável, para proferir sentença e para repouso ou refeição dos jurados;

➤ Art. 564, III, j, desta Lei.

IX – decidir, de ofício, ouvidos o Ministério Público e a defesa, ou a requerimento de qualquer destes, a arguição de extinção de punibilidade;

➤ Arts. 61 e 67, II, desta Lei.

➤ Art. 107, IV, do CP.

X – resolver as questões de direito suscitadas no curso do julgamento;

XI – determinar, de ofício ou a requerimento das partes ou de qualquer jurado, as diligências destinadas a sanar nulidade ou a suprir falta que prejudique o esclarecimento da verdade;

➤ Art. 481 desta Lei.

XII – regulamentar, durante os debates, a intervenção de uma das partes, quando a outra estiver com a palavra, podendo conceder até 3 (três) minutos para cada aparte requerido, que serão acrescidos ao tempo desta última.

Capítulo III

Do Processo e do Julgamento dos Crimes da Competência do Juiz Singular

➤ Capítulo revogado pela Lei 11.719/2008.

Arts. 498 a 502. Revogados pela Lei 11.719/2008.

Título II

DOS PROCESSOS ESPECIAIS

Capítulo I

Do Processo e do Julgamento dos Crimes de Falência

Arts. 503 a 512. Revogados pela Lei 11.101/2005.

➤ Arts. 183 a 188 da Lei 11.101/2005 (Falência e Recuperação de Empresas).

Capítulo II

Do Processo e do Julgamento dos Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos

Art. 513. Nos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, cujo processo e julgamento competirão aos juízes de direito, a queixa ou a denúncia será instruída com documentos ou justificação que façam presumir a existência do delito **ou** com declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas.

➤ Arts. 312 a 327 do CP.

Art. 514. Nos **crimes afiançáveis**, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a **notificação** do acusado, para **responder por escrito**, dentro do prazo de 15 (quinze) dias.

➤ Arts. 323 e 324 desta Lei.

➤ Súmula 330-STJ.

➤ O art. 514 do CPP prevê a possibilidade de defesa preliminar no caso de crime funcional afiançável.

Parágrafo único. Se não for conhecida a residência do acusado, ou este se achar fora da jurisdição do juiz, **ser-lhe-á nomeado defensor, a quem caberá apresentar a resposta preliminar.**

Art. 515. No caso previsto no artigo anterior, durante o prazo concedido para a resposta, os autos permanecerão em cartório, onde poderão ser examinados pelo acusado ou por seu defensor.

➤ Art. 803 desta Lei.

Parágrafo único. A resposta **poderá** ser instruída com documentos e justificações.

Art. 516. O juiz rejeitará a queixa ou denúncia, em despacho fundamentado, se convencido, pela resposta do acusado ou do seu defensor, da inexistência do crime ou da improcedência da ação.

➤ Arts. 386, 395, 581, I, 583, II e 800, I, desta Lei.

Art. 517. Recebida a denúncia ou a queixa, será o acusado **citado**, na forma estabelecida no Capítulo I do Título X do Livro I.

➤ Arts. 351 a 369 desta Lei.

Art. 518. Na instrução criminal e nos demais termos do processo, observar-se-á o disposto nos Capítulos I e III, Título I, deste Livro.

➤ Arts. 394 a 405 desta Lei.

Capítulo III

Do Processo e do Julgamento dos Crimes de Calúnia e Injúria, de Competência do Juiz Singular

Art. 519. No processo por crime de calúnia ou injúria, para o qual não haja outra forma estabelecida em lei especial, observar-se-á o disposto nos Capítulos I e III, Título I, deste Livro, com as modificações constantes dos artigos seguintes.

➤ Arts. 138 e 140 do CP.

Art. 520. Antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes oportunidade para se reconciliarem, fazendo-as comparecer em juízo e ouvindo-as, separadamente, sem a presença dos seus advogados, não se lavrando termo.

Art. 521. Se depois de ouvir o querelante e o querelado, o juiz achar provável a reconciliação, promoverá entendimento entre eles, **na sua presença**.

Art. 522. No caso de reconciliação, depois de assinado pelo querelante o termo da desistência, a queixa será arquivada.

➤ Art. 107, V, do CP.

Art. 523. Quando for oferecida a **exceção da verdade ou da notoriedade** do fato imputado, o querelante poderá contestar a exceção no prazo de 2 (dois) dias, podendo ser inquiridas as testemunhas arroladas na queixa, ou outras indicadas naquele prazo, em substituição às primeiras, ou para completar o máximo legal.

➤ Art. 85 desta Lei.

➤ Arts. 138, § 3º, e 139, parágrafo único, do CP.

Capítulo IV

Do Processo e do Julgamento dos Crimes Contra a Propriedade Imaterial

Art. 524. No processo e julgamento dos crimes contra a propriedade imaterial, observar-se-á o disposto nos Capítulos I e III do Título I deste Livro, com as modificações constantes dos arts. seguintes.

- Arts. 394 a 405 desta Lei.
- Art. 5º, XXIX, da CF.
- Arts. 184 e 186 do CP.
- Art. 183 e segs. da Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial).

Art. 525. No caso de haver o crime deixado vestígio, a queixa ou a denúncia **não** será recebida se não for instruída com o exame pericial dos objetos que constituam o corpo de delito.

- Arts. 158, 395 e 564, III, b, desta Lei.
- Súmula 574-STJ.
- A súmula 574 do STJ estabelece que "Para a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido, nos aspectos externos do material, e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os representem".

Art. 526. Sem a prova de direito à ação, **não** será recebida a queixa, nem ordenada qualquer diligência preliminarmente requerida pelo ofendido.

- Arts. 201 e 202, II, da Lei 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial).

Art. 527. A diligência de busca ou de apreensão será realizada por **dois peritos** nomeados pelo juiz, que verificarão a existência de fundamento para a apreensão, e quer esta se realize, quer não, o laudo pericial será apresentado dentro de 3 (três) dias após o encerramento da diligência.

- Arts. 159 e 240 a 250 desta Lei.

Parágrafo único. O requerente da diligência poderá impugnar o laudo contrário à apreensão, e o juiz ordenará que esta se efetue, se reconhecer a improcedência das razões aduzidas pelos peritos.

Art. 528. Encerradas as diligências, os autos serão conclusos ao juiz para homologação do laudo.

© **Art. 529.** Nos crimes de ação privativa do ofendido, **não será admitida queixa com fundamento em apreensão e em perícia**, se decorrido o prazo de **30 (trinta) dias**, após a homologação do laudo.

- Art. 107, IV, do CP.

- É incorreto afirmar que “No processo e julgamento dos crimes contra a propriedade imaterial quando os crimes forem de ação privativa do ofendido, não será admitida queixa com fundamento em apreensão e em perícia, se decorrido o prazo de ~~quinze~~ dias, após a homologação do laudo.” (MPE-SC – Promotor de Justiça – MPE-SC/2019).

Parágrafo único. Será dada vista ao Ministério Público dos autos de busca e apreensão requeridas pelo ofendido, se o crime for de ação pública e não tiver sido oferecida queixa no prazo fixado neste artigo.

- Art. 29 desta Lei.

Art. 530. Se ocorrer prisão em flagrante e o réu não for posto em liberdade, o prazo a que se refere o artigo anterior será de 8 (oito) dias.

- Art. 107, IV, do CP.

Art. 530-A. O disposto nos arts. 524 a 530 será aplicável aos crimes em que se proceda mediante **queixa**.

- Artigo incluído pela Lei 10.695/2003.

Art. 530-B. Nos casos das infrações previstas nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 184 do Código Penal, a autoridade policial procederá à apreensão dos **bens ilicitamente produzidos ou reproduzidos, em sua totalidade**, juntamente com os **equipamentos, suportes e materiais que possibilitaram a sua existência, desde que estes se destinem precipuamente à prática do ilícito**.

- Artigo incluído pela Lei 10.695/2003.
- Arts. 184 e 186, III, do CP.

Art. 530-C. Na ocasião da apreensão será lavrado termo, assinado por **duas ou mais** testemunhas, com a descrição de todos os bens apreendidos e informações sobre suas origens, o qual deverá integrar o inquérito policial ou o processo.

- Artigo incluído pela Lei 10.695/2003.

Art. 530-D. Subsequente à apreensão, será realizada, por perito oficial, ou, na falta deste, por pessoa tecnicamente habilitada, perícia sobre todos os bens apreendidos e elaborado o laudo que deverá integrar o inquérito policial ou o processo.

- Artigo incluído pela Lei 10.695/2003.

Art. 530-E. Os **titulares de direito de autor** e os que lhe são conexos serão os fiéis depositários de todos os bens apreendidos, devendo colocá-los à disposição do juiz quando do ajuizamento da ação.

- Artigo incluído pela Lei 10.695/2003.

Art. 530-F. Ressalvada a possibilidade de se preservar o corpo de delito, o juiz poderá determinar, **a requerimento da vítima**, a destruição da produção ou reprodução apreendida quando não houver impugnação quanto à sua ilicitude ou quando a ação penal não puder ser iniciada por falta de determinação de quem seja o autor do ilícito.

➤ Artigo incluído pela Lei 10.695/2003.

Art. 530-G. O juiz, **ao prolatar a sentença condenatória**, poderá determinar a destruição dos bens ilicitamente produzidos ou reproduzidos e o perdimento dos equipamentos apreendidos, desde que precipuamente destinados à produção e reprodução dos bens, em favor da Fazenda Nacional, que deverá destruí-los ou doá-los aos Estados, Municípios e Distrito Federal, a instituições públicas de ensino e pesquisa ou de assistência social, bem como incorporá-los, por economia ou interesse público, ao patrimônio da União, que não poderão retorná-los aos canais de comércio.

➤ Artigo incluído pela Lei 10.695/2003.

Art. 530-H. As associações de titulares de direitos de autor e os que lhes são conexos poderão, em seu próprio nome, funcionar como assistente da acusação nos crimes previstos no art. 184 do Código Penal, quando praticado em detrimento de qualquer de seus associados.

➤ Artigo incluído pela Lei 10.695/2003.

Art. 530-I. Nos crimes em que caiba ação penal pública incondicionada ou condicionada, observar-se-ão as normas constantes dos arts. 530-B, 530-C, 530-D, 530-E, 530-F, 530-G e 530-H.

➤ Artigo incluído pela Lei 10.695/2003.

Capítulo V

Do Processo Sumário

Art. 531. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se, finalmente, ao debate.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 11.719/2008.

➤ Arts. 209, 395 a 397 e 400 desta Lei.

➤ O art. 222 deste Código estabelece que "A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes." O § 3º do mesmo artigo, permite, ainda, a oitiva da testemunha por videoconferência, estabelecendo que "Na hipótese prevista no caput deste artigo, a oitiva de testemunha poderá ser realizada

por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, permitida a presença do defensor e podendo ser realizada, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento”.

Art. 532. Na instrução, poderão ser inquiridas até cinco testemunhas arroladas pela acusação e cinco pela defesa.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.719/2008.
- Arts. 401, 406, 410, 422, 532 desta Lei.

Art. 533. Aplica-se ao procedimento sumário o disposto nos §§ do art. 400 desta Lei.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.719/2008.
- Os §§ do art. 400 deste Código estabelecem que “§ 1º As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. § 2º Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes”.

§§ 1º a 4º Revogados pela Lei 11.719/2008.

Art. 534. As alegações finais serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa, **pelo prazo de 20 (vinte) minutos, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença.**

- Artigo com redação dada pela Lei 11.719/2008.
- Art. 403 desta Lei.
- No procedimento sumário não se admite a conversão das alegações finais orais em memoriais escritos.

§ 1º Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual.

- Art. 403, § 1º, desta Lei.

§ 2º Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 (dez) minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa.

- Art. 403, § 2º, desta Lei.

Art. 535. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.719/2008.

§§ 1º e 2º Revogados pela Lei 11.719/2008.

Art. 536. A testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no art. 531 desta Lei.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.719/2008.

Art. 537. Revogado pela Lei 11.719/2008.

Art. 538. Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o Juizado Especial Criminal encaminhar ao juízo comum as peças existentes para a adoção de outro procedimento, observar-se-á o procedimento sumário previsto neste Capítulo.

- Artigo com redação dada pela Lei 11.719/2008.
- Arts. 66, parágrafo único, e 77, § 2º, da Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais Criminais).

§§ 1º a 4º Revogados pela Lei 11.719/2008.

Arts. 539 e 540. Revogados pela Lei 11.719/2008.

Capítulo VI

Do Processo de Restauração de Autos Extraviados ou Destruídos

Art. 541. Os autos originais de processo penal **extraviados** ou **destruídos**, em **primeira** ou **segunda** instância, serão **restaurados**.

- Arts. 314, 337 e 356 do CP.

§ 1º Se existir e for exibida cópia autêntica ou certidão do processo, será uma ou outra considerada como original.

§ 2º Na falta de cópia autêntica ou certidão do processo, o juiz mandará, **de ofício ou a requerimento de qualquer das partes**, que:

- a) o escrivão certifique o estado do processo, segundo a sua lembrança, e reproduza o que houver a respeito em seus protocolos e registros;
- b) sejam requisitadas cópias do que constar a respeito no Instituto Médico-Legal, no Instituto de Identificação e Estatística ou em estabelecimentos congêneres, repartições públicas, penitenciárias ou cadeias;
- c) as partes sejam citadas pessoalmente, ou, se não forem encontradas, por edital, com o prazo de 10 (dez) dias, para o processo de restauração dos autos.

§ 3º Proceder-se-á à restauração na primeira instância, ainda que os autos se tenham extraviado na segunda.

Art. 542. No dia designado, as partes serão ouvidas, mencionando-se em termo circunstanciado os pontos em que estiverem acordes e a exibição e a conferência das certidões e mais reproduções do processo apresentadas e conferidas.

Art. 543. O juiz determinará as diligências necessárias para a restauração, observando-se o seguinte:

I – caso ainda não tenha sido proferida a sentença, reinquirir-se-ão as testemunhas, podendo ser substituídas as que tiverem falecido ou se encontrarem em lugar não sabido;

II – os exames periciais, quando possível, serão repetidos, e de preferência pelos mesmos peritos;

➤ Art. 158 e segs. desta Lei.

III – a prova documental será reproduzida por meio de cópia autêntica ou, quando impossível, por meio de testemunhas;

➤ Art. 231 e segs. desta Lei.

IV – poderão também ser inquiridas sobre os atos do processo, que deverá ser restaurado, as autoridades, os serventuários, os peritos e mais pessoas que tenham nele funcionado;

V – o Ministério Público e as partes poderão oferecer testemunhas e produzir documentos, para provar o teor do processo extraviado ou destruído.

Art. 544. Realizadas as diligências que, salvo motivo de força maior, deverão concluir-se dentro de 20 (vinte) dias, serão os autos conclusos para julgamento.

Parágrafo único. No curso do processo, e depois de subirem os autos conclusos para sentença, o juiz poderá, dentro em 5 (cinco) dias, requisitar de autoridades ou de repartições todos os esclarecimentos para a restauração.

Art. 545. Os selos e as taxas judiciárias, já pagos nos autos originais, **não** serão novamente cobrados.

Art. 546. Os causadores de extravio de autos responderão pelas custas, em dobro, sem prejuízo da responsabilidade criminal.

➤ Arts. 314, 337 e 356 do CP.

Art. 547. Julgada a restauração, os autos respectivos valerão pelos originais.

➤ Arts. 593, II, desta Lei.

Parágrafo único. Se no curso da restauração aparecerem os autos originais, nestes continuará o processo, apensos a eles os autos da restauração.

Art. 548. **Até à decisão que julgue restaurados os autos**, a sentença condenatória em execução continuará a produzir efeito, desde que conste da respectiva guia arquivada na cadeia ou na penitenciária, onde o réu estiver cumprindo a pena, ou de registro que torne a sua existência inequívoca.

Capítulo VII

Do Processo de Aplicação de Medida de Segurança por Fato não Criminoso

➤ Arts. 96 a 99 do CP.

Art. 549. Se a autoridade policial tiver conhecimento de fato que, embora não constituindo infração penal, possa determinar a aplicação de medida de segurança (Código Penal, arts. 14 e 27), deverá proceder a inquérito, a fim de apurá-lo e averiguar todos os elementos que possam interessar à verificação da periculosidade do agente.

➤ Os arts. 14 e 27 da Antiga Parte Geral do CP foram revogados pela reforma promovida pela Lei 7.209/1984, correspondendo, atualmente, aos arts. 17 e 31 do CP.

Art. 550. O processo será promovido pelo Ministério Público, mediante requerimento que conterá a exposição sucinta do fato, as suas circunstâncias e todos os elementos em que se fundar o pedido.

Art. 551. O juiz, ao deferir o requerimento, ordenará a intimação do interessado para comparecer em juízo, a fim de ser interrogado.

Art. 552. Após o interrogatório ou dentro do prazo de 2 (dois) dias, o interessado ou seu defensor poderá oferecer alegações.

Parágrafo único. O juiz nomeará defensor ao interessado que não o tiver.

Art. 553. O Ministério Público, ao fazer o requerimento inicial, e a defesa, no prazo estabelecido no artigo anterior, poderão requerer exames, diligências e arrolar até três testemunhas.

Art. 554. Após o prazo de defesa ou a realização dos exames e diligências ordenados pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes, será marcada audiência, em que, inquiridas as testemunhas e produzidas alegações orais pelo órgão do Ministério Público e pelo defensor, dentro de 10 (dez) minutos para cada um, o juiz proferirá sentença.

Parágrafo único. Se o juiz não se julgar habilitado a proferir a decisão, designará, desde logo, outra audiência, que se realizará dentro de 5 (cinco) dias, para publicar a sentença.

Art. 555. Quando, instaurado processo por infração penal, o juiz, absolvendo ou impronunciando o réu, reconhecer a existência de qualquer dos fatos previstos no art. 14 ou no art. 27 do Código Penal, aplicar-lhe-á, se for caso, medida de segurança.

➤ Os arts. 14 e 27 da Antiga Parte Geral do CP foram revogados pela reforma promovida pela Lei 7.209/1984, correspondendo, atualmente, aos arts. 17 e 31 do CP.

Título III

DOS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DOS TRIBUNAIS DE APELAÇÃO

- Título revogado pela Lei 8.658/1993.
- Os tribunais de apelação são os atuais Tribunais de Justiça.

Capítulo I

Da Instrução

Arts. 556 a 560. Revogados pela Lei 8.658/1993.

Capítulo II

Do Julgamento

Arts. 561 e 562. Revogados pela Lei 8.658/1993.

Livro III

DAS NULIDADES E DOS RECURSOS EM GERAL

Título I

DAS NULIDADES

- Súmulas 155, 156, 160, 162, 206, 361, 351, 352, 361, 431, 523, 564, 706, 707, 708-STF.

Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

- Art. 566 desta Lei.
- Súmula 523-STF.
- O art. 563 do CPP consagra a adoção do princípio do prejuízo (*pas de nullité sans grief*).

Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

- Trata-se de rol exemplificativo.

I – por incompetência, suspeição ou suborno **do juiz**;

- O art. 567 do CPP: “A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente”.

II – por ilegitimidade de parte;

- Arts. 95, IV, 110, 395, II, e 568 desta Lei.

III – por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:

a) a denúncia ou a queixa e a representação e, nos processos de contravenções penais, a portaria ou o auto de prisão em flagrante;

b) o exame do corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no art. 167;

➤ Art. 167 do CPP (exame de corpo de delito indireto): “Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”.

c) a nomeação de defensor ao réu presente, que o não tiver, ou ao ausente, e de curador ao menor de 21 anos;

➤ Art. 5º do Código Civil.

© d) a intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos da intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública;

➤ É incorreto afirmar que “O Código de Processo Penal estabelece que a nulidade ocorrerá pela ausência da intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos da intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação ~~privada~~.” (MPE-SC – Promotor de Justiça – MPE-SC/2019).

e) a citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa;

➤ Art. 185 e segs., 351 e segs. e 572 desta Lei.

f) a sentença de pronúncia, o libelo e a entrega da respectiva cópia, com o rol de testemunhas, nos processos perante o tribunal do júri;

➤ O libelo foi extinto pela Lei 11.689/2008, que alterou dispositivos do CPP.

g) a intimação do réu para a sessão de julgamento, pelo tribunal do júri, quando a lei não permitir o julgamento à revelia;

➤ Art. 457 desta Lei.

h) a intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade, nos termos estabelecidos pela lei;

➤ Arts. 422, 572 desta Lei.

i) a presença pelo menos de 15 (quinze) jurados para a constituição do júri;

➤ Art. 463 desta Lei.

j) o sorteio dos jurados do conselho de sentença em número legal e sua incomunicabilidade;

➤ Arts. 433, 463, 466 e 495, desta Lei.

k) os quesitos e as respectivas respostas;

- Art. 482 e segs. desta Lei.

l) a acusação e a defesa, na sessão de julgamento;

- Art. 476 e segs. desta Lei.

m) a sentença;

- Art. 381 e segs. desta Lei.

n) o recurso de ofício, nos casos em que a lei o tenha estabelecido;

- Arts. 463, 574, I, 576 e 746 desta Lei.
- Art. 7º da Lei 1.521/1951 (Crimes contra a Economia Popular).
- Súmula 423-STF.

o) a intimação, nas condições estabelecidas pela lei, para ciência de sentenças e despachos de que caiba recurso;

- Arts. 370, 390, 392, 420 desta Lei.

p) no Supremo Tribunal Federal e nos Tribunais de Apelação, o quórum legal para o julgamento;

- Os tribunais de apelação são os atuais Tribunais de Justiça.

IV – por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato.

- Arts. 571 e 572 desta Lei.

V – em decorrência de decisão carente de fundamentação.

- Incluído pela Lei 13.964/2019.

Parágrafo único. Ocorrerá ainda a nulidade, por deficiência dos quesitos ou das suas respostas, e contradição entre estas.

- Parágrafo único incluído pela Lei 263/1948.
- Arts. 482, parágrafo único, 483 e 490 desta Lei.
- Súmulas 156 e 162-STF.

Art. 565. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.

- Art. 276 do CPC/2015.
- Há aqui o prestígio de um princípio geral do direito bastante conhecido, qual seja o de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Podemos ainda dizer que o art. 565 do CPP consagra a *venire contra factum proprium* no processo penal, considerando a proibição do comportamento contraditório. Aliás, vale lembrar que a *venire contra factum proprium* é uma decorrência do princípio da boa-fé objetiva.

Art. 566. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.

⑤ Art. 567. A incompetência do juízo **anula somente os atos decisórios**, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente.

➤ Art. 564, I, desta Lei.

⑤ Art. 568. A nulidade por ilegitimidade do representante da parte **poderá** ser a todo tempo sanada, **mediante ratificação dos atos processuais**.

➤ Arts. 38 e 44 desta Lei.

⑤ Art. 569. As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, **poderão** ser supridas a todo o tempo, **antes da sentença final**.

➤ Arts. 24, 25, 38, 39, 40, 41 e 564, II e III, a, desta Lei.

⑤ Art. 570. A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação **estará sanada**, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumir-se, embora declare que o faz para o único fim de argui-la. O juiz **ordenará**, todavia, a suspensão ou o adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte.

➤ Art. 351 e segs., 564, III, desta Lei.

➤ É incorreto afirmar que "A ausência de citação não pode ser sanada, em nenhuma hipótese, por tratar-se de nulidade absoluta." (MPE-PR – Promotor de Justiça – MPE-PR/2019).

Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas:

I – as da instrução criminal dos processos da competência do júri, nos prazos a que se refere o art. 406;

II – as da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular e dos processos especiais, salvo os dos Capítulos V e VII do Título II do Livro II, nos prazos a que se refere o art. 500;

III – as do processo sumário, no prazo a que se refere o art. 537, ou, se verificadas depois desse prazo, logo depois de aberta a audiência e apregoadas as partes;

IV – as do processo regulado no Capítulo VII do Título II do Livro II, logo depois de aberta a audiência;

V – as ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes (art. 447);

VI – as de instrução criminal dos processos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais de Apelação, nos prazos a que se refere o art. 500;

➤ Os tribunais de apelação são os atuais Tribunais de Justiça.

VII – se verificadas após a decisão da primeira instância, nas razões de recurso ou logo depois de anunciado o julgamento do recurso e apregoadas as partes;

VIII – as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.

Art. 572. As nulidades previstas no art. 564, III, d e e, segunda parte, g e h, e IV, considerar-se-ão sanadas:

I – se não forem arguidas, em tempo oportuno, de acordo com o disposto no artigo anterior;

II – se, praticado por outra forma, o ato tiver atingido o seu fim;

III – se a parte, **ainda que tacitamente**, tiver aceito os seus efeitos.

- O art. 564, III, d e e, segunda parte, g e h, e IV, deste Código, estabelecem que “A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: (...) III – por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: (...) d) a intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos da intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública; e) a citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa; (...) g) a intimação do réu para a sessão de julgamento, pelo tribunal do júri, quando a lei não permitir o julgamento à revelia; h) a intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade, nos termos estabelecidos pela lei; (...) IV – por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato”.

Art. 573. Os atos, cuja nulidade não tiver sido sanada, na forma dos artigos anteriores, serão **renovados ou retificados**.

§ 1º A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência.

§ 2º O juiz que pronunciar a nulidade **declarará os atos a que ela se estende**.

Título II DOS RECURSOS EM GERAL

Capítulo I Disposições Gerais

Art. 574. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos, de ofício, pelo juiz:

- Súmulas 160 e 423-STF.
- O art. 574 do CPP consagra o princípio da voluntariedade recursal. Na segunda parte do dispositivo em comento, há a previsão do reexame necessário, também chamado recurso de ofício.
- As hipóteses de cabimento do reexame necessário no processo penal são as seguintes: i) sentença concessiva de habeas corpus (art. 574, I do CPP); ii) sentença de absolvição sumária com fundamento em causa que exclua o crime ou isente o réu de pena (art. 574, II do CPP); iii) sentença concessiva de reabilitação (art. 746 do CPP); iv) sentença absolutória em processo por crime contra a economia popular ou contra a saúde pública (art. 7º da Lei 1.521/1951); v) decisão de arquivamento de inquérito policial por crime contra a economia popular ou contra a saúde pública (art. 7º da Lei 1.521/1951).

I – da sentença que conceder habeas corpus;

II – da que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do art. 411.

➤ Art. 574, II, desta Lei.

Art. 575. Não serão prejudicados os recursos que, **por erro, falta ou omissão dos funcionários**, não tiverem seguimento ou não forem apresentados dentro do prazo.

➤ Súmulas 320, 425, 428 e 705-STF.

Art. 576. O Ministério Público **não** poderá desistir de recurso que haja interposto.

➤ Arts. 17 e 42 desta Lei.

Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

➤ Art. 271 desta Lei.

➤ Súmulas 210 e 448-STF.

Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

➤ Art. 385 desta Lei.

➤ O parágrafo único do art. 577 do CPP consagra o interesse recursal.

Art. 578. O recurso será interposto por **petição** ou por **termo nos autos**, assinado pelo recorrente ou por seu representante.

➤ Art. 83, § 1º da Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais Criminais).

§ 1º Não sabendo ou não podendo o réu assinar o nome, o termo será assinado por alguém, a seu rogo, na presença de duas testemunhas.

§ 2º A petição de interposição de recurso, com o despacho do juiz, será, até o dia seguinte ao último do prazo, entregue ao escrivão, que certificará no termo da juntada a data da entrega.

➤ Súmulas 320, 425 e 428-STF.

§ 3º Interposto por termo o recurso, o escrivão, **sob pena de suspensão por 10 a 30 dias**, fará conclusos os autos ao juiz, até o dia seguinte ao último do prazo.

Art. 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro.

➤ O art. 579 do CPP consagra o princípio da fungibilidade recursal.

Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, **mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível.**

Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, **se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.**

- Diante da reforma ocorrida pela Lei 7.209/1984 na Antiga Parte Geral do CP, os citados artigos correspondem, atualmente, ao art. 29 do Código Penal.
- O art. 580 do CPP consagra o efeito extensivo dos recursos.

Capítulo II

Do Recurso em Sentido Estrito

Ⓟ **Art. 581.** Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

- Arts. 593, § 4º, do CPP: “Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra”.

I – que não receber a denúncia ou a queixa;

- Súmula 707-STF.

II – que concluir pela incompetência do juízo;

- É incorreto afirmar que “É cabível recurso em sentido estrito contra a decisão que reconhece a ~~competência~~ ou incompetência do juízo.” (MPE-PR – Promotor de Justiça – MPE-PR/2019).

III – que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

- Art. 95 e segs. desta Lei.

IV – que pronunciar o réu;

- Inciso com redação dada pela Lei 11.689/2008.
- Art. 413 desta Lei.

V – que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;

- Inciso com redação dada pela Lei 7.780/1989.
- Arts. 310, parágrafo único, 311 a 316, 321 a 350 desta Lei.

VI – revogado pela Lei 11.689/2008.

VII – que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

- Arts. 328, 341 a 347 desta Lei.

VIII – que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

- Arts. 107 do CP.

IX – que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

- Art. 107 do CP.

X – que conceder ou negar a ordem de habeas corpus;

- Arts. 574, I, e 647 a 667 desta Lei.
- O art. 574, I, do CPP estabelece como hipótese de reexame necessário a decisão concessiva de habeas corpus.

XI – que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

- Art. 77 e segs. do CP.
- Arts. 66, 156 a 163 e 197 da LEP.

XII – que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

- Art. 83 e segs. do CP.
- Arts. 131 a 146 e 197 da LEP.

XIII – que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

- Art. 563 e segs. desta Lei.

XIV – que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir;

- Arts. 425, 426 e 586 desta Lei.

XV – que denegar a apelação ou a julgar deserta;

- Arts. 593, 639, I desta Lei.
- O art. 639, I, do CPP estabelece que “Dar-se-á carta testemunhável: I – da decisão que denegar o recurso; (...)”.

XVI – que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;

- Art. 92 e segs. desta Lei.

XVII – que decidir sobre a unificação de penas;

- Art. 71 do CP.
- Arts. 66, III, a, 111 e 197 da LEP.

© XVIII – que decidir o incidente de falsidade;

- Art. 145 e segs. desta Lei.
- É correto afirmar que “O Código de Processo Penal, quanto ao incidente de falsidade, estabelece que qualquer que seja a decisão, não fará coisa julgada em prejuízo de ulterior processo penal ou civil. Da decisão que decidir o incidente de falsidade caberá recurso em sentido estrito.” (MPE-SC – Promotor de Justiça – MPE-SC/2019).

XIX – que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;

- Art. 96 e segs. do CP.
- Arts. 171 e segs., 183, 184 e 197 da LEP.

XX – que impuser medida de segurança por transgressão de outra;

- Art. 96 e segs. do CP.
- Arts. 66, V, d, 171 e segs., 183, 184 e 197 da LEP.

XXI – que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774;

- Arts. 171 e segs., 183 e 184 da LEP.

XXII – que revogar a medida de segurança;

- Art. 97, § 3º, do CP.
- Arts. 171 e segs., 197 da LEP.

XXIII – que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;

- Art. 97, § 3º, do CP.
- Arts. 171, 175 a 179 da LEP.

XXIV – que converter a multa em detenção ou em prisão simples.

- Art. 51 do CP.

XXV – que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei.

- Incluído pela Lei 13.964/2019.

Art. 582. Os recursos serão sempre para o Tribunal de Apelação, salvo nos casos dos V, X e XIV.

- Os tribunais de apelação são os atuais Tribunais de Justiça.
- Art. 591 desta Lei.

Parágrafo único. O recurso, no caso do XIV, será para o Presidente do Tribunal de Apelação.

- Os tribunais de apelação são os atuais Tribunais de Justiça.
- Art. 591 desta Lei.

Art. 583. Subirão nos próprios autos os recursos:

I – quando interpostos de ofício;

II – nos casos do art. 581, I, III, IV, VI, VIII e X;

III – quando o recurso não prejudicar o andamento do processo.

Parágrafo único. O recurso da pronúncia subirá em traslado, quando, havendo dois ou mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiverem sido ainda intimados da pronúncia.

➤ Art. 420 desta Lei.

Art. 584. Os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, de concessão de livramento condicional e dos ns. XV, XVII e XXIV do art. 581.

➤ O inciso XV do art. 581 do CPP estabelece que "Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: (...) XV – que denegar a apelação ou a julgar deserta"; (...).".

§ 1º Ao recurso interposto de sentença de impronúncia ou no caso do VIII do art. 581, aplicar-se-á o disposto nos arts. 596 e 598.

§ 2º O recurso da pronúncia suspenderá tão somente o julgamento.

§ 3º O recurso do despacho que julgar quebrada a fiança suspenderá unicamente o efeito de perda da metade do seu valor.

Art. 585. O réu não poderá recorrer da pronúncia senão depois de preso, salvo se prestar fiança, nos casos em que a lei a admitir.

➤ Art. 5º, LVII, da CF.

➤ Súmula 347-STF.

➤ A súmula 347 do STJ estabelece que "O conhecimento de recurso de apelação do réu independe de sua prisão".

Art. 586. O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único. No caso do art. 581, XIV, o prazo será de 20 (vinte) dias, contado da data da publicação definitiva da lista de jurados.

➤ O inciso XIV do art. 581 do CPP estabelece que "Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: (...) XIV – que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir; (...).".

Art. 587. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado.

➤ Art. 1.018 do CPC/2015.

Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e concertado no prazo de 5 (cinco) dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição.

Art. 588. Dentro de 2 (dois) dias, contados da interposição do recurso, ou do dia em que o escrivão, extraído o traslado, o fizer com vista ao recorrente, este oferecerá as razões e, em seguida, será aberta vista ao recorrido por igual prazo.

Parágrafo único. Se o recorrido for o réu, será intimado do prazo na pessoa do defensor.

Art. 589. Com a resposta do recorrido ou sem ela, **será o recurso concluso ao juiz, que, dentro de 2 (dois) dias, reformará ou sustentará o seu despacho**, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários.

- O art. 589 do CPP consagra o efeito regressivo ou juízo de retratação no Rese. Vale a pena lembrar que a carta testemunhável também possui efeito regressivo ou juízo de retratação.

Parágrafo único. Se o juiz reformar o despacho recorrido, a parte contrária, **por simples petição**, poderá recorrer da nova decisão, se couber recurso, **não** sendo mais lícito ao juiz modificá-la. Neste caso, **independentemente de novos arrazoados**, subirá o recurso **nos próprios autos ou em traslado**.

Art. 590. Quando for **impossível** ao escrivão extrair o traslado no prazo da lei, poderá o juiz prorrogá-lo **até o dobro**.

- Arts. 587, parágrafo único, desta Lei.

Art. 591. Os recursos serão apresentados ao juiz ou tribunal ad quem, dentro de 5 (cinco) dias da publicação da resposta do juiz a quo, ou entregues ao Correio dentro do mesmo prazo.

Art. 592. Publicada a decisão do juiz ou do tribunal ad quem, deverão os autos ser devolvidos, dentro de 5 (cinco) dias, ao juiz a quo.

Capítulo III Da Apelação

Art. 593. Caberá **apelação** no prazo de 5 (cinco) dias:

- Artigo com redação dada pela Lei 263/1948.

I – das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;

- Arts. 382, 385 e segs., 389, 391 e 800, I, desta Lei.

II – das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior;

- Arts. 120, § 1º, 127, 134 e segs. desta Lei.

III – das decisões do Tribunal do Júri, quando:

- Súmula 713-STF.
- A súmula 713 do STF estabelece que “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia;

- Art. 571, V, desta Lei.

b) for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;

➤ Art. 492 desta Lei.

c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;

➤ Arts. 492 e 493 desta Lei.

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

§ 1º Se a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, **o tribunal ad quem fará a devida retificação.**

§ 2º Interposta a apelação com fundamento no III, c, deste artigo, o tribunal ad quem, se lhe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança.

➤ O inciso III, c, do art. 593 deste Código estabelece que “Caberá apelação no prazo de cinco dias: (...) III – das decisões do Tribunal do Júri, quando: (...) c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; (...)”.

§ 3º Se a apelação se fundar no III, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, **dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação.**

➤ O inciso III, d, do art. 593 deste Código estabelece que “Caberá apelação no prazo de cinco dias: (...) III – das decisões do Tribunal do Júri, quando: (...) d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. (...)”.

Ⓟ § 4º Quando cabível a apelação, **não poderá** ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra.

➤ Art. 581, XV, do CPP: “Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: (...) XV – que denegar a apelação ou a julgar deserta”.

➤ Sobre o recurso de apelação, é incorreto afirmar que “É cabível se de parte da sentença definitiva ou com força de definitiva proferida pelo juiz singular não for previsto recurso em sentido estrito.” (MPE-PR – Promotor de Justiça – MPE-PR/2019).

Art. 594. Revogado pela Lei 11.719/2008.

Art. 595. Revogado pela Lei 12.403/2011.

Art. 596. A apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 263/1948.

➤ Súmula 604-STJ: “O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público”.

➤ A apelação da sentença absolutória imprópria não tem efeito suspensivo. Já a apelação de sentença condenatória tem efeito suspensivo (art. 597 do CPP).

Parágrafo único. A apelação não suspenderá a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente.

➤ Parágrafo único com redação dada pela Lei 5.941/1973.

- Súmula 604-STJ: O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público”.
- A apelação da sentença absolutória imprópria não tem efeito suspensivo. Já a apelação de sentença condenatória tem efeito suspensivo (art. 597 do CPP).

Art. 597. A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto no art. 393, a aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança (arts. 374 e 378), e o caso de suspensão condicional de pena.

- O art. 393 foi revogado pela Lei 12.403/2011.

Ⓟ **Art. 598.** Nos crimes de competência do tribunal do júri, ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no art. 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, **poderá interpor apelação**, que não terá, porém, efeito suspensivo.

- Súmulas 210, 448 e 713-STF.
- Sobre o recurso de apelação, é correto afirmar que “É cabível ao ofendido, não estando habilitado como assistente, interpô-la contra a decisão do tribunal do júri, após o transcurso do prazo recursal para o Ministério Público.” (MPE-PR – Promotor de Justiça – MPE-PR/2019).

Ⓟ **Parágrafo único.** O prazo para interposição desse recurso será de **15 (quinze) dias** e correrá **do dia em que terminar o do Ministério Público**.

- Sobre o recurso de apelação, é correto afirmar que “É cabível ao ofendido, não estando habilitado como assistente, interpô-la contra a decisão do tribunal do júri, após o transcurso do prazo recursal para o Ministério Público.” (MPE-PR – Promotor de Justiça – MPE-PR/2019).

Art. 599. As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação a parte dele.

- Art. 576 desta Lei.

Art. 600. Assinado o termo de apelação, o apelante e, depois dele, **o apelado terão o prazo de 8 (oito) dias cada um para oferecer razões**, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de 3 (três) dias.

- Na apelação, as razões podem ser apresentadas no prazo de 8 (oito) dias.

§ 1º Se houver assistente, este arrazoará, no prazo de 3 (três) dias, após o Ministério Público.

- Art. 268 e segs. do CPP.
- Se houver assistente de acusação, ele arrazoará o recurso no prazo de 3 (três) dias após o Ministério Público.
- O art. 271 do CPP estabelece que “Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598”.

§ 2º Se a ação penal for movida pela parte ofendida, o Ministério Público terá vista dos autos, no prazo do parágrafo anterior.

- Art. 29 do CPP.
- O art. 29 do CPP estabelece que “Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal”.

§ 3º Quando forem dois ou mais os apelantes ou apelados, **os prazos serão comuns**.

§ 4º Se o apelante declarar, na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na Superior Instância, serão os autos remetidos ao Tribunal ad quem onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial.

➤ *Parágrafo incluído pela Lei 4.336/1964.*

Art. 601. Findos os prazos para razões, os autos serão remetidos à instância superior, com as razões ou sem elas, no prazo de 5 (cinco) dias, salvo no caso do art. 603, segunda parte, em que o prazo será de 30 (trinta) dias.

➤ *O art. 603 do CPP estabelece que "A apelação subirá nos autos originais e, a não ser no Distrito Federal e nas Comarcas que forem sede de Tribunal de Apelação, ficará em cartório traslado dos termos essenciais do processo referidos no art. 564, III".*

§ 1º Se houver mais de um réu, e não houverem todos sido julgados, ou não tiverem todos apelado, caberá ao apelante promover extração do traslado dos autos, o qual deverá ser remetido à instância superior no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da entrega das últimas razões de apelação, ou do vencimento do prazo para a apresentação das do apelado.

§ 2º **As despesas do traslado correrão por conta de quem o solicitar**, salvo se o pedido for de réu pobre ou do Ministério Público.

➤ *Lei 1.060/1950 (Assistência judiciária aos necessitados).*

Art. 602. Os autos serão, dentro dos prazos do artigo anterior, apresentados ao tribunal ad quem ou entregues ao Correio, sob registro.

Art. 603. **A apelação subirá nos autos originais** e, a não ser no Distrito Federal e nas Comarcas que forem sede de Tribunal de Apelação, ficará em cartório traslado dos termos essenciais do processo referidos no art. 564, III.

➤ *Os tribunais de apelação são os atuais Tribunais de Justiça.*

Arts. 604 a 606. Revogados pela Lei 263/1948.

Capítulo IV Do Protesto por Novo Júri

➤ *Capítulo revogado pela Lei 11.689/2008.*

Arts. 607 e 608. Revogados pela Lei 11.689/2008.

Capítulo V

Do Processo e do Julgamento dos Recursos em Sentido Estrito e das Apelações, nos Tribunais de Apelação

- Os tribunais de apelação são os atuais Tribunais de Justiça.

Art. 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos **Tribunais de Justiça, Câmaras ou Turmas criminais**, de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária.

- Artigo com redação dada pela Lei 1.720-B/1952.
- Arts. 79, § 5º, e 82 da Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais Criminais).

Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.

- Parágrafo único incluído pela Lei 1.720-B/1952.
- Art. 571, VII, desta Lei.
- Os embargos infringentes trata-se de recurso exclusivo da defesa. Para o seu manejo é necessário que sejam preenchidos os seguintes requisitos: a decisão deve ser proferida pelo 2º grau de jurisdição + essa decisão deve ser não unanime + essa decisão deve ser desfavorável ao réu. Assim, quando a decisão desfavorável ao réu não for unanime, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, dentro do prazo de 10 dias a contar da publicação do acórdão.

Art. 610. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de habeas corpus, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, **os autos irão imediatamente com vista ao Procurador-Geral pelo prazo de 5 (cinco) dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao Relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.**

- Arts. 571, VII, e 581 desta Lei.

Parágrafo único. Anunciado o julgamento pelo Presidente, e apregoadas as partes, **com a presença destas ou à sua revelia**, o Relator fará a exposição do feito e, em seguida, o Presidente concederá, **pelo prazo de 10 (dez) minutos**, a palavra aos **advogados** ou às **partes que a solicitarem** e ao **Procurador-Geral, quando o requerer**, por igual prazo.

- Arts. 263 e 370 desta Lei.

Art. 611. Revogado pelo Dec.-lei 552/1969.

Art. 612. Os recursos de habeas corpus, designado o Relator, **serão julgados na primeira sessão.**

- Arts. 574, I, e 647 desta Lei.

Art. 613. As apelações interpostas das sentenças proferidas em processos por crime a que a lei comine pena de reclusão, deverão ser processadas e julgadas pela forma estabelecida no art. 610, com as seguintes modificações:

➤ Art. 609 desta Lei.

I – exarado o relatório nos autos, passarão estes ao revisor, que terá igual prazo para o exame do processo e pedirá designação de dia para o julgamento;

II – os prazos serão ampliados ao dobro;

© III – o tempo para os debates será de **um quarto de hora**.

➤ É correto afirmar que “Segundo o Código de Processo Penal, nas apelações interpostas das sentenças proferidas em processos por crime a que a lei comine pena de reclusão, o tempo para os debates será de quinze minutos.” (MPE-SC – Promotor de Justiça – MPE-SC/2019).

Art. 614. No caso de impossibilidade de observância de qualquer dos prazos marcados nos arts. 610 e 613, os motivos da demora serão declarados nos autos.

➤ Arts. 648, II, e 653 desta Lei.

Art. 615. O tribunal decidirá por maioria de votos.

➤ Art. 97 da CF.

➤ O art. 97 da CF estabelece que “Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”.

§ 1º Havendo empate de votos no julgamento de recursos, se o Presidente do Tribunal, Câmara ou Turma, não tiver tomado parte na votação, proferirá o voto de desempate; no caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu.

§ 2º O acórdão será apresentado à conferência na primeira sessão seguinte à do julgamento, ou no prazo de duas sessões, pelo juiz incumbido de lavrá-lo.

Art. 616. No julgamento das apelações **poderá** o Tribunal, Câmara ou Turma proceder a novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências.

Art. 617. O Tribunal, Câmara ou Turma **atenderá** nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, **não** podendo, porém, ser agravada a pena, **quando somente o réu houver apelado da sentença**.

➤ Súmulas 160, 453 e 525-STF.

➤ O art. 617 do CPP consagra o princípio da non reformatio in pejus nos recursos interpostos exclusivamente pela defesa.

➤ O art. 383 do CPP, que prevê a emendatio libelli, estabelece que “O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. § 1º Se, em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei. § 2º Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos”.

➤ O art. 386 do CPP, que prevê as hipóteses de absolvição, estabelece que: “O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: I – estar provada a inexistência do fato; II – não haver prova da existência do fato; III – não constituir o fato infração penal; IV – estar provado que o réu não concorreu para a infração penal; V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal; VI – existirem

circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do CP), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência; VII – não existir prova suficiente para a condenação. **Parágrafo único.** Na sentença absolutória, o juiz: I – mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade; II – ordenará a cessação das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas; III – aplicará medida de segurança, se cabível”.

- O art. 387 do CPP, que prevê as hipóteses de condenação, estabelece que: “O juiz, ao proferir sentença condenatória: I – mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência reconhecer; II – mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com o disposto nos arts. 59 e 60 do Código Penal; III – aplicará as penas de acordo com essas conclusões; IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; V – atenderá, quanto à aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança, ao disposto no Título XI deste Livro; VI – determinará se a sentença deverá ser publicada na íntegra ou em resumo e designará o jornal em que será feita a publicação (art. 73, § 1º, do Código Penal). § 1º O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. § 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.

Art. 618. Os **regimentos dos tribunais de apelação** estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento dos recursos e apelações.

- Os tribunais de apelação são os atuais Tribunais de Justiça.

Capítulo VI Dos Embargos

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

- Os tribunais de apelação são os atuais Tribunais de Justiça.
- Art. 382 desta Lei.
- Art. 83, § 2º, da Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais Criminais).

Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omissos.

- Art. 83, § 2º, da Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais Criminais).

§ 1º O requerimento será apresentado pelo Relator e julgado, **independentemente de revisão, na primeira sessão.**

§ 2º Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, **o Relator indeferirá desde logo o requerimento.**

Capítulo VII Da Revisão

- Súmula 393-STF: “Para requerer revisão criminal, o condenado não é obrigado a recolher-se à prisão”.

Art. 621. A **revisão** dos processos **findos** será admitida:

I – quando a sentença **condenatória** for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos **comprovadamente falsos**;

- Art. 145 e segs. desta Lei.

III – quando, **após a sentença**, se descobrirem **novas provas** de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Art. 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após.

Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em **novas** provas.

Art. 623. A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.

- Súmula 393-STF.
- A súmula 393 do STF estabelece que "Para requerer revisão criminal, o condenado não é obrigado a recolher-se à prisão".
- A revisão criminal pode ser requerida pelo próprio réu inclusive sem a representação por advogado.
- A revisão criminal pode ser requerida inclusive após a morte do réu, ocasião em que estarão legitimados o conjuge, ascendente, descendente ou irmão.
- Há polemica se o Ministério Público poderia requerer revisão criminal em favor do réu.

Art. 624. As revisões criminais serão processadas e julgadas:

- Artigo com redação dada pelo Dec.-lei 504/1969.

I – pelo Supremo Tribunal Federal, quanto às condenações por ele proferidas;

II – pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunais de Justiça ou de Alçada, nos demais casos.

- Inciso I com a redação pelo Dec.-lei 504/1969.
- A CF/88 extingui o Tribunal Federal de Recursos, sendo sua competência transferida para o STJ.
- Os tribunais de apelação são os atuais Tribunais de Justiça.

§ 1º No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Federal de Recursos o processo e julgamento obedecerão ao que for estabelecido no **respectivo regimento interno**.

- A CF/88 extingui o Tribunal Federal de Recursos, sendo sua competência transferida para o STJ.

§ 2º Nos Tribunais de Justiça ou de Alçada, o julgamento será efetuado pelas Câmaras ou Turmas criminais, reunidas em sessão conjunta, quando houver mais de uma, e, no caso contrário, pelo Tribunal Pleno.

- Os tribunais de apelação são os atuais Tribunais de Justiça.
- Art. 93, XI, da CF.
- O art. 93, XI, da CF estabelece que "nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo tribunal pleno";

§ 3º Nos tribunais onde houver quatro ou mais câmaras ou turmas criminais, poderão ser constituídos dois ou mais grupos de câmaras ou turmas para o julgamento de revisão, obedecido o que for estabelecido no respectivo regimento interno.

Art. 625. O requerimento será distribuído a um Relator e a um Revisor, devendo funcionar como Relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

§ 1º O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.

§ 2º O Relator **poderá** determinar que se apensem os autos originais, se daí não advier dificuldade à execução normal da sentença.

§ 3º Se o **Relator** julgar insuficientemente instruído o pedido e inconveniente ao interesse da Justiça que se apensem os autos originais, **indeferi-lo-á in limine, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal**, conforme o caso (art. 624, parágrafo único).

➤ O art. 624, parágrafo único, não tem mais efeito diante do Dec.-lei 504/1969.

§ 4º Interposto o recurso por petição e independentemente de termo, o Relator apresentará o processo em mesa para o julgamento e o relatará, sem tomar parte na discussão.

§ 5º Se o requerimento não for indeferido in limine, abrir-se-á vista dos autos ao Procurador-Geral, que dará parecer no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, examinados os autos, sucessivamente, em igual prazo, pelo Relator e revisor, julgar-se-á o pedido na sessão que o presidente designar.

Art. 626. Julgando procedente a revisão, o Tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo.

Parágrafo único. De qualquer maneira, **não** poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista.

➤ Art. 617 desta Lei.

➤ O parágrafo único do art. 626 do CPP consagra o princípio da non reformatio in pejus na revisão criminal.

Art. 627. A absolvição implicará o restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da condenação, devendo o Tribunal, se for caso, impor a medida de segurança cabível.

➤ Art. 96 e segs. do CP.

Art. 628. Os regimentos internos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento das revisões criminais.

➤ Os tribunais de apelação são os atuais Tribunais de Justiça.

Art. 629. À vista da certidão do acórdão que cassar a sentença condenatória, o juiz mandará juntá-la imediatamente aos autos, para inteiro cumprimento da decisão.

Art. 630. O Tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos.

➤ Art. 5º, LXXV, da CF.

➤ Arts. 79 do CPC/2015.

§ 1º Por essa indenização, **que será liquidada no juízo cível**, responderá a **União**, se a condenação tiver sido proferida pela Justiça do Distrito Federal ou de Território, ou o **Estado**, se o tiver sido pela respectiva justiça.

➤ Arts. 79 do CPC/2015.

§ 2º A indenização não será devida:

a) se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder;

b) se a acusação houver sido meramente **privada**.

Art. 631. Quando, no curso da revisão, falecer a pessoa, cuja condenação tiver de ser revista, o Presidente do Tribunal nomeará curador para a defesa.

Capítulo VIII Do Recurso Extraordinário

➤ Lei 8.038/1990 (Normas procedimentais para os processos perante STJ e STF).

Arts. 632 a 636. Revogados pela Lei 3.396/1958.

Art. 637. O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do traslado, os originais baixarão à primeira instância, para a execução da sentença.

➤ Súmula 604-STJ: "O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público".

Art. 638. O recurso extraordinário e o recurso especial serão processados e julgados no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça na forma estabelecida por leis especiais, pela lei processual civil e pelos respectivos regimentos internos. Redação dada pela Lei 13.964/2019.

➤ Redação antiga: "Art. 638. O recurso extraordinário será processado e julgado no Supremo Tribunal Federal na forma estabelecida pelo respectivo regimento interno."

Capítulo IX

Da Carta Testemunhável

Art. 639. Dar-se-á carta testemunhável:

I – da decisão que denegar o recurso;

- Art. 581, XV, desta Lei.
- Art. 1.042 do CPC/2015.
- Da decisão que denegar o recurso de apelação cabe recurso em sentido estrito, por expressa previsão legal no art. 581, XV, do CPP. E mais, da decisão que denegar os recursos extraordinários (RE) e especiais (REsp) caberá agravo do art. 1.042 do CPC/2015. Com efeito, a carta testemunhável tem cabimento apenas no caso de denegação de recurso em sentido estrito (art. 581 do CPP) ou no caso de denegação de agravo em execução (art. 197 da LEP).
- O art. 1.042 do CPC/2015 estabelece que “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.

II – da que, admitindo embora o recurso, obstar à sua expedição e seguimento para o juízo ad quem.

- Art. 581, XV, desta Lei.
- Art. 1.042 do CPC/2015.
- Da decisão que denegar o recurso de apelação cabe recurso em sentido estrito, por expressa previsão legal no art. 581, XV, do CPP. E mais, da decisão que denegar os recursos extraordinários (RE) e especiais (REsp) caberá agravo do art. 1.042 do CPC/2015. Com efeito, a carta testemunhável tem cabimento apenas no caso de denegação de recurso em sentido estrito (art. 581 do CPP) ou no caso de denegação de agravo em execução (art. 197 da LEP).
- O art. 1.042 do CPC/2015 estabelece que “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.

Art. 640. A carta testemunhável será requerida ao escrivão, ou ao secretário do tribunal, conforme o caso, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes ao despacho que denegar o recurso, indicando o requerente as peças do processo que deverão ser trasladadas.

- Art. 1.017 do CPC/2015.

Art. 641. O escrivão, ou o secretário do tribunal, dará recibo da petição à parte e, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, no caso de recurso no sentido estrito, ou de 60 (sessenta) dias, no caso de recurso extraordinário, fará entrega da carta, devidamente conferida e concertada.

Art. 642. O escrivão, ou o secretário do tribunal, que se negar a dar o recibo, ou deixar de entregar, sob qualquer pretexto, o instrumento, será suspenso por 30 (trinta) dias. O juiz, ou o Presidente do Tribunal de Apelação, em face de representação do testemunhante, imporá a pena e mandará que seja extraído o instrumento, sob a mesma sanção, pelo substituto do escrivão ou do secretário do tribunal. Se o testemunhante não for atendido, poderá reclamar ao Presidente do Tribunal ad quem, que avocará os autos, para o efeito do julgamento do recurso e imposição da pena.

- Os tribunais de apelação são os atuais Tribunais de Justiça.

Art. 643. Extraído e autuado o instrumento, observar-se-á o disposto nos arts. 588 a 592, no caso de recurso em sentido estrito, ou o processo estabelecido para o recurso extraordinário, se deste se tratar.

Art. 644. O tribunal, câmara ou turma a que competir o julgamento da carta, se desta tomar conhecimento, mandará processar o recurso, ou, se estiver suficientemente instruída, decidirá logo, de meritis.

- É correto afirmar que “O tribunal a que competir o julgamento da carta testemunhável, se desta tomar conhecimento, mandará processar o recurso, ou, se estiver suficientemente instruída, decidirá logo, o mérito do recurso não recebido.” (MPE-PR – Promotor de Justiça – MPE-PR/2019).

Art. 645. O processo da carta testemunhável na instância superior **seguirá o processo do recurso denegado.**

Art. 646. A carta testemunhável **não** terá efeito suspensivo.

- Súmula 604-STJ: “O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público”.

Capítulo X

Do Habeas Corpus e seu Processo

- Arts. 5º, LXVIII, LXIX, LXXVII, da CF.
- Súmulas 395, 431, 606, 691, 692, 693, 694, 695-STF

Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

- Arts. 5º, LXVIII da CF.

Art. 648. A coação considerar-se-á **ilegal**:

I – quando não houver justa causa;

II – quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III – quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV – quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V – quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

- Art. 321 e segs. desta Lei.

VI – quando o processo for manifestamente nulo;

- Art. 563 desta Lei.

VII – quando extinta a punibilidade.

➤ Art. 107 do CP.

Art. 649. O juiz ou o tribunal, dentro dos limites da sua jurisdição, fará passar **imediatamente** a ordem impetrada, nos casos em que tenha cabimento, **seja qual for a autoridade coatora**.

Art. 650. Competirá conhecer, **originariamente**, do pedido de habeas corpus:

I – ao **Supremo Tribunal Federal**, nos casos previstos no art. 101, I, g, da Constituição;

➤ Corresponde ao atual art. 102, I, d e i, da CF/88.

II – aos **Tribunais de Apelação**, sempre que os atos de violência ou coação forem atribuídos aos governadores ou interventores dos Estados ou Territórios e ao prefeito do Distrito Federal, ou a seus secretários, ou aos Chefes de Polícia.

➤ Os tribunais de apelação são os atuais Tribunais de Justiça.

§ 1º A competência do juiz cessará sempre que a violência ou coação provier de **autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição**.

§ 2º Não cabe o habeas corpus contra a prisão administrativa, atual ou iminente, dos responsáveis por dinheiro ou valor pertencente à Fazenda Pública, alcançados ou omissos em fazer o seu recolhimento nos prazos legais, salvo se o pedido for acompanhado de prova de quitação ou de depósito do alcance verificado, ou se a prisão exceder o prazo legal.

➤ Art. 5º, LXI, da CF.

Art. 651. A concessão do habeas corpus não obstará, nem porá termo ao processo, desde que este não esteja em conflito com os fundamentos daquela.

Art. 652. Se o habeas corpus for concedido em virtude de nulidade do processo, este será **renovado**.

➤ Art. 563 e segs. desta Lei.

Art. 653. Ordenada a soltura do paciente em virtude de habeas corpus, **será** condenada nas **custas** a autoridade que, por **má-fé** ou **evidente abuso de poder**, tiver determinado a coação.

➤ Art. 37, § 6º, da CF.

➤ Lei 4.898/1965 (Abuso de Autoridade).

Parágrafo único. Neste caso, será remetida ao Ministério Público cópia das peças necessárias para ser promovida a responsabilidade da autoridade.

- Art. 129, I da CF.
- Art. 40 desta Lei.
- Lei 4.898/1965 (Abuso de Autoridade).

Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público.

- O Ministério Público pode impetrar habeas corpus em favor do réu.

§ 1º A petição de habeas corpus conterá:

- a) o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça;
- b) a declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor;
- c) a assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências.

§ 2º Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

- Os juízes e os tribunais podem conceder habeas corpus de ofício sempre que verificarem no curso do processo que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

Art. 655. O carcereiro ou o diretor da prisão, o escrivão, o oficial de justiça ou a autoridade judiciária ou policial que embaraçar ou procrastinar a expedição de ordem de habeas corpus, as informações sobre a causa da prisão, a condução e apresentação do paciente, ou a sua soltura, será multado na quantia de duzentos mil-réis a um conto de réis, sem prejuízo das penas em que incorrer. As multas serão impostas pelo juiz do tribunal que julgar o habeas corpus, salvo quando se tratar de autoridade judiciária, caso em que caberá ao Supremo Tribunal Federal ou ao Tribunal de Apelação impor as multas.

- Os tribunais de apelação são os atuais Tribunais de Justiça.
- Art. 330 do CP.
- Lei 4.898/1965 (Abuso de Autoridade).

Art. 656. Recebida a petição de habeas corpus, o juiz, **se julgar necessário**, e estiver preso o paciente, mandará que este lhe seja imediatamente apresentado em dia e hora que designar.

Parágrafo único. Em caso de desobediência, será expedido mandado de prisão contra o detentor, que será processado na forma da lei, e o juiz providenciará para que o paciente seja tirado da prisão e apresentado em juízo.

Art. 657. Se o paciente estiver preso, **nenhum** motivo escusará a sua apresentação, **salvo**:

I – grave enfermidade do paciente;

II – não estar ele sob a guarda da pessoa a quem se atribui a detenção;

III – se o comparecimento não tiver sido determinado pelo juiz ou pelo tribunal.

Parágrafo único. O juiz **poderá** ir ao local em que o paciente se encontrar, se este não puder ser apresentado por motivo de doença.

Art. 658. O detentor declarará à ordem de quem o paciente estiver preso.

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, **julgará prejudicado o pedido**.

Art. 660. Efetuadas as diligências, e interrogado o paciente, o juiz decidirá, fundamentadamente, **dentro de 24** (vinte e quatro) horas.

§ 1º Se a decisão for favorável ao paciente, **será logo posto em liberdade**, salvo se por outro motivo dever ser mantido na prisão.

§ 2º Se os documentos que instruírem a petição evidenciarem a ilegalidade da coação, o juiz ou o tribunal **ordenará que cesse imediatamente o constrangimento**.

§ 3º Se a ilegalidade decorrer do fato de não ter sido o paciente admitido a prestar fiança, **o juiz arbitrará o valor desta**, que poderá ser prestada perante ele, remetendo, neste caso, à autoridade os respectivos autos, para serem anexados aos do inquérito policial ou aos do processo judicial.

§ 4º Se a ordem de habeas corpus for concedida para evitar ameaça de violência ou coação ilegal, **dar-se-á ao paciente salvo-conduto assinado pelo juiz**.

§ 5º Será **incontinenti** enviada cópia da decisão à autoridade que tiver ordenado a prisão ou tiver o paciente à sua disposição, a fim de juntar-se aos autos do processo.

§ 6º Quando o paciente estiver preso em lugar que não seja o da sede do juízo ou do tribunal que conceder a ordem, o alvará de soltura será expedido pelo telégrafo, se houver, observadas as formalidades estabelecidas no art. 289, parágrafo único, in fine, ou por via postal.

Art. 661. Em caso de competência originária do tribunal de apelação, a petição de habeas corpus será apresentada ao secretário, que a enviará imediatamente ao Presidente do Tribunal, ou da Câmara Criminal, ou da Turma, que estiver reunida, ou primeiro tiver de reunir-se.

➤ Os tribunais de apelação são os atuais Tribunais de Justiça.

Art. 662. Se a petição contiver os requisitos do art. 654, § 1º, o Presidente, **se necessário**, requisitará da autoridade indicada como coatora **informações por escrito**. Faltando, porém, qualquer daqueles requisitos, **o Presidente mandará preenchê-lo**, logo que lhe for apresentada a petição.

Art. 663. As diligências do artigo anterior não serão ordenadas, se o Presidente entender que o habeas corpus deva ser indeferido **in limine**. Nesse caso, **levará a petição ao Tribunal, Câmara ou Turma, para que delibere a respeito**.

Art. 664. Recebidas as informações, ou dispensadas, o habeas corpus será julgado na primeira sessão, podendo, entretanto, adiar-se o julgamento para a sessão seguinte.

Parágrafo único. A decisão será tomada por maioria de votos. Havendo empate, se o Presidente não tiver tomado parte na votação, proferirá voto de desempate; no caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente.

Art. 665. O secretário do tribunal lavrará a ordem que, assinada pelo Presidente do Tribunal, Câmara ou Turma, será dirigida, **por ofício ou telegrama**, ao detentor, ao carcereiro ou autoridade que exercer ou ameaçar exercer o constrangimento.

Parágrafo único. A ordem transmitida por telegrama obedecerá ao disposto no art. 289, parágrafo único, in fine.

Art. 666. Os regimentos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento do pedido de habeas corpus de sua competência originária.

➤ Os tribunais de apelação são os atuais Tribunais de Justiça.

Art. 667. No processo e julgamento do habeas corpus de competência originária do Supremo Tribunal Federal, bem como nos de recurso das decisões de última ou única instância, denegatórias de habeas corpus, observar-se-á, no que lhes for aplicável, o disposto nos artigos anteriores, devendo o regimento interno do tribunal estabelecer as regras complementares.

➤ Art. 102, I, d e i, II, a, da CF.

Livro IV

DA EXECUÇÃO

➤ O Livro IV deste Código não tem mais eficácia diante da edição da Lei 7.210/1984 (LEP) que passou a regular integralmente a matéria.

Título I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 668. A execução, onde não houver juiz especial, incumbirá ao juiz da sentença, ou, se a decisão for do Tribunal do Júri, ao seu presidente.

Parágrafo único. Se a decisão for de tribunal superior, nos casos de sua competência originária, caberá ao respectivo presidente prover-lhe a execução.

Art. 669. Só depois de passar em julgado, será exequível a sentença, salvo:

I – quando condenatória, para o efeito de sujeitar o réu a prisão, ainda no caso de crime afiançável, enquanto não for prestada a fiança;

II – quando absolutória, para o fim de imediata soltura do réu, desde que não proferida em processo por crime a que a lei comine pena de reclusão, no máximo, por tempo igual ou superior a 8 (oito) anos.

Art. 670. No caso de decisão absolutória confirmada ou proferida em grau de apelação, incumbirá ao Relator fazer expedir o alvará de soltura, de que dará imediatamente conhecimento ao juiz de primeira instância.

Art. 671. Os incidentes da execução serão resolvidos pelo respectivo juiz.

Art. 672. Computar-se-á na pena privativa da liberdade o tempo:

I – de prisão preventiva no Brasil ou no estrangeiro;

II – de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro;

III – de internação em hospital ou manicômio.

Art. 673. Verificado que o réu, pendente a apelação por ele interposta, já sofreu prisão por tempo igual ao da pena a que foi condenado, o Relator do feito mandará pô-lo imediatamente em liberdade, sem prejuízo do julgamento do recurso, salvo se, no caso de crime a que a lei comine pena de reclusão, no máximo, por tempo igual ou superior a 8 (oito)

anos, o querelante ou o Ministério Público também houver apelado da sentença condenatória.

Título II

DA EXECUÇÃO DAS PENAS EM ESPÉCIE

Capítulo I

Das Penas Privativas de Liberdade

➤ Arts. 105 a 146 da LEP.

Art. 674. Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena.

Parágrafo único. Na hipótese do art. 82, última parte, a expedição da carta de guia será ordenada pelo juiz competente para a soma ou unificação das penas.

Art. 675. No caso de ainda não ter sido expedido mandado de prisão, por tratar-se de infração penal em que o réu se livra solto ou por estar afiançado, o juiz, ou o presidente da câmara ou tribunal, se tiver havido recurso, fará expedir o mandado de prisão, logo que transite em julgado a sentença condenatória.

§ 1º No caso de reformada pela superior instância, em grau de recurso, a sentença absolutória, estando o réu solto, o presidente da câmara ou do tribunal fará, logo após a sessão de julgamento, remeter ao chefe de Polícia o mandado de prisão do condenado.

§ 2º Se o réu estiver em prisão especial, deverá, ressalvado o disposto na legislação relativa aos militares, ser expedida ordem para sua imediata remoção para prisão comum, até que se verifique a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena.

Art. 676. A carta de guia, extraída pelo escrivão e assinada pelo juiz, que a rubricará em todas as folhas, será remetida ao diretor do estabelecimento em que tenha de ser cumprida a sentença condenatória, e conterá:

I – o nome do réu e a alcunha por que for conhecido;

II – a sua qualificação civil (naturalidade, filiação, idade, estado, profissão), instrução e, se constar, número do registro geral do Instituto de Identificação e Estatística ou de repartição congênere;

III – o teor integral da sentença condenatória e a data da terminação da pena.

Parágrafo único. Expedida carta de guia para cumprimento de uma pena, se o réu estiver cumprindo outra, só depois de terminada a execução desta será aquela executada. Retificar-se-á a carta de guia sempre que sobrevenha modificação quanto ao início da execução ou ao tempo de duração da pena.

Art. 677. Da carta de guia e seus aditamentos se remeterá cópia ao Conselho Penitenciário.

Art. 678. O diretor do estabelecimento, em que o réu tiver de cumprir a pena, passará recibo da carta de guia para juntar-se aos autos do processo.

Art. 679. As cartas de guia serão registradas em livro especial, segundo a ordem cronológica do recebimento, fazendo-se no curso da execução as anotações necessárias.

Art. 680. Computar-se-á no tempo da pena o período em que o condenado, por sentença irrecorrível, permanecer preso em estabelecimento diverso do destinado ao cumprimento dela.

Art. 681. Se impostas cumulativamente penas privativas da liberdade, será executada primeiro a de reclusão, depois a de detenção e por último a de prisão simples.

Art. 682. O sentenciado a que sobrevier doença mental, verificada por perícia médica, será internado em manicômio judiciário, ou, à falta, em outro estabelecimento adequado, onde lhe seja assegurada a custódia.

- Art. 154 desta Lei.
- Art. 99 e segs. e 183 da LEP.

§ 1º Em caso de urgência, o diretor do estabelecimento penal poderá determinar a remoção do sentenciado, comunicando imediatamente a providência ao juiz, que, em face da perícia médica, ratificará ou revogará a medida.

§ 2º Se a internação se prolongar até o término do prazo restante da pena e não houver sido imposta medida de segurança detentiva, o indivíduo terá o destino aconselhado pela sua enfermidade, feita a devida comunicação ao juiz de incapazes.

Art. 683. O diretor da prisão a que o réu tiver sido recolhido provisoriamente ou em cumprimento de pena comunicará imediatamente ao juiz o óbito, a fuga ou a soltura do detido ou sentenciado para que fique constando dos autos.

Parágrafo único. A certidão de óbito acompanhará a comunicação.

Art. 684. A recaptura do réu evadido não depende de prévia ordem judicial e poderá ser efetuada por qualquer pessoa.

Art. 685. Cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto, imediatamente, em liberdade, mediante alvará do juiz, no qual se ressalvará a hipótese de dever o condenado continuar na prisão por outro motivo legal.

Parágrafo único. Se tiver sido imposta medida de segurança detentiva, o condenado será removido para estabelecimento adequado (art. 762).

Capítulo II Das Penas Pecuniárias

➤ Arts. 164 a 170 da LEP.

Art. 686. A pena de multa será paga dentro em 10 (dez) dias após haver transitado em julgado a sentença que a impuser.

Parágrafo único. Se interposto recurso da sentença, esse prazo será contado do dia em que o juiz ordenar o cumprimento da decisão da superior instância.

Art. 687. O juiz poderá, desde que o condenado o requeira:

I – prorrogar o prazo do pagamento da multa até 3 (três) meses, se as circunstâncias justificarem essa prorrogação;

II – permitir, nas mesmas circunstâncias, que o pagamento se faça em parcelas mensais, no prazo que fixar, mediante caução real ou fidejussória, quando necessário.

➤ Inciso com redação dada pela Lei 6.416/1977.

§ 1º O requerimento, tanto no caso do I, como no do II, será feito dentro do decêndio concedido para o pagamento da multa.

§ 2º A permissão para o pagamento em parcelas será revogada, se o juiz verificar que o condenado dela se vale para fraudar a execução da pena. Nesse caso, a caução resolver-se-á em valor monetário, devolvendo-se ao condenado o que exceder à satisfação da multa e das custas processuais.

➤ § com redação dada pela Lei 6.416/1977.

Art. 688. Findo o decêndio ou a prorrogação sem que o condenado efetue o pagamento, ou ocorrendo a hipótese prevista no § 2º do artigo anterior, observar-se-á o seguinte:

I – possuindo o condenado bens sobre os quais possa recair a execução, será extraída certidão da sentença condenatória, a fim de que o Ministério Público proceda à cobrança judicial;

II – sendo o condenado insolvente, far-se-á a cobrança:

- a) mediante desconto de quarta parte de sua remuneração (arts. 29, § 1º, e 37 do Código Penal), quando cumprir pena privativa da liberdade, cumulativamente imposta com a de multa;
- b) mediante desconto em seu vencimento ou salário, se, cumprida a pena privativa da liberdade, ou concedido o livramento condicional, a multa não houver sido resgatada;
- c) mediante esse desconto, se a multa for a única pena imposta ou no caso de suspensão condicional da pena.

§ 1º O desconto, nos casos das letras b e c, será feito mediante ordem ao empregador, à repartição competente ou à administração da entidade paraestatal, e, antes de fixá-lo, o juiz requisitará informações e ordenará diligências, inclusive arbitramento, quando necessário, para observância do art. 37, § 3º, do Código Penal.

§ 2º Sob pena de desobediência e sem prejuízo da execução a que ficará sujeito, o empregador será intimado a recolher mensalmente, até o dia fixado pelo juiz, a importância correspondente ao desconto, em selo penitenciário, que será inutilizado nos autos pelo juiz.

§ 3º Se o condenado for funcionário estadual ou municipal ou empregado de entidade paraestatal, a importância do desconto será, semestralmente, recolhida ao Tesouro Nacional, delegacia fiscal ou coletoria federal, como receita do selo penitenciário.

§ 4º As quantias descontadas em folha de pagamento de funcionário federal constituirão renda do selo penitenciário.

Art. 689. A multa será convertida, à razão de dez mil-réis por dia, em detenção ou prisão simples, no caso de crime ou de contravenção:

I – se o condenado solvente frustrar o pagamento da multa;

II – se não forem pagas pelo condenado solvente as parcelas mensais autorizadas sem garantia.

➤ Inciso com redação dada pela Lei 6.416/1977.

§ 1º Se o juiz reconhecer desde logo a existência de causa para a conversão, a ela procederá de ofício ou a requerimento do Ministério Público, independentemente de audiência do condenado; caso contrário, depois de ouvir o condenado, se encontrado no lugar da sede do juízo, poderá admitir a apresentação de prova pelas partes, inclusive testemunhal, no prazo de 3 (três) dias.

§ 2º O juiz, desde que transite em julgado a decisão, ordenará a expedição de mandado de prisão ou aditamento à carta de guia, conforme esteja o condenado solto ou em cumprimento de pena privativa da liberdade.

§ 3º Na hipótese do inciso II deste artigo, a conversão será feita pelo valor das parcelas não pagas.

Art. 690. O juiz tornará sem efeito a conversão, expedindo alvará de soltura ou cassando a ordem de prisão, se o condenado, em qualquer tempo:

I – pagar a multa;

II – prestar caução real ou fidejussória que lhe assegure o pagamento.

Parágrafo único. No caso do II, antes de homologada a caução, será ouvido o Ministério Público dentro do prazo de 2 (dois) dias.

Capítulo III Das Penas Acessórias

Art. 691. O juiz dará à autoridade administrativa competente conhecimento da sentença transitada em julgado, que impuser ou de que resultar a perda da função pública ou a incapacidade temporária para investidura em função pública ou para exercício de profissão ou atividade.

Art. 692. No caso de incapacidade temporária ou permanente para o exercício do pátrio poder, da tutela ou da curatela, o juiz providenciará para que sejam acautelados, no juízo competente, a pessoa e os bens do menor ou do interdito.

Art. 693. A incapacidade permanente ou temporária para o exercício da autoridade marital ou do pátrio poder será averbada no registro civil.

Art. 694. As penas acessórias consistentes em interdições de direitos serão comunicadas ao Instituto de Identificação e Estatística ou estabelecimento congênere, figurarão na folha de antecedentes do condenado e serão mencionadas no rol de culpados.

Art. 695. Iniciada a execução das interdições temporárias (art. 72, a e b, do Código Penal), o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do condenado, fixará o seu termo final, completando as providências determinadas nos arts. anteriores.

➤ Diante da reforma ocorrida pela Lei 7.209/1984 na Antiga Parte Geral do CP, o citado artigo não possui correspondente na redação atual do Código Penal.

Título III

DOS INCIDENTES DA EXECUÇÃO

Capítulo I

Da Suspensão Condicional da Pena

- Arts. 77 a 82 do CP.
- Arts. 156 a 163 da LEP.

Art. 696. O juiz poderá suspender, por tempo não inferior a 2 (dois) nem superior a 6 (seis) anos, a execução das penas de reclusão e de detenção que não excedam a 2 (dois) anos, ou, por tempo não inferior a um nem superior a 3 (três) anos, a execução da pena de prisão simples, desde que o sentenciado:

- Artigo com redação dada pela Lei 6.416/1977.

I – não haja sofrido, no País ou no estrangeiro, condenação irrecorrível por outro crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto no parágrafo único do art. 46 do Código Penal;

- Inciso com redação dada pela Lei 6.416/1977.
- Diante da reforma ocorrida pela Lei 7.209/1984 na Antiga Parte Geral do CP, os citados artigos correspondem, atualmente, ao art. 64, I do Código Penal.

II – os antecedentes e a personalidade do sentenciado, os motivos e as circunstâncias do crime autorizem a presunção de que não tornará a delinquir.

Parágrafo único. Processado o beneficiário por outro crime ou contravenção, considerar-se-á prorrogado o prazo da suspensão da pena até o julgamento definitivo.

Art. 697. O juiz ou tribunal, na decisão que aplicar pena privativa da liberdade não superior a dois anos, deverá pronunciar-se, motivadamente, sobre a suspensão condicional, quer a conceda quer a denegue.

- Artigo com redação dada pela Lei 6.416/1977.

Art. 698. Concedida a suspensão, o juiz especificará as condições a que fica sujeito o condenado, pelo prazo previsto, começando este a correr da audiência em que se der conhecimento da sentença ao beneficiário e lhe for entregue documento similar ao descrito no art. 724.

- Artigo com redação dada pela Lei 6.416/1977.

§ 1º As condições serão adequadas ao delito e à personalidade do condenado.

§ 2º Poderão ser impostas, além das estabelecidas no art. 767, como normas de conduta e obrigações, as seguintes condições:

I – frequentar curso de habilitação profissional ou de instrução escolar;

II – prestar serviços em favor da comunidade;

III – atender aos encargos de família;

IV – submeter-se a tratamento de desintoxicação.

§ 3º O juiz poderá fixar, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, outras condições além das especificadas na sentença e das referidas no parágrafo anterior, desde que as circunstâncias o aconselhem.

§ 4º A fiscalização do cumprimento das condições deverá ser regulada, nos Estados, Territórios e Distrito Federal, por normas supletivas e atribuída a serviço social penitenciário, patronato, conselho de comunidade ou entidades similares, inspecionadas pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério Público ou ambos, devendo o juiz da execução na Comarca suprir, por ato, a falta das normas supletivas.

§ 5º O beneficiário deverá comparecer periodicamente à entidade fiscalizadora, para comprovar a observância das condições a que está sujeito, comunicando, também, a sua ocupação, os salários ou proventos de que vive, as economias que conseguiu realizar e as dificuldades materiais ou sociais que enfrenta.

§ 6º A entidade fiscalizadora deverá comunicar imediatamente ao órgão de inspeção, para os fins legais (arts. 730 e 731), qualquer fato capaz de acarretar a revogação do benefício, a prorrogação do prazo ou a modificação das condições.

§ 7º Se for permitido ao beneficiário mudar-se, será feita comunicação ao juiz e à entidade fiscalizadora do local da nova residência, aos quais deverá apresentar-se imediatamente.

Art. 699. No caso de condenação pelo Tribunal do Júri, a suspensão condicional da pena competirá ao seu presidente.

Art. 700. A suspensão não compreende a multa, as penas acessórias, os efeitos da condenação nem as custas.

Art. 701. O juiz, ao conceder a suspensão, fixará, tendo em conta as condições econômicas ou profissionais do réu, o prazo para o pagamento, integral ou em prestações, das custas do processo e taxa penitenciária.

Art. 702. Em caso de coautoria, a suspensão poderá ser concedida a uns e negada a outros réus.

Art. 703. O juiz que conceder a suspensão lerá ao réu, em audiência, a sentença respectiva, e o advertirá das consequências de nova infração penal e da transgressão das obrigações impostas.

Art. 704. Quando for concedida a suspensão pela superior instância, a esta caberá estabelecer-lhe as condições, podendo a audiência ser presidida por qualquer membro do tribunal ou câmara, pelo juiz do processo ou por outro designado pelo presidente do tribunal ou câmara.

Art. 705. Se, intimado pessoalmente ou por edital com prazo de 20 (vinte) dias, o réu não comparecer à audiência a que se refere o art. 703, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena, salvo prova de justo impedimento, caso em que será marcada nova audiência.

Art. 706. A suspensão também ficará sem efeito se, em virtude de recurso, for aumentada a pena de modo que exclua a concessão do benefício.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 6.416/1977.

Art. 707. A suspensão será revogada se o beneficiário:

➤ Artigo com redação dada pela Lei 6.416/1977.

I – é condenado, por sentença irrecorrível, a pena privativa da liberdade;

II – frustra, embora solvente, o pagamento da multa, ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano.

Parágrafo único. O juiz poderá revogar a suspensão, se o beneficiário deixa de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, de observar proibições inerentes à pena acessória, ou é irrecorrivelmente condenado a pena que não seja privativa da liberdade; se não a revogar, deverá advertir o beneficiário, ou exacerbar as condições ou, ainda, prorrogar o período da suspensão até o máximo, se esse limite não foi o fixado.

Art. 708. Expirado o prazo de suspensão ou a prorrogação, sem que tenha ocorrido motivo de revogação, a pena privativa de liberdade será declarada extinta.

Parágrafo único. O juiz, quando julgar necessário, requisitará, antes do julgamento, nova folha de antecedentes do beneficiário.

Art. 709. A condenação será inscrita, com a nota de suspensão, em livros especiais do Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição congênere, averbando-se, mediante

comunicação do juiz ou do tribunal, a revogação da suspensão ou a extinção da pena. Em caso de revogação, será feita a averbação definitiva no registro geral.

§ 1º Nos lugares onde não houver Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere, o registro e a averbação serão feitos em livro próprio no juízo ou no tribunal.

§ 2º O registro será secreto, salvo para efeito de informações requisitadas por autoridade judiciária, no caso de novo processo.

§ 3º Não se aplicará o disposto no § 2º, quando houver sido imposta ou resultar de condenação pena acessória consistente em interdição de direitos.

Capítulo II

Do Livramento Condicional

➤ Arts. 83 a 90 do CP.

Art. 710. O livramento condicional poderá ser concedido ao condenado a pena privativa da liberdade igual ou superior a dois anos, desde que se verifiquem as condições seguintes:

➤ Artigo com redação dada pela Lei 6.416/1977.

I – cumprimento de mais da 1/2 (metade) da pena, ou mais de 3/4 (três quartos), se reincidente o sentenciado;

➤ Inciso com redação dada pela Lei 6.416/1977.

II – ausência ou cessação de periculosidade;

III – bom comportamento durante a vida carcerária;

IV – aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto;

V – reparação do dano causado pela infração, salvo impossibilidade de fazê-lo.

➤ Inciso com redação dada pela Lei 6.416/1977.

Art. 711. As penas que correspondem a infrações diversas podem somar-se, para efeito do livramento.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 6.416/1977.

Art. 712. O livramento condicional poderá ser concedido mediante requerimento do sentenciado, de seu cônjuge ou de parente em linha reta, ou por proposta do diretor do estabelecimento penal, ou por iniciativa do Conselho Penitenciário.

➤ Artigo com redação dada pelo Dec.-lei 6.109/1943.

Parágrafo único. No caso do artigo anterior, a concessão do livramento competirá ao juiz da execução da pena que o condenado estiver cumprindo.

Art. 713. As condições de admissibilidade, conveniência e oportunidade da concessão do livramento serão verificadas pelo Conselho Penitenciário, a cujo parecer não ficará, entretanto, adstrito o juiz.

Art. 714. O diretor do estabelecimento penal remeterá ao Conselho Penitenciário minucioso relatório sobre:

I – o caráter do sentenciado, revelado pelos seus antecedentes e conduta na prisão;

II – o procedimento do liberando na prisão, sua aplicação ao trabalho e seu trato com os companheiros e funcionários do estabelecimento;

III – suas relações, quer com a família, quer com estranhos;

IV – seu grau de instrução e aptidão profissional, com a indicação dos serviços em que haja sido empregado e da especialização anterior ou adquirida na prisão;

V – sua situação financeira, e seus propósitos quanto ao seu futuro meio de vida, juntando o diretor, quando dada por pessoa idônea, promessa escrita de colocação do liberando, com indicação do serviço e do salário.

Parágrafo único. O relatório será, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, remetido ao Conselho, com o prontuário do sentenciado, e, na falta, o Conselho opinará livremente, comunicando à autoridade competente a omissão do diretor da prisão.

Art. 715. Se tiver sido imposta medida de segurança detentiva, o livramento não poderá ser concedido sem que se verifique, mediante exame das condições do sentenciado, a cessação da periculosidade.

Parágrafo único. Consistindo a medida de segurança em internação em casa de custódia e tratamento, proceder-se-á a exame mental do sentenciado.

Art. 716. A petição ou a proposta de livramento será remetida ao juiz ou ao tribunal por ofício do presidente do Conselho Penitenciário, com a cópia do respectivo parecer e do relatório do diretor da prisão.

§ 1º Para emitir parecer, o Conselho poderá determinar diligências e requisitar os autos do processo.

§ 2º O juiz ou o tribunal mandará juntar a petição ou a proposta, com o ofício ou documento que a acompanhar, aos autos do processo, e proferirá sua decisão, previamente ouvido o Ministério Público.

Art. 717. Na ausência da condição prevista no art. 710, I, o requerimento será liminarmente indeferido.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 6.416/1977.

Art. 718. Deferido o pedido, o juiz, ao especificar as condições a que ficará subordinado o livramento, atenderá ao disposto no art. 698, §§ 1º, 2º e 5º.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 6.416/1977.

§ 1º Se for permitido ao liberado residir fora da jurisdição do juiz da execução, remeter-se-á cópia da sentença do livramento à autoridade judiciária do lugar para onde ele se houver transferido, e à entidade de observação cautelar e proteção.

§ 2º O liberado será advertido da obrigação de apresentar-se imediatamente à autoridade judiciária e à entidade de observação cautelar e proteção.

Art. 719. O livramento ficará também subordinado à obrigação de pagamento das custas do processo e da taxa penitenciária, salvo caso de insolvência comprovada.

Parágrafo único. O juiz poderá fixar o prazo para o pagamento integral ou em prestações, tendo em consideração as condições econômicas ou profissionais do liberado.

Art. 720. A forma de pagamento da multa, ainda não paga pelo liberando, será determinada de acordo com o disposto no art. 688.

Art. 721. Reformada a sentença denegatória do livramento, os autos baixarão ao juiz da primeira instância, a fim de que determine as condições que devam ser impostas ao liberando.

Art. 722. Concedido o livramento, será expedida carta de guia, com a cópia integral da sentença em duas vias, remetendo-se uma ao diretor do estabelecimento penal e outra ao presidente do Conselho Penitenciário.

Art. 723. A cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente, em dia marcado pela autoridade que deva presidi-la, observando-se o seguinte:

I – a sentença será lida ao liberando, na presença dos demais presos, salvo motivo relevante, pelo presidente do Conselho Penitenciário, ou pelo seu representante junto ao estabelecimento penal, ou, na falta, pela autoridade judiciária local;

II – o diretor do estabelecimento penal chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença de livramento;

III – o preso declarará se aceita as condições.

§ 1º De tudo, em livro próprio, se lavrará termo, subscrito por quem presidir a cerimônia, e pelo liberando, ou alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever.

§ 2º Desse termo, se remeterá cópia ao juiz do processo.

Art. 724. Ao sair da prisão o liberado, ser-lhe-á entregue, além do saldo do seu pecúlio e do que lhe pertencer, uma caderneta que exhibirá à autoridade judiciária ou administrativa sempre que lhe for exigido. Essa caderneta conterá:

I – a reprodução da ficha de identidade, ou o retrato do liberado, sua qualificação e sinais característicos;

II – o texto impresso dos arts. do presente capítulo;

III – as condições impostas ao liberado;

IV – a pena acessória a que esteja sujeito.

➤ *Inciso incluído pela Lei 6.416/1977.*

§ 1º Na falta de caderneta, será entregue ao liberado um salvo-conduto, em que constem as condições do livramento e a pena acessória, podendo substituir-se a ficha de identidade ou o retrato do liberado pela descrição dos sinais que possam identificá-lo.

➤ *§ incluído pela Lei 6.416/1977.*

§ 2º Na caderneta e no salvo-conduto deve haver espaço para consignar o cumprimento das condições referidas no art. 718.

➤ *§ incluído pela Lei 6.416/1977.*

Art. 725. A observação cautelar e proteção realizadas por serviço social penitenciário, patronato, conselho de comunidade ou entidades similares, terá a finalidade de:

➤ *Artigo com redação dada pela Lei 6.416/1977.*

I – fazer observar o cumprimento da pena acessória, bem como das condições especificadas na sentença concessiva do benefício;

II – proteger o beneficiário, orientando-o na execução de suas obrigações e auxiliando-o na obtenção de atividade laborativa.

Parágrafo único. As entidades encarregadas de observação cautelar e proteção do liberado apresentarão relatório ao Conselho Penitenciário, para efeito da representação prevista nos arts. 730 e 731.

Art. 726. Revogar-se-á o livramento condicional, se o liberado vier, por crime ou contravenção, a ser condenado por sentença irrecorrível a pena privativa de liberdade.

Art. 727. O juiz pode, também, revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, de observar proibições inerentes à pena acessória ou for irrecorrivelmente condenado, por crime, à pena que não seja privativa da liberdade.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 6.416/1977.

Parágrafo único. Se o juiz não revogar o livramento, deverá advertir o liberado ou exacerbar as condições.

Art. 728. Se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á no tempo da pena o período em que esteve solto o liberado, sendo permitida, para a concessão de novo livramento, a soma do tempo das duas penas.

Art. 729. No caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto o liberado, e tampouco se concederá, em relação à mesma pena, novo livramento.

Art. 730. A revogação do livramento será decretada mediante representação do Conselho Penitenciário, ou a requerimento do Ministério Público, ou de ofício, pelo juiz, que, antes, ouvirá o liberado, podendo ordenar diligências e permitir a produção de prova, no prazo de 5 (cinco) dias.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 6.416/1977.

Art. 731. O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, ou mediante representação do Conselho Penitenciário, poderá modificar as condições ou normas de conduta especificadas na sentença, devendo a respectiva decisão ser lida ao liberado por uma das autoridades ou por um dos funcionários indicados no inciso I do art. 723, observado o disposto nos incisos II e III e §§ 1º e 2º do mesmo artigo.

➤ Artigo com redação dada pela Lei 6.416/1977.

Art. 732. Praticada pelo liberado nova infração, o juiz ou o tribunal poderá ordenar a sua prisão, ouvido o Conselho Penitenciário, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação ficará, entretanto, dependendo da decisão final no novo processo.

Art. 733. O juiz, de ofício, ou a requerimento do interessado, do Ministério Público, ou do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade, se expirar o prazo do livramento sem revogação, ou na hipótese do artigo anterior, for o liberado absolvido por sentença irrecorrível.

Título IV

DA GRAÇA, DO INDULTO, DA ANISTIA E DA REABILITAÇÃO

Capítulo I

Da Graça, do Indulto e da Anistia

- Art. 8º do ADCT.
- Súmula 631-STJ.

Art. 734. A graça poderá ser provocada por petição do condenado, de qualquer pessoa do povo, do Conselho Penitenciário, ou do Ministério Público, ressalvada, entretanto, ao Presidente da República, a faculdade de concedê-la espontaneamente.

Art. 735. A petição de graça, acompanhada dos documentos com que o impetrante a instruir, será remetida ao Ministro da Justiça por intermédio do Conselho Penitenciário.

Art. 736. O Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo, e depois de ouvir o diretor do estabelecimento penal a que estiver recolhido o condenado, fará, em relatório, a narração do fato criminoso, examinará as provas, mencionará qualquer formalidade ou circunstância omitida na petição e exporá os antecedentes do condenado e seu procedimento depois de preso, opinando sobre o mérito do pedido.

Art. 737. Processada no Ministério da Justiça, com os documentos e o relatório do Conselho Penitenciário, a petição subirá a despacho do Presidente da República, a quem serão presentes os autos do processo ou a certidão de qualquer de suas peças, se ele o determinar.

Art. 738. Concedida a graça e junta aos autos cópia do decreto, o juiz declarará extinta a pena ou penas, ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de redução ou comutação de pena.

Art. 739. O condenado poderá recusar a comutação da pena.

Art. 740. Os autos da petição de graça serão arquivados no Ministério da Justiça.

Art. 741. Se o réu for beneficiado por indulto, o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, do Ministério Público ou por iniciativa do Conselho Penitenciário, providenciará de acordo com o disposto no art. 738.

➤ Súmula 631-STJ.

Art. 742. Concedida a anistia após transitar em julgado a sentença condenatória, o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, do Ministério Público ou por iniciativa do Conselho Penitenciário, declarará extinta a pena.

Capítulo II Da Reabilitação

Art. 743. A reabilitação será requerida ao juiz da condenação, após o decurso de 4 (quatro) ou 8 (oito) anos, pelo menos, conforme se trate de condenado ou reincidente, contados do dia em que houver terminado a execução da pena principal ou da medida de segurança detentiva, devendo o requerente indicar as Comarcas em que haja residido durante aquele tempo.

➤ Arts. 63, 64, 94 e 95 do CP.

➤ Art. 181, § 1º, da Lei 11.101/2005 (Falência e Recuperação de Empresas).

Art. 744. O requerimento será instruído com:

I – certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a processo penal, em qualquer das Comarcas em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior;

II – atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nas Comarcas indicadas e mantido, efetivamente, bom comportamento;

III – atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;

IV – quaisquer outros documentos que sirvam como prova de sua regeneração;

V – prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou persistir a impossibilidade de fazê-lo.

Art. 745. O juiz poderá ordenar as diligências necessárias para apreciação do pedido, cercando-as do sigilo possível e, antes da decisão final, ouvirá o Ministério Público.

Art. 746. Da decisão que conceder a reabilitação haverá recurso de ofício.

➤ As hipóteses de cabimento do reexame necessário no processo penal são as seguintes: i) sentença concessiva de habeas corpus (art. 574, I do CPP); ii) sentença de absolvição sumária com fundamento em causa que exclua o crime ou isente o réu de pena (art. 574, II do CPP); iii) sentença concessiva de reabilitação (art. 746 do CPP); iv) sentença absolutória em processo por crime contra a economia popular ou contra a saúde pública

(art. 7º da Lei 1.521/1951); v) decisão de arquivamento de inquérito policial por crime contra a economia popular ou contra a saúde pública (art. 7º da Lei 1.521/1951).

Art. 747. A reabilitação, depois de sentença irrecorrível, será comunicada ao Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere.

Art. 748. A condenação ou condenações anteriores não serão mencionadas na folha de antecedentes do reabilitado, nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por juiz criminal.

Art. 749. Indeferida a reabilitação, o condenado não poderá renovar o pedido senão após o decurso de 2 (dois) anos, salvo se o indeferimento tiver resultado de falta ou insuficiência de documentos.

Art. 750. A revogação de reabilitação (Código Penal, art. 120) será decretada pelo juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público.

➤ Diante da reforma ocorrida pela Lei 7.209/1984 na Antiga Parte Geral do CP, os citados artigos correspondem, atualmente, ao art. 95 do Código Penal.

Título V

DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

Art. 751. Durante a execução da pena ou durante o tempo em que a ela se furtar o condenado, poderá ser imposta medida de segurança, se:

- Art. 96 e segs. do CP.
- Arts. 171 a 179 da LEP.

I – o juiz ou o tribunal, na sentença:

- a) omitir sua decretação, nos casos de periculosidade presumida;
- b) deixar de aplicá-la ou de excluí-la expressamente;
- c) declarar os elementos constantes do processo insuficientes para a imposição ou exclusão da medida e ordenar indagações para a verificação da periculosidade do condenado;

II – tendo sido, expressamente, excluída na sentença a periculosidade do condenado, novos fatos demonstrarem ser ele perigoso.

Art. 752. Poderá ser imposta medida de segurança, depois de transitar em julgado a sentença, ainda quando não iniciada a execução da pena, por motivo diverso de fuga ou ocultação do condenado:

I – no caso da letra a do I do artigo anterior, bem como no da letra b, se tiver sido alegada a periculosidade;

II – no caso da letra c do I do mesmo artigo.

Art. 753. Ainda depois de transitar em julgado a sentença absolutória, poderá ser imposta a medida de segurança, enquanto não decorrido tempo equivalente ao da sua duração mínima, a indivíduo que a lei presuma perigoso.

Art. 754. A aplicação da medida de segurança, nos casos previstos nos arts. 751 e 752, competirá ao juiz da execução da pena, e, no caso do art. 753, ao juiz da sentença.

Art. 755. A imposição da medida de segurança, nos casos dos arts. 751 a 753, poderá ser decretada de ofício ou a requerimento do Ministério Público.

Parágrafo único. O diretor do estabelecimento penal, que tiver conhecimento de fatos indicativos da periculosidade do condenado a quem não tenha sido imposta medida de segurança, deverá logo comunicá-los ao juiz.

Art. 756. Nos casos do I, a e b, do art. 751, e I do art. 752, poderá ser dispensada nova audiência do condenado.

Art. 757. Nos casos do I, c, e II do art. 751 e II do art. 752, o juiz, depois de proceder às diligências que julgar convenientes, ouvirá o Ministério Público e concederá ao condenado o prazo de 3 (três) dias para alegações, devendo a prova requerida ou reputada necessária pelo juiz ser produzida dentro em 10 (dez) dias.

§ 1º O juiz nomeará defensor ao condenado que o requerer.

§ 2º Se o réu estiver foragido, o juiz procederá às diligências que julgar convenientes, concedendo o prazo de provas, quando requerido pelo Ministério Público.

§ 3º Findo o prazo de provas, o juiz proferirá a sentença dentro de 3 (três) dias.

Art. 758. A execução da medida de segurança incumbirá ao juiz da execução da sentença.

Art. 759. No caso do art. 753, o juiz ouvirá o curador já nomeado ou que então nomear, podendo mandar submeter o condenado a exame mental, internando-o, desde logo, em estabelecimento adequado.

Art. 760. Para a verificação da periculosidade, no caso do § 3º do art. 78 do Código Penal, observar-se-á o disposto no art. 757, no que for aplicável.

➤ O § 3º do art. 78 da Antiga Parte Geral do CP foi revogado pela reforma promovida pela Lei 7.209/1984.

Art. 761. Para a providência determinada no art. 84, § 2º, do Código Penal, se as sentenças forem proferidas por juízes diferentes, será competente o juiz que tiver sentenciado por último ou a autoridade de jurisdição prevalente no caso do art. 82.

➤ O § 2º do art. 87 da Antiga Parte Geral do CP foi revogado pela reforma promovida pela Lei 7.209/1984.

Art. 762. A ordem de internação, expedida para executar-se medida de segurança detentiva, conterá:

I – a qualificação do internando;

II – o teor da decisão que tiver imposto a medida de segurança;

III – a data em que terminará o prazo mínimo da internação.

Art. 763. Se estiver solto o internando, expedir-se-á mandado de captura, que será cumprido por oficial de justiça ou por autoridade policial.

Art. 764. O trabalho nos estabelecimentos referidos no art. 88, § 1º, III, do Código Penal, será educativo e remunerado, de modo que assegure ao internado meios de subsistência, quando cessar a internação.

➤ O art. 88, § 1º, III, da Antiga Parte Geral do CP foi revogado pela reforma promovida pela Lei 7.209/1984.

§ 1º O trabalho poderá ser praticado ao ar livre.

§ 2º Nos outros estabelecimentos, o trabalho dependerá das condições pessoais do internado.

Art. 765. A quarta parte do salário caberá ao Estado ou, no Distrito Federal e nos Territórios, à União, e o restante será depositado em nome do internado ou, se este preferir, entregue à sua família.

Art. 766. A internação das mulheres será feita em estabelecimento próprio ou em seção especial.

Art. 767. O juiz fixará as normas de conduta que serão observadas durante a liberdade vigiada.

§ 1º Serão normas obrigatórias, impostas ao indivíduo sujeito à liberdade vigiada:

a) tomar ocupação, dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho;

b) não mudar do território da jurisdição do juiz, sem prévia autorização deste.

§ 2º Poderão ser impostas ao indivíduo sujeito à liberdade vigiada, entre outras obrigações, as seguintes:

- a) não mudar de habitação sem aviso prévio ao juiz, ou à autoridade incumbida da vigilância;
- b) recolher-se cedo à habitação;
- c) não trazer consigo armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender;
- d) não frequentar casas de bebidas ou de tavolagem, nem certas reuniões, espetáculos ou diversões públicas.

§ 3º Será entregue ao indivíduo sujeito à liberdade vigiada uma caderneta, de que constarão as obrigações impostas.

Art. 768. As obrigações estabelecidas na sentença serão comunicadas à autoridade policial.

Art. 769. A vigilância será exercida discretamente, de modo que não prejudique o indivíduo a ela sujeito.

Art. 770. Mediante representação da autoridade incumbida da vigilância, a requerimento do Ministério Público ou de ofício, poderá o juiz modificar as normas fixadas ou estabelecer outras.

Art. 771. Para execução do exílio local, o juiz comunicará sua decisão à autoridade policial do lugar ou dos lugares onde o exilado está proibido de permanecer ou de residir.

§ 1º O infrator da medida será conduzido à presença do juiz que poderá mantê-lo detido até proferir decisão.

§ 2º Se for reconhecida a transgressão e imposta, consequentemente, a liberdade vigiada, determinará o juiz que a autoridade policial providencie a fim de que o infrator siga imediatamente para o lugar de residência por ele escolhido, e oficiará à autoridade policial desse lugar, observando-se o disposto no art. 768.

Art. 772. A proibição de frequentar determinados lugares será comunicada pelo juiz à autoridade policial, que lhe dará conhecimento de qualquer transgressão.

Art. 773. A medida de fechamento de estabelecimento ou de interdição de associação será comunicada pelo juiz à autoridade policial, para que a execute.

Art. 774. Nos casos do parágrafo único do art. 83 do Código Penal, ou quando a transgressão de uma medida de segurança importar a imposição de outra, observar-se-á o disposto no art. 757, no que for aplicável.

➤ O art. 83 da Antiga Parte Geral do CP foi revogado pela reforma promovida pela Lei 7.209/1984.

Art. 775. A cessação ou não da periculosidade se verificará ao fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança pelo exame das condições da pessoa a que tiver sido imposta, observando-se o seguinte:

I – o diretor do estabelecimento de internação ou a autoridade policial incumbida da vigilância, até 1 (um) mês antes de expirado o prazo de duração mínima da medida, se não for inferior a um ano, ou até 15 (quinze) dias nos outros casos, remeterá ao juiz da execução minucioso relatório, que o habilite a resolver sobre a cessação ou permanência da medida;

II – se o indivíduo estiver internado em manicômio judiciário ou em casa de custódia e tratamento, o relatório será acompanhado do laudo de exame pericial feito por 2 (dois) médicos designados pelo diretor do estabelecimento;

III – o diretor do estabelecimento de internação ou a autoridade policial deverá, no relatório, concluir pela conveniência da revogação, ou não, da medida de segurança;

IV – se a medida de segurança for o exílio local ou a proibição de frequentar determinados lugares, o juiz, até 1 (um) mês ou 15 (quinze) dias antes de expirado o prazo mínimo de duração, ordenará as diligências necessárias, para verificar se desapareceram as causas da aplicação da medida;

V – junto aos autos o relatório, ou realizadas as diligências, serão ouvidos sucessivamente o Ministério Público e o curador ou o defensor, no prazo de 3 (três) dias para cada um;

VI – o juiz nomeará curador ou defensor ao interessado que o não tiver;

VII – o juiz, de ofício, ou a requerimento de qualquer das partes, poderá determinar novas diligências, ainda que já expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança;

VIII – ouvidas as partes ou realizadas as diligências a que se refere o número anterior o juiz proferirá a sua decisão, no prazo de 3 (três) dias.

Art. 776. Nos exames sucessivos a que se referem o § 1º, II, e § 2º do art. 81 do Código Penal, observar-se-á, no que lhes for aplicável, o disposto no artigo anterior.

➤ O § 1º, II, e § 2º do art. 81 da Antiga Parte Geral do CP foi revogado pela reforma promovida pela Lei 7.209/1984.

Art. 777. Em qualquer tempo, ainda durante o prazo mínimo de duração da medida de segurança, poderá o tribunal, câmara ou turma, a requerimento do Ministério Público ou do interessado, seu defensor ou curador, ordenar o exame, para a verificação da cessação da periculosidade.

➤ Súmula 520-STF.

§ 1º Designado o Relator e ouvido o Procurador-Geral, se a medida não tiver sido por ele requerida, o pedido será julgado na primeira sessão.

§ 2º Deferido o pedido, a decisão será imediatamente comunicada ao juiz, que requisitará, marcando prazo, o relatório e o exame a que se referem os ns. I e II do art. 775 ou ordenará as diligências mencionadas no IV do mesmo artigo, prosseguindo de acordo com o disposto nos outros incisos do citado artigo.

Art. 778. Transitando em julgado a sentença de revogação, o juiz expedirá ordem para a desinternação, quando se tratar de medida detentiva, ou para que cesse a vigilância ou a proibição, nos outros casos.

Art. 779. O confisco dos instrumentos e produtos do crime, no caso previsto no art. 100 do Código Penal, será decretado no despacho de arquivamento do inquérito, na sentença de impronúncia ou na sentença absolutória.

➤ O art. 100 da Antiga Parte Geral do CP foi revogado pela reforma promovida pela Lei 7.209/1984.

Livro V

DAS RELAÇÕES JURISDICIONAIS COM AUTORIDADE ESTRANGEIRA

Título ÚNICO

Capítulo I

Disposições Gerais

Art. 780. Sem prejuízo de convenções ou tratados, aplicar-se-á o disposto neste Título à homologação de sentenças penais estrangeiras e à expedição e ao cumprimento de cartas rogatórias para citações, inquirições e outras diligências necessárias à instrução de processo penal.

➤ Arts. 105, I, i, e 109, X, da CF.

➤ Art. 26 e segs. do CPC/2015.

➤ Com a EC 45/2004 a competência para a concessão de exequatur às cartas rogatórias passou a ser do STJ.

Art. 781. As sentenças estrangeiras **não** serão homologadas, nem as cartas rogatórias cumpridas, **se contrárias à ordem pública e aos bons costumes**.

- Art. 17 do Dec.-Lei 4.657/1942 (LINDB).
- O art. 17 da LINDB estabelece que "As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes".

Art. 782. O trânsito, por via diplomática, dos documentos apresentados, constituirá prova bastante de sua autenticidade.

Capítulo II Das Cartas Rogatórias

- Arts. 105, I, i, e 109, X, da CF.
- Arts. 36, 231, VI, 236, § 1º, 237, 256, § 1º, e 260 do CPC/2015.

Art. 783. As cartas rogatórias serão, **pelo respectivo juiz**, remetidas ao **Ministro da Justiça**, a fim de ser pedido o seu cumprimento, **por via diplomática**, às autoridades estrangeiras competentes.

- Arts. 105, I, i, e 109, X, da CF.

Art. 784. As cartas rogatórias emanadas de autoridades estrangeiras competentes **NÃO** dependem de homologação, e serão atendidas se encaminhadas por via diplomática e desde que o crime, segundo a lei brasileira, não exclua a extradição.

- Arts. 5º, LI e LII, da CF.
- Art. 81 e segs. da Lei 13.445/2017 (Lei de Migração).
- Súmulas 367, 421, 692-STF.

§ 1º As rogatórias, acompanhadas de tradução em língua nacional, feita por tradutor oficial ou juramentado, serão, após exequatur do Presidente do Supremo Tribunal Federal, cumpridas pelo juiz criminal do lugar onde as diligências tenham de efetuar-se, observadas as formalidades prescritas neste Código.

- Art. 105, I, i, da CF.
- Com a EC 45/2004 a competência para a concessão de exequatur às cartas rogatórias passou a ser do STJ.

§ 2º A carta rogatória será pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal remetida ao Presidente do Tribunal de Apelação do Estado, do Distrito Federal, ou do Território, a fim de ser encaminhada ao juiz competente.

- Os tribunais de apelação são os atuais Tribunais de Justiça.

§ 3º Versando sobre crime de ação privada, segundo a lei brasileira, o andamento, após o exequatur, dependerá do interessado, a quem incumbirá o pagamento das despesas.

- Com a EC 45/2004 a competência para a concessão de exequatur às cartas rogatórias passou a ser do STJ.

§ 4º Ficará sempre na secretaria do Supremo Tribunal Federal cópia da carta rogatória.

Art. 785. Concluídas as diligências, a carta rogatória será devolvida ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, por intermédio do Presidente do Tribunal de Apelação, o qual, antes de devolvê-la, mandará completar qualquer diligência ou sanar qualquer nulidade.

- Os tribunais de apelação são os atuais Tribunais de Justiça.
- Art. 105, I, i, da CF.

Art. 786. O despacho que conceder o exequatur marcará, para o cumprimento da diligência, prazo razoável, que poderá ser excedido, havendo justa causa, ficando esta consignada em ofício dirigido ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, juntamente com a carta rogatória.

- Arts. 105, I, i, e 109, X, da CF.
- Com a EC 45/2004 a competência para a concessão de exequatur às cartas rogatórias passou a ser do STJ.

Capítulo III

Da Homologação das Sentenças Estrangeiras

- Arts. 105, I, i, e 109, X, da CF.
- Arts. 8º e 9º do CP.
- Art. 960 e segs. do CPC/2015.

Art. 787. As sentenças estrangeiras deverão ser previamente homologadas pelo Supremo Tribunal Federal para que produzam os efeitos do art. 7º do Código Penal.

- O art. 7º da Antiga Parte Geral do CP foi revogado pela reforma promovida pela Lei 7.209/1984.
- Arts. 105, I, i, e 109, X, da CF.
- Art. 9º do CP.
- Com a EC 45/2004 a competência para a concessão de exequatur às cartas rogatórias passou a ser do STJ.

Art. 788. A sentença penal estrangeira será homologada, quando a aplicação da lei brasileira produzir na espécie as mesmas consequências e concorrem os seguintes requisitos:

I – estar revestida das formalidades **externas** necessárias, **segundo a legislação do país de origem**;

II – haver sido proferida por juiz competente, mediante citação regular, segundo a mesma legislação;

III – ter passado em julgado;

IV – estar devidamente autenticada por cônsul brasileiro;

V – estar acompanhada de tradução, feita por tradutor público.

Art. 789. O Procurador-Geral da República, sempre que tiver conhecimento da existência de sentença penal estrangeira, emanada de Estado que tenha com o Brasil tratado de extradição e que haja imposto medida de segurança pessoal ou pena acessória que deva ser cumprida no Brasil, pedirá ao Ministro da Justiça providências para a obtenção de elementos que o habilitem a requerer a homologação da sentença.

- Arts. 5º, LI e LII, 105, I, I, e 109, X, da CF.
- Art. 81 e segs. da Lei 13.445/2017 (Lei de Migração).
- Súmulas 367, 421, 692-STF.

§ 1º A homologação de sentença emanada de autoridade judiciária de Estado, que não tiver tratado de extradição com o Brasil, dependerá de requisição do Ministro da Justiça.

- Arts. 5º, LI e LII, 105, I, I, e 109, X, da CF.
- Art. 81 e segs. da Lei 13.445/2017 (Lei de Migração).
- Súmulas 367, 421, 692-STF.

§ 2º Distribuído o requerimento de homologação, o Relator mandará citar o interessado para deduzir embargos, dentro de 10 (dez) dias, se residir no Distrito Federal, ou 30 (trinta) dias, no caso contrário.

§ 3º Se nesse prazo o interessado não deduzir os embargos, ser-lhe-á pelo Relator nomeado defensor, o qual dentro de 10 (dez) dias produzirá a defesa.

§ 4º Os embargos somente poderão fundar-se em dúvida sobre a autenticidade do documento, sobre a inteligência da sentença, ou sobre a falta de qualquer dos requisitos enumerados nos arts. 781 e 788.

§ 5º Contestados os embargos dentro de 10 (dez) dias, pelo Procurador-Geral, irá o processo ao Relator e ao revisor, observando-se no seu julgamento o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

- Com a EC 45/2004 a competência para a concessão de exequatur às cartas rogatórias passou a ser do STJ.

§ 6º Homologada a sentença, a respectiva carta será remetida ao Presidente do Tribunal de Apelação do Distrito Federal, do Estado, ou do Território.

- Os tribunais de apelação são os atuais Tribunais de Justiça.

§ 7º Recebida a carta de sentença, o Presidente do Tribunal de Apelação a remeterá ao juiz do lugar de residência do condenado, para a aplicação da medida de segurança ou da pena acessória, observadas as disposições do Título II, Capítulo III, e Título V do Livro IV desta Lei.

- Os tribunais de apelação são os atuais Tribunais de Justiça.
- Art. 109, X, da CF.

Art. 790. O interessado na execução de sentença penal estrangeira, para a reparação do dano, restituição e outros efeitos civis, poderá requerer ao Supremo Tribunal Federal a sua homologação, observando-se o que a respeito prescreve o Código de Processo Civil.

- Art. 105, I, i, da CF.
- Arts. 515, 960 e segs. do CPC/2015.

Livro VI

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 791. Em todos os juízos e tribunais do crime, além das audiências e sessões ordinárias, haverá as extraordinárias, de acordo com as necessidades do rápido andamento dos feitos.

Art. 792. As audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos e se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com assistência dos escrivães, do secretário, do oficial de justiça que servir de porteiro, em dia e hora certos, ou previamente designados.

- Arts. 5º, LX, e 93, IX, da CF.

§ 1º Se da publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual, puder resultar **escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem**, o juiz ou o tribunal, câmara ou turma, **poderá, de ofício ou a requerimento da parte ou do Ministério Público, determinar que o ato seja realizado a portas fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar presentes.**

- Arts. 5º, LX, e 93, IX, da CF.

§ 2º As audiências, as sessões e os atos processuais, em caso de necessidade, poderão realizar-se na residência do juiz, ou em outra casa por ele especialmente designada.

Art. 793. Nas audiências e nas sessões, os advogados, as partes, os escrivães e os espectadores poderão estar sentados. Todos, porém, se levantarão quando se dirigirem aos juízes ou quando estes se levantarem para qualquer ato do processo.

Parágrafo único. Nos atos da instrução criminal, perante os juízes singulares, os advogados poderão requerer sentados.

Art. 794. A polícia das audiências e das sessões compete aos respectivos juízes ou ao Presidente do Tribunal, câmara, ou turma, que poderão determinar o que for conveniente à manutenção da ordem. Para tal fim, requisitarão força pública, que ficará exclusivamente à sua disposição.

- Art. 360 do CPC/2015.

Art. 795. Os espectadores das audiências ou das sessões **não** poderão manifestar-se.

Parágrafo único. O juiz ou o presidente fará retirar da sala os desobedientes, que, em caso de **resistência**, serão **presos e autuados**.

➤ Art. 329 do CP.

Art. 796. Os atos de instrução ou julgamento prosseguirão com a assistência do defensor, se o réu se portar inconvenientemente.

Art. 797. Excetuadas as sessões de julgamento, que não serão marcadas para domingo ou dia feriado, os demais atos do processo poderão ser praticados em período de férias, em domingos e dias feriados. Todavia, os julgamentos iniciados em dia útil não se interromperão pela superveniência de feriado ou domingo.

Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.

➤ Arts. 219, 224, 233 e 234 do CPC/2015.

➤ Súmula 310-STF.

§ 1º Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento.

➤ Art. 10 do CP.

➤ A contagem de prazo de natureza penal é diferente. O art. 10 do CP estabelece que "O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum."

§ 2º A terminação dos prazos será certificada nos autos pelo escrivão; será, porém, considerado findo o prazo, ainda que omitida aquela formalidade, se feita a prova do dia em que começou a correr.

§ 3º O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato.

§ 4º Não correrão os prazos, se houver impedimento do juiz, força maior, ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária.

➤ Essa regra somente se aplica aos prazos processuais.

§ 5º Salvo os casos expressos, **os prazos correrão:**

a) da intimação;

➤ Súmula 710-STF.

➤ A súmula 710 do STF estabelece que "No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem."

b) da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte;

c) do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho.

Art. 799. O escrivão, sob pena de multa de cinquenta a quinhentos mil-réis e, na reincidência, suspensão até trinta dias, executará dentro do prazo de 2 (dois) dias os atos determinados em lei ou ordenados pelo juiz.

Art. 800. Os juízes singulares darão seus despachos e decisões dentro dos prazos seguintes, quando outros não estiverem estabelecidos:

➤ Art. 203 e 227 do CPC/2015.

I – de 10 (dez) dias, se a decisão for definitiva, ou interlocutória mista;

II – de 5 (cinco) dias, se for interlocutória simples;

III – de 1 (um) dia, se se tratar de despacho de expediente.

§ 1º Os prazos para o juiz contar-se-ão do termo de conclusão.

§ 2º Os prazos do Ministério Público contar-se-ão do termo de vista, salvo para a interposição do recurso (art. 798, § 5º).

§ 3º Em qualquer instância, declarando motivo justo, poderá o juiz exceder por igual tempo os prazos a ele fixados neste Código.

§ 4º O escrivão que não enviar os autos ao juiz ou ao órgão do Ministério Público no dia em que assinar termo de conclusão ou de vista estará sujeito à sanção estabelecida no art. 799.

Art. 801. Findos os respectivos prazos, os juízes e os órgãos do Ministério Público, responsáveis pelo retardamento, **perderão tantos dias de vencimentos quantos forem os excedidos**. Na contagem do tempo de serviço, para o efeito de promoção e aposentadoria, **a perda será do dobro dos dias excedidos**.

Art. 802. O desconto referido no artigo antecedente far-se-á à vista da certidão do escrivão do processo ou do secretário do tribunal, que deverão, de ofício, ou a requerimento de qualquer interessado, remetê-la às repartições encarregadas do pagamento e da contagem do tempo de serviço, sob pena de incorrerem, de pleno direito, na multa de quinhentos mil-réis, imposta por autoridade fiscal.

Art. 803. Salvo nos casos expressos em lei, é proibida a retirada de autos do cartório, ainda que em confiança, sob pena de responsabilidade do escrivão.

Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Art. 805. As custas serão contadas e cobradas de acordo com os regulamentos expedidos pela União e pelos Estados.

Art. 806. Salvo o caso do art. 32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas.

§ 1º Igualmente, nenhum ato requerido no interesse da defesa será realizado, sem o prévio pagamento das custas, salvo se o acusado for pobre.

§ 2º A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto.

§ 3º A falta de qualquer prova ou diligência que deixe de realizar-se em virtude do não pagamento de custas não implicará a nulidade do processo, se a prova de pobreza do acusado só posteriormente foi feita.

Art. 807. O disposto no artigo anterior não obstará à faculdade atribuída ao juiz de determinar de ofício inquirição de testemunhas ou outras diligências.

Art. 808. Na falta ou impedimento do escrivão e seu substituto, servirá pessoa idônea, nomeada pela autoridade, perante quem prestará compromisso, lavrando o respectivo termo.

Art. 809. A estatística judiciária criminal, a cargo do Instituto de Identificação e Estatística ou repartições congêneres, terá por base o boletim individual, que é parte integrante dos processos e versará sobre:

I – os crimes e as contravenções praticados durante o trimestre, com especificação da natureza de cada um, meios utilizados e circunstâncias de tempo e lugar;

II – as armas proibidas que tenham sido apreendidas;

III – o número de delinquentes, mencionadas as infrações que praticaram, sua nacionalidade, sexo, idade, filiação, estado civil, prole, residência, meios de vida e condições econômicas, grau de instrução, religião, e condições de saúde física e psíquica;

IV – o número dos casos de codelinquência;

V – a reincidência e os antecedentes judiciários;

VI – as sentenças condenatórias ou absolutórias, bem como as de pronúncia ou de impronúncia;

VII – a natureza das penas impostas;

VIII – a natureza das medidas de segurança aplicadas;

IX – a suspensão condicional da execução da pena, quando concedida;

X – as concessões ou denegações de habeas corpus.

§ 1º Os dados acima enumerados constituem o mínimo exigível, podendo ser acrescidos de outros elementos úteis ao serviço da estatística criminal.

§ 2º Esses dados serão lançados semestralmente em mapa e remetidos ao Serviço de Estatística Demográfica Moral e Política do Ministério da Justiça.

➤ § com redação dada pela Lei 9.061/1995.

§ 3º O boletim individual a que se refere este artigo é dividido em três partes destacáveis, conforme modelo anexo a este Código, e será adotado nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios. A primeira parte ficará arquivada no cartório policial; a segunda será remetida ao Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição congênere; e a terceira acompanhará o processo, e, depois de passar em julgado a sentença definitiva, lançados os dados finais, será enviada ao referido Instituto ou repartição congênere.

Art. 810. Este Código entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 1942.

Art. 811. Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, em 3 de outubro de 1941; 120º da Independência e 53º da República.

Getúlio Vargas

DOU 13/10/1941 e retificado no DOU de 24/10/1941